

Aula 09

CBM-PE (Oficial) Direito Constitucional

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos, Rodrigo Bet

15 de Setembro de 2026

Índice

1) Conceito e Organização da Administração Pública	3
2) Regime Jurídico da Administração x Regime Jurídico-Administrativo	8
3) Princípios Explícitos da Administração Pública (art. 37, CF/88)	10
4) Princípios Implícitos da Administração Pública	16
5) Agentes Públicos	18
6) Responsabilidade Civil do Estado	60
7) Outras Disposições Constitucionais	62
8) Militares dos Estados (art. 42, CF/88)	66
9) Questões Comentadas - Administração Pública - Multibancas	70
10) Lista de Questões - Administração Pública - Multibancas	109



ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Conceito de Administração Pública

No ordenamento jurídico brasileiro, vigora o **princípio da separação de poderes**. A Constituição Federal estabelece, logo em seu art. 2º, que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Cada um desses Poderes possui **funções típicas** e **funções atípicas**.

A **função administrativa**, como já se sabe, **é típica do Poder Executivo**. Isso não quer dizer, todavia, que os Poderes Legislativo e Judiciário não exerçam a função administrativa. Eles a exercem sim. Quando o Poder Judiciário realiza uma licitação e celebra um contrato, ele está exercendo a função administrativa. Da mesma forma, fica claro o exercício dessa função quando o Poder Legislativo realiza um concurso público e nomeia novos servidores.

Levando-se isso em consideração, é possível concluir que, quando se fala em “Administração Pública”, não estamos nos referindo apenas ao Poder Executivo, mas a todo o conjunto de órgãos e entidades governamentais, dos três Poderes.

A doutrina ensina que o termo “Administração Pública” pode assumir diferentes sentidos. É possível falar-se em “Administração Pública em sentido amplo” e “Administração Pública em sentido estrito”. A **Administração Pública em sentido amplo** engloba, além dos órgãos e entidades que exercem função administrativa, os chamados **órgãos políticos** (que exercem função política). A **Administração Pública em sentido estrito**, por sua vez, engloba tão somente os órgãos e entidades que exercem função administrativa.

Para que não reste nenhuma dúvida, cabe apenas destacar a diferença entre função política e função administrativa. A **função política** é aquela que diz respeito à elaboração de políticas públicas e ao estabelecimento de diretrizes governamentais. A **função administrativa** está relacionada à execução dos serviços públicos e à implementação das políticas públicas.



Em relação às **políticas públicas**, é importante ressaltar que a Emenda Constitucional nº 109/21 incluiu o § 16 no art. 37 da CF/88, que possui a seguinte redação:

§ 16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei.

Nota-se que o legislador constituinte reformador evidenciou preocupação com a **avaliação das políticas públicas**, a fim de se mostrar a efetividade e o resultado das ações governamentais em prol da sociedade.



Também pode se falar em Administração Pública em sentido objetivo (material ou funcional) e em Administração Pública em sentido subjetivo (formal ou orgânico).

A **Administração Pública em sentido subjetivo** (formal ou orgânico) diz respeito aos **sujeitos** que são considerados pelo ordenamento jurídico como integrantes da Administração. Esse critério, adotado no Brasil, reconhece como integrantes da Administração Pública os **órgãos públicos** (que integram a chamada Administração direta) e as **entidades da Administração indireta** (autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas). Trata-se de uma perspectiva formalista, que não leva em consideração a função desempenhada. Com efeito, há empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividades econômicas e, portanto, não exercem função administrativa.

A **Administração Pública em sentido objetivo** (material ou funcional) diz respeito ao conjunto de **atividades** relacionadas à função administrativa do Estado. São consideradas atividades típicas da Administração Pública: o fomento (estímulo à iniciativa privada), a polícia administrativa (atividade de restrições aos direitos individuais), o serviço público (atividades destinadas a satisfazer as necessidades da coletividade) e a intervenção (regulação e fiscalização estatal sobre as atividades econômicas).

Por essa lógica, as sociedades de economia mista e as empresas públicas que exploram atividades econômicas não integrariam a Administração Pública.¹ Por outro lado, empresas privadas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, por exercerem função administrativa, seriam abarcadas pelo conceito de Administração Pública em sentido objetivo.

Em breve síntese, podemos destacar o seguinte:

- a) **Administração Pública em sentido amplo**: abrange os órgãos que exercem função política e os órgãos e entidades que exercem funções administrativas.
- b) **Administração Pública em sentido estrito**: abrange apenas os órgãos e entidades que exercem funções administrativas.
- c) **Administração Pública em sentido subjetivo**: tem como foco os **sujeitos** que integram a Administração Pública. A pergunta a que se deve responder é: "quem são os sujeitos que integram a Administração Pública?".
- d) **Administração Pública em sentido objetivo**: tem como foco as **atividades** relacionadas à função administrativa. A pergunta aqui é a seguinte: "qual função desempenhada?".

Organização da Administração Pública

O Estado exerce suas tarefas administrativas de duas formas diferentes: i) centralizadamente; ou ii) descentralizadamente. É disso, inclusive, que resultam as expressões "**Administração Direta**" e "**Administração Indireta**".

Quando o Estado atua **centralizadamente**, ele não delega competência a nenhuma outra entidade. Por exemplo, uma das competências administrativas da União é assegurar a defesa nacional (art. 21, III). A União não atribuiu essa competência a nenhuma outra pessoa; é ela mesma quem exerce essa competência por meio do Ministério da Defesa. O responsável pela

¹ Essa é a posição mais segura para concursos públicos. No entanto, há doutrinadores que consideram que, quando o Estado atua diretamente no domínio econômico (por meio de empresas públicas e sociedades de economia mista), ele está exercendo função administrativa e, como tal, estaríamos diante de atividade de Administração Pública em sentido material.



tarefa administrativa é um **órgão público**. Vale destacar que os órgãos públicos são entes despersonalizados: eles não possuem personalidade jurídica própria.

Os órgãos públicos compõem, então, a denominada **Administração Direta**. A Administração Direta pode ser conceituada como o **conjunto de órgãos que integram os entes políticos** (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e que têm a competência para exercer as tarefas administrativas do Estado, de forma centralizada.

Por outro lado, quando o Estado atua **descentralizadamente**, ele atribui a outra pessoa a competência para realizar determinada tarefa administrativa. Surgem, então, **entidades com personalidade jurídica própria**, responsáveis por executar atividades administrativas específicas. Essas entidades compõem o que denominamos **Administração Indireta**. Segundo a CF/88, a Administração indireta é composta pelas **autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista**. Vale destacar que essas entidades podem existir em todas as esferas federativas, ou seja, existe Administração Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Se estivéssemos estudando Direito Administrativo, iríamos nos aprofundar bastante nas explicações sobre cada uma dessas entidades da Administração Indireta. No entanto, como esse é um curso de Direito Constitucional, vamos apenas apresentar rápidas ideias sobre cada uma dessas entidades.

FIQUE ATENTO!



- 1) **Autarquias**: são pessoas jurídicas de **direito público** que exercem atividade típica da administração pública. Ex: INSS, IBAMA, BACEN, ANATEL, ANVISA. São criadas por lei.
- 2) **Fundações Públicas**: existem fundações públicas com personalidade jurídica de **direito público** (equiparadas às autarquias) e fundações públicas com personalidade jurídica de **direito privado**. As fundações públicas de direito público são também chamadas de fundações autárquicas e, por serem equiparadas às autarquias, devem ser criadas por lei. Já as fundações públicas de direito privado têm sua criação **autorizada por lei**. Ex: FUNAI e FUNASA.
- 3) **Empresas Públicas**: são pessoas jurídicas de **direito privado** que, em regra, exploram atividades econômicas. Dizemos “em regra” porque existem empresas públicas que prestam serviços públicos. Nas empresas públicas, o capital social é 100% público. Ex: Caixa Econômica Federal (CEF) e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). A criação de empresas públicas é **autorizada** por lei.
- 4) **Sociedades de economia mista**: são pessoas jurídicas de **direito privado** que, em regra, exploram atividades econômicas. Também existem sociedades de economia mista que prestam serviços públicos. Diferem, em essência, das empresas públicas pelos seguintes motivos: i) são constituídas sob a forma de sociedade anônima (as empresas públicas podem assumir qualquer forma



jurídica); ii) a maioria das ações com direito a voto é do Estado, mas não há obrigatoriedade de que todo o capital social seja público. Ex: Banco do Brasil e Petrobrás. A criação de sociedades de economia mista é **autorizada** por lei.

É importante que você não confunda centralização/descentralização com **concentração/desconcentração**. A descentralização envolve, sempre, mais de uma pessoa jurídica. A **desconcentração**, ao contrário, é uma técnica administrativa de distribuição de competências dentro de uma **única pessoa jurídica**. Por exemplo, dentro da Receita Federal do Brasil (RFB), são criadas várias Delegacias e Superintendências Regionais. Ou, ainda, dentro da União, são criados vários Ministérios, cada um com uma competência própria (Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde, etc.)

A CF/88 prevê a **criação de entidades da Administração Indireta**. Trata-se de pessoas jurídicas vinculadas à Administração Direta (no caso da Administração Federal, a um Ministério), cuja função é executar tarefas de interesse público de maneira **descentralizada**. A descentralização consiste na transferência da titularidade de determinadas atividades a pessoas jurídicas criadas para executarem as mesmas. Veja o que determina o texto constitucional:

- XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;
- XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;

Observa-se que as **autarquias só podem ser criadas por lei específica**. Isso porque essas entidades são pessoas jurídicas de direito público, que realizam atividades típicas do Estado.

Já as **sociedades de economia mista e empresas públicas** precisam de **autorização em lei para serem criadas**. Essas entidades são pessoas jurídicas de direito privado, que poderão tanto prestar serviços públicos quanto explorar atividades econômicas.

JURISPRUDÊNCIA



O poder de polícia é um tema estudado nas aulas de Direito Administrativo. Contudo, há um aspecto que merece ser mencionado no estudo de Direito Constitucional e que se relaciona à organização da Administração Pública.

Antes de mais nada, o poder de polícia significa **toda e qualquer ação restritiva do Estado em relação aos direitos individuais**. Em sentido estrito, poder de polícia caracteriza uma atividade administrativa, que consubstancia verdadeira prerrogativa conferida aos agentes da Administração, consistente no poder de **delimitar a liberdade e a propriedade**. A teoria do ciclo de polícia demonstra que



o poder de polícia se desenvolve em quatro fases, cada uma correspondendo a um modo de atuação estatal: (i) a ordem de polícia, (ii) o consentimento de polícia, (iii) a fiscalização de polícia e (iv) a sanção de polícia.

Pois bem, ao apreciar se uma empresa estatal pode aplicar multas de trânsito, o STF entende que sim, sendo **constitucional** a **delegação do poder de polícia**, por meio de **lei**, a **pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial** (Tema 532, RE 633.782/MG).

Por fim, as **fundações públicas** tanto **poderão ser criadas quanto ter sua criação autorizada por lei**. No primeiro caso, terão personalidade jurídica de direito público, sendo uma espécie de autarquia (fundações autárquicas). No segundo, terão personalidade jurídica de direito privado. Em ambos os casos, contudo, caberá à lei complementar definir as áreas de sua atuação.

No que se refere ao art. 37, XX, da CF, observa-se que **depende de autorização legislativa**, em cada caso, a **criação de subsidiárias** das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer uma delas em empresa privada. Não há necessidade de aprovação do Poder Executivo, uma vez que a autorização se dá por lei, conforme o texto constitucional.

HORA DE PRATICAR!



(UFPI – 2026 – adaptada) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação.

Comentários:

Conforme o art. 37, XIX, da CF/88: "Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação." Questão correta.

(TCE-SC – 2022) Órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação de políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma de lei complementar.

Comentários:

Diferentemente do que a questão afirma, o art. 37, § 16 da CF/88 apenas faz menção a "lei" (lei ordinária, portanto), e não "lei complementar". Questão errada.



Regime Jurídico da Administração x Regime Jurídico-Administrativo

Essas são duas expressões muito parecidas, por isso acabam sendo erroneamente consideradas sinônimas. No entanto, elas têm significados diferentes.

O **Regime Jurídico da Administração** é o conjunto de normas (princípios e regras) às quais se submete a Administração Pública, o que engloba o **regime de direito público** e o **regime de direito privado**. Perceba que a Administração Pública, em suas relações, pode atuar com supremacia perante os particulares (relação vertical) ou em pé de igualdade com eles (relação horizontal). Na primeira situação, irá vigorar o regime de direito público; na segunda, o regime de direito privado. Um exemplo de situação em que a Administração está envolvida em uma relação horizontal é quando ela celebra um contrato de aluguel com um particular.

O **Regime jurídico-administrativo**, por sua vez, é o **regime de direito público** ao qual se submete a Administração Pública. É esse regime que rege as relações em que a Administração atua com supremacia perante os administrados. Trata-se de uma relação vertical, na qual a Administração é dotada de prerrogativas especiais.

Há 2 (dois) princípios que fundamentam o regime jurídico-administrativo: i) a **supremacia do interesse público**; e ii) a **indisponibilidade do interesse público**.

O princípio da **supremacia do interesse público** determina que, em caso de conflito entre o interesse público e o de particulares, aquele deve prevalecer. Em razão da supremacia do interesse público, a Administração goza de **prerrogativas especiais**, das quais decorre a verticalidade nas relações entre ela e os particulares. Poderá, por exemplo, determinar a desapropriação de um imóvel ou, ainda, prever as chamadas cláusulas exorbitantes em contratos administrativos.

Já o princípio da **indisponibilidade do interesse público** estabelece que a Administração somente pode atuar quando autorizada por lei, nos limites estipulados pela norma legal. Veda ao administrador a prática de atos que implicam renúncia a direitos do Poder Público ou que onerem injustificadamente a sociedade. Em virtude da indisponibilidade do interesse público, a Administração está sujeita a determinadas **restrições**. Ao adquirir bens, por exemplo, a Administração deverá realizar prévia licitação.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Porto Amazonas/PR – 2026 – adaptada) A competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local deve ser exercida em conformidade com os princípios constitucionais da Administração Pública e em harmonia com a legislação federal e estadual.

Comentários:

A competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local está prevista no art. 30, I, da CF/88. Essa atuação deve respeitar os princípios da Administração Pública, previstos no

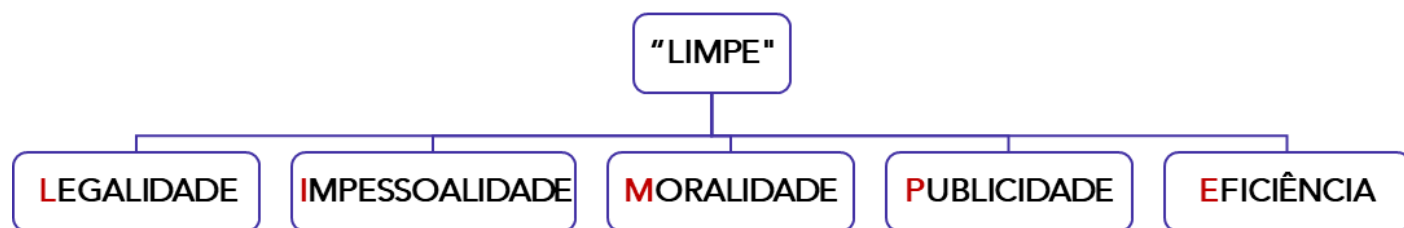


art. 37, além de observar as normas e competências atribuídas à União e aos Estados pela Constituição. Questão correta.



Princípios Explícitos da Administração Pública

A Administração Pública, em todos os seus níveis, deverá observar certos **princípios constitucionais** em sua atuação. Esses princípios estão expressos no art. 37, CF/88:



Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

São 5 (cinco) os princípios constitucionais da Administração Pública: **legalidade**, **impessoalidade**, **moralidade**, **publicidade** e **eficiência**. Esses princípios vinculam toda a Administração Pública (seja a administração direta ou a indireta) dos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e de todas as esferas da federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

a) Princípio da legalidade:

A legalidade é princípio essencial dentro de um Estado democrático de direito, representando a **submissão do Estado à lei**. É por meio da observância das leis que se concretiza a vontade do povo e, assim, é atendido o **interesse público**. Ressalte-se que, ao falarmos em "lei", não estamos nos referindo apenas à lei formal, elaborada pelo Poder Legislativo. Pelo princípio da legalidade, devem ser observadas as normas em geral, inclusive os atos infralegais (decretos, portarias e instruções normativas).

Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública **somente pode fazer** o que está **expressamente previsto** em normas jurídicas. Assim, a Administração só pode agir segundo a lei ("*secundum legem*"), jamais contra a lei ("*contra legem*") ou além da lei ("*praeter legem*"), com base apenas nos costumes.

É claro, às vezes, as normas deixam certa liberdade de escolha para o administrador público; dizemos que, nesse caso, há **discricionariedade** da Administração. Por exemplo, a concessão de licença a um servidor, para tratar de interesse particular, é discricionariedade da Administração (que poderá decidir por conceder ou não a licença).

Para os particulares, o princípio da legalidade tem uma conotação diferente: a eles, **é lícito fazer tudo aquilo que a lei não proíbe**. Enquanto a Administração Pública deve agir da maneira que a lei determina, os particulares têm maior liberdade de atuação e só não podem fazer o que a lei lhes proíbe.

b) Princípio da impessoalidade:

O princípio da impessoalidade é também conhecido como princípio da **finalidade** ou, ainda, princípio da **isonomia**. Para compreender o exato alcance desse princípio, é necessário analisá-lo em suas 4 (quatro) diferentes acepções.



Na primeira acepção, de **finalidade**, o princípio da impessoalidade traduz a ideia de que toda atuação da Administração deve buscar a satisfação do interesse público. Quando um ato é praticado com objetivo diverso, é nulo, por **desvio de finalidade**. O administrador é mero executor do ato, que serve para manifestar a vontade do Estado. Pode-se dizer, portanto, que o princípio da impessoalidade decorre do princípio da supremacia do interesse público.

Segundo a doutrina, em **sentido amplo**, o princípio da impessoalidade busca o **atendimento do interesse público**, enquanto em **sentido estrito**, visa atender a **finalidade específica** prevista em lei **para o ato administrativo**. Ressalta-se que, sempre que o ato administrativo satisfizer sua finalidade específica, a finalidade em sentido amplo também terá sido atendida. Nesse sentido, destaca-se a lição de Hely Lopes Meirelles:

"(...) o princípio da impessoalidade, referido na Constituição de 1988 (art. 37, "caput"), nada mais é que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal".¹

Na segunda acepção, o princípio da impessoalidade traz a ideia de **vedação à promoção pessoal**. O agente público **não pode utilizar** as realizações da Administração Pública para promoção pessoal. Fundamenta-se essa lógica no art. 37, § 1º, da CF/88, que dispõe o seguinte:

§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Uma terceira acepção do princípio da impessoalidade é aquela que o relaciona à **isonomia**. É o que se verifica, por exemplo, na **exigência de concurso público** para o acesso aos cargos públicos. A oportunidade de se ter acesso a esses cargos é igual para todos. Outro exemplo dessa acepção do princípio da impessoalidade diz respeito ao **pagamento das dívidas do Estado**, que deverá observar, em regra, a ordem cronológica de apresentação dos precatórios (art. 100, CF/88).

Finalmente, a quarta acepção do princípio da impessoalidade é a que considera que os **atos praticados pelo agente público não são imputáveis a ele**, mas ao **órgão ou entidade** em nome do qual ele age. A ação dos agentes é, portanto, impessoal. Essa regra é extraída do art. 37, § 6º, da CF/88:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Destaca-se, ainda, que uma importante aplicação do princípio da impessoalidade diz respeito à consideração dos atos praticados por **agente de fato** (putativo) como válidos. Agente de fato é aquele indivíduo que **ingressa na Administração Pública irregularmente**. Devido à **teoria da aparência** (o agente parece ser servidor público "de direito"), seus atos são mantidos quando atingem terceiros de boa-fé, pois a Administração é impessoal.

¹ MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 21ª Edição, 1995.



c) Princípio da moralidade:

A moralidade administrativa é um princípio que impõe aos agentes públicos a **atuação ética e honesta** na gestão da coisa pública. Não basta que o administrador público atue segundo a Lei; além disso, ele deve agir segundo os princípios da **probidade** e da **boa-fé**. Assim, é perfeitamente possível que um ato administrativo esteja em conformidade com a lei, mas contrarie o princípio da moralidade, podendo, então, ser anulado.

Além de erigir o princípio da moralidade a **vetor fundamental** de atuação da Administração Pública, a Constituição Federal de 1988 buscou concretizá-lo em diversos dispositivos.

Como **instrumento de controle da moralidade administrativa**, o art. 5º, LXXIII, previu a **ação popular**, que pode ser proposta por qualquer cidadão:

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

O art. 37, § 4º, CF/88, por sua vez, prevê a responsabilização por atos de **improbidade administrativa**. Os atos de improbidade administrativa poderão ensejar a **suspensão dos direitos políticos**, a **perda da função pública**, a **indisponibilidade dos bens** e o **ressarcimento ao Erário**. Tudo isso sem prejuízo da ação penal cabível, que também poderá ser proposta.

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

É bastante comum que tenhamos assertivas como a seguinte:

*"Atos de improbidade administrativa importarão a **perda** da função pública e dos direitos políticos".*

Essa assertiva está **ERRADA**, pois a improbidade administrativa gera **suspensão** dos direitos políticos.

d) Princípio da publicidade:

O princípio da publicidade deve ser analisado em **duas acepções** diferentes:

- Exigência de publicação em órgão oficial como **requisito de eficácia** dos atos administrativos gerais que devam produzir efeitos externos ou onerem o patrimônio público;
- Exigência de **transparência** da Administração em sua atuação, de forma a possibilitar o controle pelos administrados.

Na primeira acepção, deve ficar claro que a Administração tem a obrigação de **tornar públicos os seus atos**. Com efeito, a publicidade dos atos administrativos é **requisito de eficácia** dos atos



administrativos gerais e de efeitos externos ou, ainda, daqueles que onerem o patrimônio público. Exemplo de ato geral e de efeito externo é a publicação de uma Portaria, que somente produzirá seus efeitos (será eficaz) após a publicação no Diário Oficial da União.

Na segunda acepção, a Administração Pública tem a **obrigação de dar conhecimento aos administrados** (cidadãos) da conduta interna de seus agentes. Segundo o art. 5º, XXXIII, "*todos os cidadãos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral*". O princípio da publicidade evidencia-se, assim, na forma de uma obrigação de transparência.

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

A partir da leitura do dispositivo supratranscrito, é possível concluir que os órgãos públicos não precisam fornecer aos cidadãos **toda e qualquer** informação de que disponham. As informações cujo **sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado** não precisam ser fornecidas.

Cabe destacar, ainda, que somente com a publicidade dos atos administrativos é que se torna viável o **exercício do controle da Administração**, seja este controle realizado pelos próprios cidadãos (controle social) ou pelos chamados órgãos de controle (CGU e TCU).

JURISPRUDÊNCIA



O ato de qualquer dos poderes públicos **restritivo de publicidade** deve ser motivado objetiva, específica e formalmente, sendo nulos os atos públicos que imponham, genericamente e sem fundamentação válida e específica, impeditivo do direito fundamental à informação (ADPF 872, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/08/2023, p. 28/08/2023)

Com base no princípio da publicidade, o STF entendeu ser **válida a divulgação da remuneração bruta, cargos e funções titularizados por servidores públicos**, bem como dos órgãos de sua formal lotação. Isso porque, sendo essas informações de interesse coletivo ou geral, estão expostas à divulgação oficial. Não cabe, de acordo com a Corte, "falar de intimidade ou de vida privada nesse caso, pois os dados objeto da divulgação em causa dizem respeito a agentes públicos enquanto agentes públicos mesmos; ou, na linguagem da própria Constituição, agentes estatais agindo 'nessa qualidade' (§6º do art. 37)".²

e) **Princípio da eficiência:**

² Pleno, SS 3902 AgR-segundo / SP - SÃO PAULO, Rel. Min. Ayres Britto, j. 09.06.2011, DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011.



O **princípio da eficiência** passou a estar expresso na Constituição a partir da EC nº 19/98, que o introduziu com o objetivo de promover uma quebra de paradigma na Administração Pública, substituindo a antiga administração burocrática pelo novo modelo: a **administração gerencial**. A administração gerencial tem ênfase na obtenção de resultados e na participação do cidadão, que é visto como cliente dos serviços públicos.

O art. 37, CF/88 impõe verdadeiro **dever de eficiência** à Administração Pública. Não basta que os agentes públicos atuem em conformidade com os ditames da legalidade. É necessário que desempenhem suas atribuições da melhor forma possível, a fim de obter os melhores resultados. Deve-se buscar a **melhoria da qualidade dos serviços públicos** e a **racionalidade dos gastos públicos**. A Administração Pública deve observar o **princípio da economicidade**, que determina que seja avaliado o custo/benefício dos gastos públicos.

O princípio da eficiência manifesta-se em diversos dispositivos constitucionais:

- O art. 41, § 4º, estabelece que a **avaliação especial de desempenho** por comissão instituída com essa finalidade é condição para aquisição de **estabilidade** por servidor público.
- O art. 41, § 1º, III, estabelece a possibilidade de **perda do cargo** por servidor público mediante procedimento de **avaliação periódica de desempenho**, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
- O art. 37, § 8º, estabelece a possibilidade de que a Administração Pública celebre **contratos de desempenho** com órgãos e entidades da administração direta e indireta, fixando **metas de desempenho** para o órgão ou entidade.
- O art. 37, § 3º, prevê que lei disciplinará as formas de **participação do usuário** na administração pública direta e indireta. Esse dispositivo busca promover a gestão participativa.
- O art. 39, § 2º, dispõe que a União, os Estados e o Distrito Federal manterão **escolas de governo** para a **formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos**, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados.

Esse dispositivo se destina a garantir a capacitação profissional dos servidores públicos, com o intuito de melhorar a qualidade do serviço prestado pela Administração Pública. Observa-se que a celebração de convênios ou contratos visando à manutenção de escolas de governo para formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos é **facultativa**.

- O art. 39, § 7º, estabelece que *"lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de **recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes** em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de **qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade**".* Essa é a previsão de adicional ou prêmio de produtividade, como forma de estimular a excelência no serviço público e dar concretude ao princípio da eficiência.
- O art. 70, *caput*, prevê que o **controle da Administração Pública** deverá, dentre outros parâmetros, observar a **economicidade**.



HORA DE PRATICAR!



(CM Nova Odessa – 2026 – adaptada) A Emenda Constitucional nº 19/1998 trouxe respaldo jurídico para a realização de uma ampla reforma administrativa no Brasil. Entre as mudanças trazidas, foi inserido à Constituição Federal brasileira de 1988 o mais recente princípio constitucional da Administração Pública, que é o princípio explícito da eficiência.

Comentários:

A Emenda Constitucional nº 19/1998 incluiu expressamente o princípio da eficiência no art. 37, caput, da CF/88. Questão correta.



Princípios Implícitos da Administração Pública

Além dos princípios explícitos no texto constitucional (art. 37), há também os **princípios implícitos** da Administração Pública. Não nos aprofundaremos no estudo de cada um deles, pois aí estaríamos entrando na seara do Direito Administrativo. Para fins do estudo do Direito Constitucional, basta que tenhamos uma breve noção sobre os principais dentre esses princípios.

a) **Controle judicial dos atos administrativos (ou sindicabilidade)**: No Brasil, adota-se o **sistema inglês de jurisdição única**, no qual o Poder Judiciário pode efetuar o controle dos atos administrativos. Decorre do princípio da inafastabilidade de jurisdição, segundo o qual *"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"* (art. 5º, XXXV). É diferente do sistema francês, do contencioso administrativo, no qual os atos administrativos não são apreciados pelo Poder Judiciário.

b) **Princípio da autotutela**: Segundo esse princípio, a Administração Pública **tem competência para controlar seus próprios atos**, anulando-os (quando ilegais) ou revogando-os (por motivo de convênio e oportunidade). A Súmula nº 473, do STF, dispõe que *"A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial"*. No mesmo sentido, é importante conhecer também o art. 53 da Lei Federal nº 9.784/99: *"A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos"*.

c) **Presunção da segurança jurídica**: a segurança jurídica é um princípio implícito que encontra previsão no art. 2º da Lei nº 9.784/99. Esse princípio impõe que as normas sejam interpretadas de forma a garantir o atendimento do fim público a que se dirigem, **vedada a aplicação retroativa de nova interpretação**.

d) **Princípio da motivação**: um dos requisitos dos atos administrativos é o motivo, que é a situação de fato ou de direito que autoriza a edição do ato. A motivação consiste na **declaração dos motivos** que fundamentaram o ato.

e) **Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade**: os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão intimamente relacionados. A doutrina majoritária considera, inclusive, que o princípio da proporcionalidade **está contido no princípio da razoabilidade**.

O princípio da proporcionalidade consiste na **adequação entre os meios e os fins** almejados; caso o ato administrativo não respeite essa relação, será desproporcional e, portanto, passível de invalidação pelo Poder Judiciário.

O princípio da proporcionalidade possui três aspectos: i) adequação; ii) necessidade; e iii) proporcionalidade em sentido estrito. Assim, esses três aspectos devem ser observados para a **aferição da razoabilidade** de um determinado ato.

A **adequação** consiste em observar se o meio escolhido é o mais adequado para se alcançar o fim perseguido. A **necessidade**, por sua vez, consiste em analisar se o meio utilizado é o melhor ou menos oneroso para alcançar o objetivo do ato. Por último, a **proporcionalidade**, conforme já comentamos, é a aferição da relação entre os meios e os fins almejados.

f) **Princípio da continuidade do serviço público**: os serviços públicos não podem sofrer solução de continuidade, isto é, **não podem ser paralisados**. É em razão desse princípio que podem ser



impostas restrições ao direito de greve dos servidores públicos (art. 37, VII). Recorde-se de que o direito de greve dos servidores públicos é norma constitucional de eficácia limitada.

HORA DE PRATICAR!



(UNESPAR – 2026 – adaptada) Razoabilidade e proporcionalidade são princípios implícitos da administração pública.

Comentários:

Sob o ponto de vista constitucional, razoabilidade e proporcionalidade são princípios implícitos da Administração Pública. Eles decorrem do ordenamento jurídico e orientam a atuação administrativa. Já em relação à legislação infraconstitucional, temos a menção expressa a ambos os princípios na Lei Federal nº 9.784/99. Como aqui estamos estudando a matéria sob uma perspectiva do Direito Constitucional, razoabilidade e proporcionalidade são de fato princípios implícitos, visto que não mencionados diretamente pelo legislador constituinte. Questão correta.



AGENTES PÚBLICOS

Acesso aos cargos, empregos e funções públicas

Segundo o art. 37, inciso I, CF/88, "os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei".

Os **brasileiros**, para que possam ter **acesso aos cargos, empregos e funções públicas**, devem cumprir os **requisitos definidos em lei**. Assim, somente a lei é que pode definir os requisitos para acesso a cargos públicos. O STF já se manifestou várias vezes seguindo esse entendimento:

a) **Súmula Vinculante nº 44 (STF)**: "*Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.*" Em outras palavras, um edital de concurso público só pode trazer a exigência de exame psicotécnico se a lei que criou o cargo assim o tiver estabelecido.

b) **Súmula nº 683 (STF)**: "*O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.*" O art. 7º, XXX, da CF/88 proíbe diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.

c) **Tema 646 (Repercussão Geral, STF)**: "*O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.*"¹

d) "*A exigência de experiência profissional prevista apenas em edital importa em ofensa constitucional.*"²

e) "*A fixação do limite de idade via edital não tem o condão de suprir a exigência constitucional de que tal requisito seja estabelecido por lei.*"³

f) "*Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais.*"⁴

Segundo o STF, "*o fato de uma pessoa possuir tatuagens, visíveis ou não, não poderia ser tratado pelo Estado como parâmetro discriminatório quando do deferimento de participação em concursos de provas e títulos para ingresso em carreira pública*". A opção pela tatuagem está diretamente relacionada à **liberdade de expressão e de manifestação** (art. 5º, IV e IX).

Há que se fazer, entretanto, uma ressalva. **Algumas tatuagens possuem conteúdo que viola valores constitucionalmente protegidos**, como aquelas que fazem apologia a ideias terroristas e racistas ou que preguem a violência e a criminalidade. Essas podem ser um obstáculo para que um cidadão ingresse na Administração Pública.

¹ ARE 678.112 RG, Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento em 25.04.2013.

² RE 558.833-AgR. Rel. Min. Ellen Gracie. Julgamento em 08.09.2009.

³ RE 559.823-AgR. Rel. Min. Joaquim Barbosa. Julgamento em 27.11.2007.

⁴ RE 898450/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 17.8.2016.



FIQUE ATENTO!



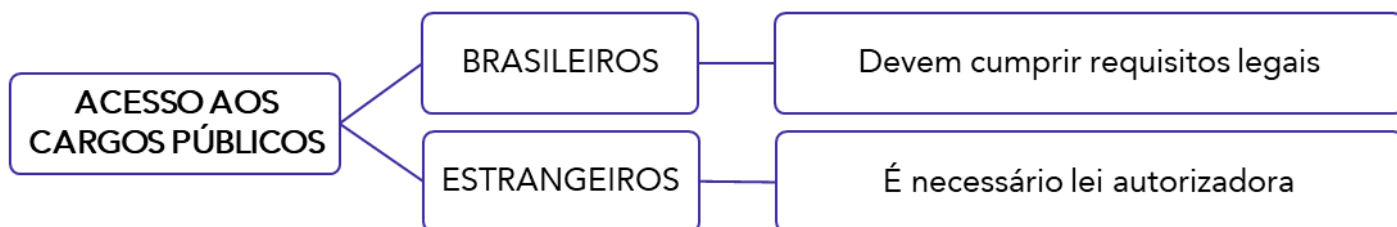
Os requisitos para acesso a cargos públicos devem ser comprovados na **data da posse**.

No caso de "**limite máximo de idade**", a comprovação deve ocorrer na **data de inscrição no concurso**. Esse também é o momento em que se deve comprovar 3 anos de atividade jurídica para ingresso nas carreiras da Magistratura e do Ministério Público.

Os **estrangeiros** também **podem ter acesso** a cargos, empregos e funções públicas. No entanto, para eles a regra é um pouco diferente. Eles só podem ocupar cargos, empregos e funções públicas quando a lei assim o autorizar. Há necessidade de que exista uma lei definindo as hipóteses em que os estrangeiros poderão ter acesso aos cargos públicos. Como exemplo de estrangeiros em cargos públicos, pode ser citado o art. 207, § 1º, da CF/88: "*É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei*". Repare a **necessidade de lei** para viabilizar a admissão de estrangeiros.

Destaca-se que essa lei **não poderá estabelecer distinções arbitrárias e abusivas**, privilegiando determinados estrangeiros em detrimento de outros, em função do país de origem. Ressalta-se, ainda, que essa previsão constitucional se aplica igualmente aos estrangeiros residentes ou não no país, permitindo, por exemplo, que, após a edição dessa lei, eles tenham acesso a cargos, empregos ou funções públicas em repartições brasileiras no exterior. A referida "lei" **não precisa ter caráter nacional**. **Cada ente federativo** tem autonomia para editar lei regulamentando o acesso de estrangeiros a cargos e empregos públicos.

Percebe-se, dessa maneira, que o acesso de brasileiros a cargos públicos é norma de **eficácia contida**. Todos os brasileiros têm direito a ocupar cargos públicos, podendo a lei estabelecer requisitos, restringindo esse acesso. Por outro lado, o acesso de estrangeiros a cargos públicos é norma de **eficácia limitada**. Assim, para que estrangeiros possam ocupar cargos na Administração, será necessária a edição de lei autorizadora.



Concurso Público

O art. 37, inciso II, CF/88, dispõe que "a investidura em cargo ou emprego público depende de **aprovação prévia em concurso público** de provas ou de provas e títulos, de acordo com a



natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, **ressalvadas as nomeações para cargo em comissão** declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

Desse dispositivo, podemos extrair várias regras importantes:

a) O acesso aos cargos e empregos públicos depende de **prévia aprovação em concurso público**. Nesse sentido, o STF editou a Súmula Vinculante nº 43, que diz: “*é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido*”.

b) O concurso público deve ser de **provas** ou de **provas e títulos**. Assim, não se admite a realização de concurso público com base unicamente em avaliação de títulos. A prova de títulos somente terá **caráter classificatório** (e não eliminatório!).

Cabe destacar que, segundo o STF, o **mero exercício de função pública não pode ser considerado como título**, uma vez que isso representaria violação ao princípio da isonomia.⁵

c) A exigência de concurso público vale para o provimento de cargos e empregos na **administração pública direta e indireta**, inclusive para empregos em sociedades de economia mista e empresas públicas.

d) A exigência de concurso público só vale para o **provimento de cargos efetivos**. A nomeação para cargos em comissão **independe de concurso público**.

e) É **inconstitucional**, por dispensar o concurso público, a reestruturação de quadro funcional por meio de **aglutinação, em uma única carreira, de cargos diversos**, quando a nova carreira tiver atribuições e responsabilidades diferentes dos cargos originais (Tema 667, RE 642.895).

f) É **inconstitucional** o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior (Tema 697, RE 740.008).

O prazo de validade do concurso é **definido pelo edital**. Segundo o art. 37, III, CF/88, o prazo de validade será de **até 2 (dois) anos**, prorrogável uma vez por igual período. A contagem do prazo de validade é feita a partir da homologação, que é o ato administrativo que atesta a conclusão do concurso público. Dentro do prazo de validade do concurso é que **poderão ser nomeados ou contratados** os aprovados.

Há vasta jurisprudência do STF e do STJ acerca do tema “concursos públicos”. A seguir, reproduziremos os mais importantes entendimentos sobre o assunto:

a) Segundo o STF, a aprovação em concurso **dentro do número de vagas** previsto no edital garante **direito subjetivo** do candidato à nomeação.⁶ Assim, se o edital prevê 30 vagas para o cargo de Auditor-Fiscal, os 30 primeiros colocados terão direito subjetivo a serem nomeados. Em outras palavras, a Administração não poderá deixar de nomeá-los.

“E pode a Administração nomear um candidato fora da ordem de classificação? Nomear o 26º antes do 1º, por exemplo?”

⁵ ADI 3.443/MA, Rel. Min. Carlos Velloso. 09.09.2005.

⁶ RE 598.099. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento em 10.08.2011.



Não pode. A Administração deverá nomear os candidatos aprovados **observando a ordem de classificação**. Mas isso já aconteceu no passado... Tanto é que o STF chegou a editar a Súmula nº 15 para evitar que algum candidato melhor classificado fosse preterido: *"Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido **sem observância da classificação**"*. Assim, se o 15º colocado de um concurso for nomeado, por óbvio, todos aqueles que estão à sua frente também o deverão ser.

No RE nº 598.099/MS, o STF deixou consignado que é possível que, em situação excepcionalíssima, a Administração deixe de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas. No entanto, essa situação deverá ser caracterizada pela superveniência, imprevisibilidade e gravidade.

b) O STF considera que, **comprovada a necessidade de pessoal e a existência de vaga**, configura preterição de candidato aprovado em concurso público o preenchimento da vaga, ainda que de forma **temporária**.⁷ Suponha, por exemplo, que existam vagas para determinado cargo público e comprovada necessidade de pessoal. Além disso, existem candidatos aprovados em concurso público no cadastro de reserva. Ao invés de chamá-los, todavia, a Administração faz diversas contratações temporárias. Claro está que os candidatos que estavam em cadastro de reserva foram preteridos.

c) Segundo o STJ, *"a aprovação do candidato dentro do **cadastro de reserva**, ainda que fora do número de vagas inicialmente previstas no edital do concurso público, confere-lhe o **direito subjetivo à nomeação** para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade do concurso, demonstrado o interesse da Administração Pública, **surgirem novas vagas**, seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento"*.⁸

d) Segundo o STF, a **eliminação do candidato** de concurso público que esteja **respondendo a inquérito ou ação penal**, sem sentença penal condenatória transitada em julgado, **fere o princípio da presunção de inocência**.⁹ Ora, se não houve sentença penal condenatória transitada em julgado, o candidato não pode ser considerado culpado (art. 5º, LVII).

Por outro lado, no caso de existência de sentença criminal transitada em julgado, a suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal ("condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos") **não impede a nomeação e posse** de candidato aprovado em concurso público, **desde que não incompatível com a infração penal praticada**, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da LEP (Lei nº 7.210/84). O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários.

⁷ AI 820065/GO, Rel. Min. Rosa Weber, j. 21.08.2012, p. 05.09.2012.

⁸ AgRg no RMS 38117 / BA, Julgamento em 18.12.2012.

⁹ AI 741.101-AgR, Rel. Min. Eros Grau. Julgamento em 28-4-2009



e) Segundo o STF, **não há direito à prova de segunda chamada** nos testes de aptidão física, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, **salvo disposição em contrário no edital**.¹⁰ Assim, em regra, inexistente direito à remarcação de teste de aptidão física em razão de problema pessoal de saúde.

f) Segundo o STF, é **inconstitucional** a fixação de **critério de desempate** em concursos públicos que **favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente federativo**.¹¹

Cabe destacar, entretanto, que o STF entende que *"é constitucional a remarcação do teste de aptidão física de **candidata que esteja grávida** à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público"*. Em outras palavras, no caso específico de candidata grávida, será admitida a remarcação do teste de aptidão física, mesmo que o edital não traga nenhuma previsão expressa quanto a essa possibilidade.¹²

Ainda nessa mesma temática, o STF diz ser possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, por candidato que invoca **escusa de consciência por motivo de crença religiosa**, desde que presentes a **razoabilidade da alteração**, a **preservação da igualdade entre todos os candidatos** e que **não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública**, que deverá decidir de maneira fundamentada.¹³

f) Segundo o STF, o edital de concurso público poderá estabelecer que a **classificação seja feita por unidade da federação**, ainda que disso resulte que um candidato possa se classificar, em uma delas, com nota inferior ao que, em outra, não alcance a classificação respectiva. Assim, admite-se que a concorrência seja regionalizada. Isso é bastante comum. Pode existir um concurso com 15 vagas para Minas Gerais, 10 vagas para São Paulo e 30 vagas para o Rio de Janeiro. Os candidatos às vagas de Minas Gerais concorrerão apenas entre si, assim como os candidatos às vagas de São Paulo e do Rio de Janeiro.

g) Segundo o STF, o edital de um concurso público **não pode ser alterado, exceto** para corrigir erro material ou em virtude de imposição de lei. Nesse sentido, *"em face do princípio da legalidade, pode a Administração Pública, enquanto não concluído e homologado o concurso público, alterar as condições do certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie, visto que, antes do provimento do cargo, o candidato tem mera expectativa de direito à nomeação ou, se for o caso, à participação na segunda etapa do processo seletivo"*.

h) O Supremo Tribunal Federal entende que, caso uma questão de concurso cobre **assunto não incluso no edital**, **é possível o controle jurisdicional**, por ser o edital a lei do concurso. Entretanto, é bom que você saiba que esse controle não é possível, de acordo com o STF, quando se trata de avaliar os critérios de correção da banca examinadora, de analisar a formulação de questões ou de avaliar as respostas.

¹⁰ RE 630.733. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento em 15.05.2013.

¹¹ ADI 5.358, rel. Roberto Barroso, j. 30-11-2020, P, DJE de 15-12-2020].

¹² RE 1.058.333, rel. min. Luiz Fux, j. 21-11-2018, P, DJE de 27-7-2020, Tema 973.

¹³ RE 611874/DF (Tema 386), rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgamento em 19.11, 25.11 e 26.11.2020.



Para complementar, citamos **trecho de julgado** do STF relacionado a esse entendimento:

"o Poder Judiciário seria incompetente para substituir-se à banca examinadora de concurso público no reexame de critérios de correção das provas e de conteúdo das questões formuladas. Assentou-se que, existente previsão de determinado tema, cumpriria ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, os elementos que pudessem ser exigidos nas provas, de modo a abarcar todos os atos normativos e casos paradigmáticos existentes. Do contrário, significaria exigir-se das bancas examinadoras a previsão exaustiva, no edital de qualquer concurso, de todos os atos normativos e de todos os 'cases' atinentes a cada um dos pontos do conteúdo programático do concurso, o que fugiria à razoabilidade".¹⁴

i) Segundo o STJ, o candidato aprovado que foi **tardamente nomeado por força de decisão judicial não tem direito a ser indenizado** pelo período em que não trabalhou.¹⁵ Isso evita que continuem ocorrendo aquelas "indenizações milionárias" de servidores que conseguiram a nomeação quase vinte anos depois da realização do concurso, muitas vezes prestes a se aposentarem. Quem não conhece um caso desses? O STJ "acabou com a festa"!

j) Segundo o STF, na ocorrência de vaga, a Administração, ao provê-la, deve **primeiro oferecer ao servidor classificado em Concurso de Remoção**, para somente então nomear candidato habilitado em Concurso Público, ainda que já ocupe cargo de provimento efetivo pertencente ao Quadro de Pessoal do respectivo órgão.¹⁶ Com isso, impossibilita-se que o Auditor-Fiscal da Receita Federal que ficou durante anos na fronteira esperando por uma remoção veja a tão sonhada vaga em sua cidade natal ser ofertada a candidatos de um novo concurso público em detrimento dele. Isso já aconteceu no passado, pode acreditar!

l) Segundo o STF, a **cláusula de barreira** em concursos públicos (ou "cláusula de afunilamento") **é constitucional**.¹⁷ Essa cláusula é uma disposição editalícia que limita o número de participantes em fase posterior do certame. Seria o caso, por exemplo, de edital que prevê que serão convocados para a 2ª fase de um concurso apenas aqueles candidatos aprovados dentro do dobro do número de vagas. Para a Corte, a cláusula de barreira **não viola o princípio da isonomia**.

m) As **cláusulas eliminatórias** em concursos públicos também são **admitidas pelo STF**. Exemplo de cláusula eliminatória é a que estabelece uma pontuação mínima a ser atingida pelos candidatos na prova objetiva.

n) O STF decidiu que é inconstitucional lei estadual que isenta servidores públicos da taxa de inscrição em concursos públicos promovidos pela Administração Pública local, privilegiando, sem justificativa razoável para tanto, um grupo mais favorecido social e economicamente.¹⁸

¹⁴ MS 308060/DF, rel. Min. Luiz Fux, 28.08.2012.

¹⁵ EResp 1.117.974/RS, Corte Especial, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel.p/Acórdão Min. Teori Albino Zavascki, DJE 19.12.2011.

¹⁶ MS 31267 MS, Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.04.2012, p. 27.04.2012.

¹⁷ RE 635.739/AL. Rel. Min. Gilmar Mendes. 24.03.2011.

¹⁸ ADI 5818/CE, Rel. Min Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Dias Toffoli, j. 13.05.2022.



Após esse grande repertório jurisprudencial, continuamos no estudo do tema dos concursos públicos. Vejamos o que dispõe o art. 37, IV, CF/88:

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

Há muita confusão quanto ao significado do termo “prazo improrrogável”. Ora, sabemos que o **prazo de validade** do concurso público é de até 2 anos, **prorrogável** uma vez por igual período. Devemos considerar que findo esse período é que o prazo se torna improrrogável.

A CF/88 não impede que, no prazo de validade de um concurso, a Administração realize novo concurso para o mesmo cargo. No entanto, o art. 37, IV, estabelece a **prioridade de nomeação** para os **aprovados no concurso anterior** sobre os novos aprovados.

O art. 37, VIII, CF/88, assegura um percentual dos cargos e empregos públicos para com deficiência:

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

Note que é a **lei que definirá** os **critérios de admissão das pessoas com deficiência**, jamais o administrador público. Também é importante ressaltar que, de acordo com as atribuições do cargo, a lei poderá prever que não haverá reserva de vagas a essas pessoas. Nesse sentido, a Lei Federal nº 8.112/90 prevê, em seu art. 5º, § 2º, que:

§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.

Continuando nossa análise do art. 37 da Constituição, determina o texto constitucional que:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Esse dispositivo prevê a **contratação de pessoal sem concurso público**, por **tempo determinado**. Esse pessoal não ocupa cargo público e **não está sujeito ao regime estatutário** a que se submetem os servidores públicos titulares de cargo efetivo e em comissão. Em outras palavras, **não estão sujeitos à Lei nº 8.112/90**. Também não estão sujeitos à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a não ser nos termos em que a lei específica que os rege define.

Esses agentes públicos são estatutários, pois **têm seu próprio estatuto de regência**, que define seu regime jurídico. Exercem **função pública remunerada temporária**, tendo vínculo jurídico-administrativo com a Administração Pública. Sujeitam-se ao regime geral de previdência social (RGPS) e suas lides com o Poder Público contratante são de competência da Justiça comum, federal ou estadual (ou do Distrito Federal), conforme o caso.

Para a utilização do instituto da contratação temporária, exceção à contratação mediante concurso público, é necessário o **cumprimento de três requisitos**:



- a) Excepcional interesse público;
- b) Temporariedade da contratação;
- c) Hipóteses expressamente previstas em lei.

A lei mencionada como requisito será **editada pela entidade contratadora**, podendo ser federal, estadual, distrital ou municipal, conforme a respectiva competência constitucional. Contudo, **não será possível**, segundo o STF, a contratação temporária por lei que fixe "**hipóteses abrangentes e genéricas de contratação, sem definir qual a contingência fática emergencial apta a ensejá-la**", bem como para "**o exercício de serviços típicos de carreira e de cargos permanentes de Estado, sem concurso ou motivação de excepcional relevância**" que o justifique (STF, Pleno, ADI 3116/AP, decisão 14.02.2011). No mesmo sentido, é **inconstitucional** norma estadual que, de maneira genérica e abrangente, permite a convocação temporária de profissionais da área da educação sem prévio vínculo com a Administração Pública para suprir vacância de cargo público efetivo (STF, Pleno, ADPF 915/MG).

INDO MAIS FUNDO!



É inconstitucional norma estadual que, de maneira genérica e abrangente, permite a convocação temporária de profissionais da área da educação sem prévio vínculo com a Administração Pública para suprir vacância de cargo público efetivo (ADPF 915/MG, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento virtual finalizado em 20.5.2022, às 23:59).

HORA DE PRATICAR!



(CM Pacatuba – 2026 – adaptada) A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão.

Comentários:

De acordo com o art. 37, II, da CF/88, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração. Questão correta.

(TCE-SC – 2022) Nos termos da CF, o acesso a cargos públicos por estrangeiros é preceito constitucional dotado de eficácia limitada, dependendo de regulamentação para produzir efeitos.

Comentários:



O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o art. 37, I, da Constituição do Brasil consubstancia, relativamente ao acesso aos cargos públicos por estrangeiros, preceito constitucional dotado de eficácia limitada, dependendo de regulamentação para produzir efeitos, sendo assim, não autoaplicável. Questão correta.

Cargos em comissão e funções de confiança

No art. 37, inciso V, a Carta da República trata das funções de confiança e dos cargos em comissão:

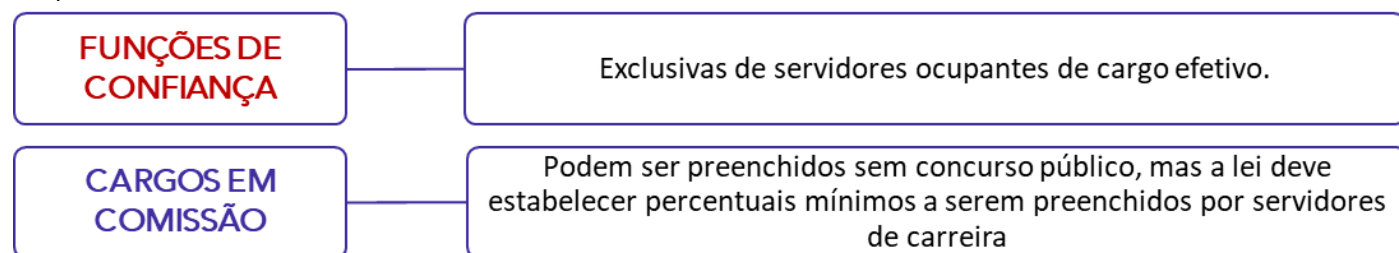
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

É importante que você não confunda **cargos em comissão** com **funções de confiança**. São coisas diferentes.

As funções de confiança são exercidas **exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo**, regra introduzida pela EC nº 19/98. Os cargos em comissão, por sua vez, são de **livre nomeação e exoneração**. Todavia, existe previsão em lei de um percentual mínimo dos cargos em comissão que devem ser ocupados por servidores de carreira.

Tanto os cargos em comissão quanto as funções de confiança destinam-se apenas às atribuições de **direção, chefia e assessoramento**. Nesse sentido, o STF já declarou a inconstitucionalidade de lei estadual que criou cargos em comissão com atribuições de natureza técnica. Em recente julgamento que ilustra o assunto,¹⁹ o STF decidiu ser **inválida** norma de um Estado-membro da federação que criava cargos comissionados de capelão nos órgãos de segurança pública daquele ente federativo. Afinal, a nomeação em cargos comissionados é admitida apenas para funções de direção, chefia ou assessoramento, que exigem **relação de confiança que justifique a livre nomeação e exoneração do servidor**.²⁰ No caso citado, os cargos em comissão criados se destinam a funções que **não pressupõem relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado**.

Esquematizando...



No que se refere a nomeações para cargos em comissão, é importante o **entendimento do STF sobre o nepotismo**, prática de nomear parentes para cargos em comissão e funções de confiança. A Corte considera ofensiva a prática do nepotismo, **vedando inclusive o "nepotismo**

¹⁹ ADI 6.669, Rel. Min. Nunes Marques, julgamento finalizado em 08.10.2021.

²⁰ RE 1.041.210 (Tema 1010), Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 27.09.2018.



cruzado", que ocorre quando dois agentes públicos nomeiam parentes um do outro, para mascarar a contratação.

O STF entende que a prática do nepotismo **ofende os princípios da moralidade e da impessoalidade**, devendo a vedação a essa prática ser observada por todos os Poderes da República e por todos os entes da Federação, independentemente de lei formal.

Que tal lermos a **Súmula Vinculante nº 13** em sua íntegra?

FIQUE ATENTO!



A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

Ainda sobre o nepotismo, vale transcrever uma decisão do STF:

A vedação ao nepotismo na Administração Pública **decorre diretamente da Constituição Federal e sua aplicação deve ser imediata e verticalizada**. Viola os princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia diploma legal que excepciona da vedação ao nepotismo os servidores que estivessem no exercício do cargo no momento de sua edição. [ADI 3.094, rel. min. Edson Fachin, j. 27-9-2019, P, DJE de 15-10-2019.]

É importante destacar que, segundo o entendimento predominante no STF, a vedação ao nepotismo **não alcança a nomeação para cargos políticos**. Assim, o governador de um Estado pode nomear seu irmão para o cargo de secretário estadual, por exemplo. Todavia, o assunto ainda será enfrentado pelo plenário da Corte no julgamento do RE 1.133.118 (Tema 1000 da sistemática de repercussão geral).

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Santa Luzia do Norte – 2026 - adaptada) Os cargos em comissão podem ser destinados a qualquer tipo de atividade administrativa, inclusive funções meramente operacionais.



Comentários:

Os cargos em comissão destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, não podendo ser utilizados para funções meramente operacionais ou burocráticas. Questão errada.

Direitos Sociais dos servidores públicos

Nesse tópico, estudaremos sobre os **direitos sociais** dos servidores públicos.

Inicialmente, comentamos sobre o **direito à associação sindical**, o qual é assegurado pelo art. 37, VI, CF/88:

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.

O servidor público tem, portanto, o poder de se associar a um sindicato. Entretanto, destaca-se que a Súmula nº 679 do STF **proíbe a convenção coletiva para fixação de vencimentos dos servidores públicos**. Destaca-se, ainda, que **aos militares são vedadas a sindicalização e a greve** (art. 142, IV, CF), sem exceção.

Os servidores públicos civis também têm o **direito de greve**, conforme art. 37, VII:

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites estabelecidos em lei específica.

Observe que, ao contrário do direito à associação sindical, que é uma norma constitucional de eficácia plena, o direito de greve do servidor público é uma **norma constitucional de eficácia limitada**. Em tese, **é necessária uma lei** para que os servidores públicos possam usufruir do direito de greve.

Como tal lei ainda não foi editada, o STF, no julgamento de três mandados de injunção (MIs 670, 708 e 712), adotando a posição concretista geral, determinou a **aplicação ao setor público, no que couber, da lei de greve vigente no setor privado** (Lei nº 7.783/1989) até a edição da lei regulamentadora.

Destaca-se, porém, que a Corte decidiu pela **inaplicabilidade do direito de greve** a determinados servidores públicos, como, por exemplo, **àqueles que atuam diretamente na área de segurança pública**, devido à índole de sua atividade. Segundo o Pretório Excelso, o *"exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública"* (STF, ARE 654.432, Tema 541, Rel. Min. Edson Fachin).

Mais recentemente, também examinando a problemática do direito de greve, o STF decidiu que a **Administração Pública deve descontar da remuneração** dos servidores públicos grevistas **os dias de paralisação**. O desconto da remuneração somente não será cabível quando ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.²¹

²¹ RE nº 693.456, Rel. Min. Dias Toffoli. Julg: 27.10.2016.



JURISPRUDÊNCIA



Vejam os alguns entendimentos importantes do STF acerca do exercício do direito de **greve** pelos servidores públicos:

- *A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.* (RE 693.456, Tema 531, Relm Min. Dias Toffoli)
- *1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 2 - É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da categoria.* (RE 654.432, Tema 541, Rel. Min. Edson Fachin)
- *Súmula 316-STF: A simples adesão à greve não constitui falta grave.*
- *A justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e fundações públicas.* (RE 846.854, Tema 544, Rel. Min. Luiz Fux)

A Carta Magna assegura, ainda, aos servidores públicos, os **seguintes direitos sociais** (art. 39, § 3º):

a) **Salário mínimo**, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Acerca da garantia da percepção de, no mínimo, um salário mínimo pelos servidores públicos, veja a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 964.659 (Tema 900 da Repercussão Geral): "**É defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho**". Ou seja, os servidores públicos NÃO podem perceber remuneração inferior ao salário mínimo, mesmo se trabalharem em jornada reduzida.

b) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

c) **Décimo terceiro salário** com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;



- d) Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
- e) **Salário-família** pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;
- f) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;
- g) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
- h) **Remuneração do serviço extraordinário** superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;
- i) Gozo de **férias anuais remuneradas** com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;
- j) **Licença à gestante**, sem prejuízo do emprego e do salário;
- l) **Licença-paternidade**, nos termos fixados em lei;
- m) Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
- n) Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;
- o) Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.

Embora a CF/88 relacione apenas esses direitos sociais, é plenamente possível que **leis específicas** de cada ente federativo criem gratificações, adicionais e outras vantagens. Deve-se considerar que a CF/88 estabelece um **nível de proteção mínima** em matéria de direitos sociais, nada impedindo que leis específicas aprofundem ainda mais essa proteção.

Nesse sentido, citamos o caso do **auxílio-alimentação**, que foi instituído no âmbito da União pela Lei nº 8.460/92 e tem o caráter de verdadeiro direito social. Segundo o STF, o auxílio-alimentação é **verba indenizatória** destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao **servidor que se encontrar no exercício de suas funções**, não se incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria. Nesse sentido, foi editada a Súmula Vinculante nº 55, que dispõe que "*o direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos*".

Remuneração dos servidores públicos

O artigo 37, inciso X, CF/88 estabelece o seguinte sobre a **remuneração dos servidores públicos**:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Antes de iniciarmos a análise do dispositivo, cumpre fazermos algumas elucidações. A remuneração dos agentes públicos pode se dar por meio de **subsídios**, **vencimentos** ou **salários**.



A primeira delas, o **subsídio**, é uma forma de remuneração fixada em **parcela única**, sem acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. É uma remuneração **obrigatória** para os **agentes políticos** e para **servidores públicos de determinadas carreiras** (Advocacia-Geral da União, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, procuradorias dos estados e do DF, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares). Além disso, pode ser **facultativamente** adotado, a critério do legislador ordinário, para servidores públicos organizados em carreira (art. 39, § 8º, CF).

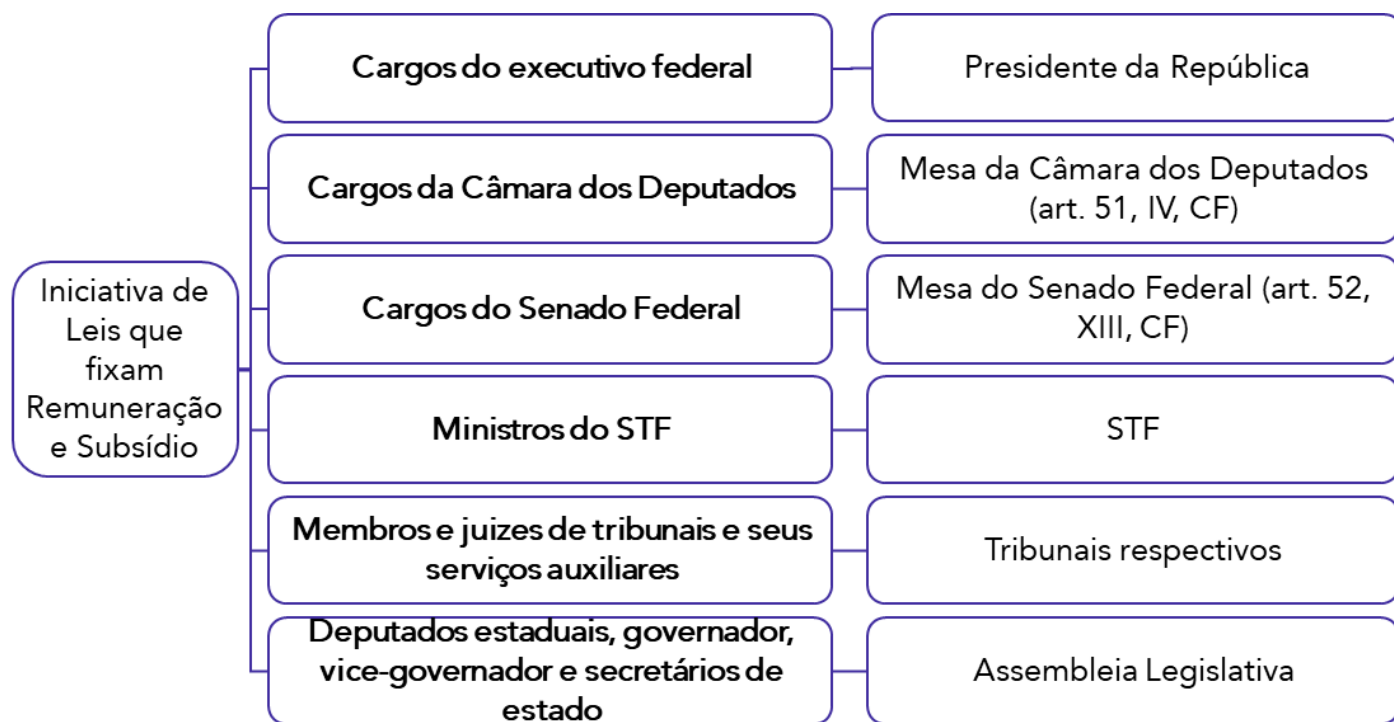
Vejam os que diz o art. 39, § 4º, CF/88 sobre o subsídio dos agentes políticos:

§ 4º - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

Já os **vencimentos** compreendem a **remuneração em sentido estrito**, percebida pelos servidores públicos. O artigo 41 da Lei 8.112/90 estabelece que remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

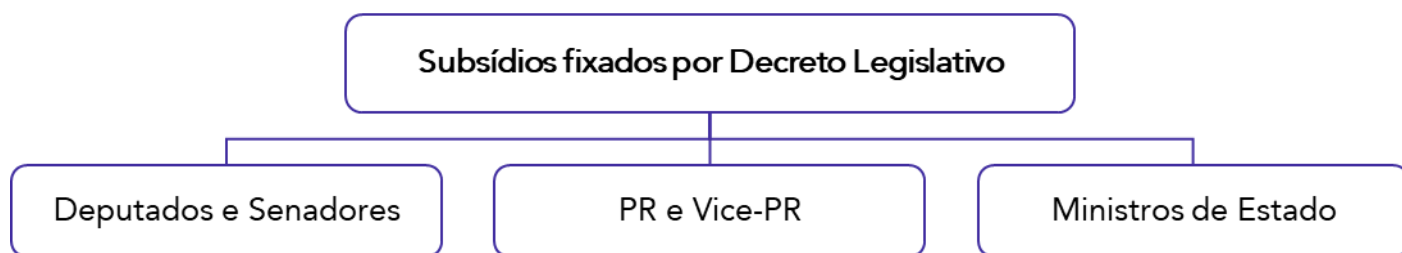
Finalmente, o **salário** é a forma remuneratória paga aos **empregados públicos**, contratados sob regime celetista. É o caso dos empregados de uma empresa pública, por exemplo.

A **iniciativa das leis que fixam a remuneração e o subsídio** dos agentes públicos depende do cargo a que se refiram. As principais estão previstas no esquema a seguir:



Alguns subsídios são fixados por decreto legislativo, dispensada a sanção do Presidente da República (art. 49, CF):





Embora a Constituição Federal mencione expressamente que é assegurada a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos, o STF entendeu de maneira diferente. Segundo a Corte, o Poder Executivo não é obrigado a encaminhar projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos. Há necessidade, todavia, de o Poder Executivo se pronunciar, de maneira fundamentada, sobre as razões pelas quais não propôs a revisão.²²

Dessa maneira, o STF respeitou a competência do Chefe do Poder Executivo para decidir se deverá ou não propor a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos. O não encaminhamento do projeto de lei não gera direito subjetivo à indenização.

A Emenda Constitucional nº 103, de 2019, incluiu uma importante vedação no texto constitucional, que certamente será objeto de provas futuras:

§ 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

Busca-se evitar que as gratificações recebidas por exercício de função de confiança ou de cargo em comissão sejam incorporadas à remuneração dos servidores. Uma vez perdida a função de confiança ou o cargo em comissão, o servidor deixará automaticamente de receber a gratificação correspondente. Note que esse dispositivo se aplica a todos os entes da federação, e não apenas à União.

O art. 37, XI, da CF/88 estabelece o denominado teto constitucional de remuneração dos servidores públicos. Vamos lê-lo na íntegra:

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal

²² RE 565.089, Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento em 25.09.2019



Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

Desse dispositivo, cuja redação é longa e complexa, é possível extrair o seguinte:

- a) A remuneração de todos os servidores e empregados públicos está sujeita a um **teto remuneratório geral do funcionalismo público**, que é o **subsídio dos Ministros do STF**.
- b) O texto constitucional prevê a existência de **subtetos remuneratórios** nos Municípios, Estados e Distrito Federal.
- c) Nos **Municípios**, a remuneração de **todos** os servidores e empregados públicos têm como limite o **subsídio do Prefeito**. Esse é o subteto remuneratório nos Municípios. Portanto, mesmo os servidores do Poder Legislativo de um Município têm como limite remuneratório o subsídio do Prefeito. O STF, inclusive, já definiu que norma estadual que estabeleça o subsídio de desembargador como teto de servidores municipais é **inconstitucional**.²³ Não há motivo para se cogitar a utilização do art. 37, § 12, da CF/88 para fixação de teto único diverso, pois essa previsão é direcionada apenas para servidores estaduais, esfera federativa na qual existem as alternativas de fixação de teto por poder ou de forma única.
- d) Nos **Estados e no Distrito Federal**, o subteto é **variável por Poder**. No Poder Executivo, o limite é o subsídio do Governador. No Poder Legislativo, o limite é o subsídio dos deputados estaduais e distritais. No Poder Judiciário, o limite é o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça (esse limite também se aplica aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos).

Segundo o STF, a instituição de **subtetos** remuneratórios com previsão de limites distintos para as entidades políticas, bem como para os Poderes, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal **não ofende o princípio da isonomia**.²⁴ Tal medida busca encorajar os entes federativos a proceder de forma particular quanto à limitação da remuneração do “seu” serviço público, visando obter soluções compatíveis com as respectivas **realidades financeiras**.

A **literalidade da CF/88** prevê que o **subsídio dos desembargadores** do Tribunal de Justiça está **limitado a 90,25% do subsídio dos Ministros do STF**. A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no STF com o objetivo de impedir que os magistrados estaduais tivessem seu subsídio limitado a esse montante. Como consequência, o STF decidiu que esse limite **não se aplica aos membros da magistratura estadual**, mas **apenas aos servidores do Poder Judiciário**.²⁵ Isso se deve ao caráter nacional e unitário do Poder Judiciário, considerando-se uma violação à isonomia estabelecer limites remuneratórios diferentes entre magistrados federais e estaduais.

A EC nº 47/2005 estabeleceu, ainda, a **possibilidade de que os Estados e o Distrito Federal**, mediante emenda à Constituição Estadual, **fixem um subteto único**, ao invés de termos subtetos específicos por Poder (art. 37, § 12). Quando isso ocorrer, o subteto único deverá ser o **subsídio dos desembargadores** do Tribunal de Justiça. Destaque-se que esse limite não será aplicável aos parlamentares (deputados estaduais, deputados distritais e vereadores).

²³ ADI 6811, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento finalizado em 20.8.2021.

²⁴ ADI 3855/DF e ADI 3872/DF, julgamento virtual finalizado em 26.11.2021.

²⁵ ADI 3.854/DF, Rel. Min. Cezar Peluso. Julgamento em 28.02.2007. No mesmo sentido: ADI 4014/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento em 07.12.2020.



Excetuam-se dos limites remuneratórios constitucionais as **parcelas indenizatórias fixadas em lei**. Por exemplo, diárias recebidas por um servidor público poderão fazer com que o valor por ele recebido ultrapasse o teto constitucional. Mesmo um agente público que recebe por subsídio poderá fazer jus à percepção de verbas indenizatórias.

No entanto, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 135, de 20 de dezembro de 2024, há uma particularidade em relação a essas parcelas indenizatórias. Veja o texto da CF/88 pós emenda:

Art. 37, § 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório expressamente previstas em lei ordinária, aprovada pelo Congresso Nacional, de caráter nacional, aplicada a todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos.

Portanto, as parcelas indenizatórias de caráter indenizatório devem estar previstas em **lei ordinária nacional**, aprovada pelo Congresso Nacional e que se aplica **simultaneamente** a **todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos** (Ministério Público e Tribunais de Contas, por exemplo).

Novamente, para facilitar a memorização do dispositivo, sintetizaremos as principais regras referentes ao teto constitucional na tabela a seguir:

TETO	CARGOS
Subsídio dos Ministros do STF	Todos, em qualquer esfera da Federação
Subsídio do Prefeito	Todos os cargos municipais
Subsídio do Governador	Todos os cargos do Executivo estadual
Subsídio dos deputados estaduais e distritais	Todos os cargos do Legislativo estadual
Subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça	Teto obrigatório para os servidores do Judiciário estadual (exceto juízes, por determinação do STF)
Subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça (até 90,25% do subsídio dos Ministros do STF)	Teto facultativo para os Estados e Distrito Federal (não se aplica a deputados estaduais e a distritais, nem a vereadores)

No que se refere ao **salário dos empregados públicos** das empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias, os **tetos só se aplicam** às que **receberem recursos** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios **para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral** (CF, art. 37, §9º). São as chamadas "empresas estatais dependentes".

Ainda sobre o sistema remuneratório dos servidores públicos, vejamos o que dispõe o art. 37, XII:

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;



Esse dispositivo consagra que os **vencimentos pagos aos servidores do Poder Executivo** são um **limite** aos valores pagos pelos outros Poderes a seus servidores. É claro que isso vale para cargos cujas atribuições sejam semelhantes.

O art. 37, XIII, CF/88, busca **impedir** que o legislador ordinário estabeleça **reajustes automáticos** de remuneração ou aumentos em cascata:

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

Sobre o assunto, o STF já declarou a **inconstitucionalidade** de lei estadual que estabelecia vinculação entre o **reajuste dos subsídios do Governador ao reajuste concedido aos servidores públicos estaduais**.²⁶ Na mesma linha, é inconstitucional a norma de Constituição Estadual que estabeleça que os vencimentos de servidores do Poder Judiciário não poderão exceder um percentual da remuneração dos juízes.²⁷

É importante salientar também que é **inconstitucional** norma estadual que vincule **subsídios de agentes políticos de distintos entes federativos**, de modo que qualquer aumento no valor dos subsídios de um resulte, automaticamente, aumento no de outro.²⁸ Com isso, evita-se o chamado "efeito repique" ou "efeito cascata".

Destacamos, ainda, o que dispõe a Súmula Vinculante nº 42, do STF: "*É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária*". Essa norma evita os chamados "**aumentos em cascata**" ou "efeito dominó".

O art. 37, XIV, da CF/88 determina que os **acréscimos pecuniários** percebidos por servidor público **não serão computados nem acumulados** para fins de **concessão de acréscimos ulteriores**.

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

Com esse dispositivo, busca-se impedir uma situação bastante comum no passado. Depois de exercer durante certo período uma função gratificada, o **servidor a incorporava a seu vencimento**. Ao assumir uma nova função, o valor dela seria calculado levando-se em consideração o seu vencimento já acrescido da gratificação anterior. Com essa incidência cumulativa, havia servidores ganhando valores totais de remuneração bastante elevados.

Assim, atualmente, o entendimento que se tem é o de que qualquer **gratificação ou adicional** terá como **base de cálculo o vencimento básico** do servidor público. Veda-se, dessa forma, a incidência de adicionais "*em cascata*", o chamado "efeito-repique".

O art. 37, garante a **irredutibilidade dos vencimentos** dos cargos públicos:

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

²⁶ ADI. 3.491/RS, Rel. Min Carlos Ayres Britto. Julgamento em 27.09.2006.

²⁷ ADI 145/CE. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 20.06.2018.

²⁸ ADI 6468/SE, relator Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 2.8.2021.



Segundo o STF, essa garantia **não impede** a **criação ou majoração de tributos** incidentes sobre os subsídios, os vencimentos, a aposentadoria e a pensão. Além disso, a forma de cálculo dos vencimentos pode ser modificada, apenas o valor deles é que não.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Cerro Negro – 2026 - adaptada) A remuneração dos servidores públicos pode ser fixada ou alterada por ato administrativo, desde que exista previsão orçamentária suficiente.

Comentários:

A remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, conforme o art. 37, X, da CF/88. A existência de previsão orçamentária, por si só, não autoriza ato administrativo para modificar a remuneração. Questão errada.

(PGE-RJ – 2022) Surge o direito subjetivo ao recebimento da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos a partir da previsão de seu percentual na lei de diretrizes orçamentárias. Para o STF, nesse caso, é irrelevante a existência, ou não, de dotação na lei orçamentária anual.

Comentários:

A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, **cumulativamente**, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além disso, o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/88, **não gera direito subjetivo** à indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. Questão errada.

(TELEBRAS – 2022) Em regra, é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário à remuneração do cargo efetivo, porém é permitida essa incorporação quando a vantagem for vinculada ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão.

Comentários:

A CF/88 veda expressamente qualquer tipo de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Em relação aos cargos em comissão, não há qualquer previsão constitucional a respeito, o que torna a assertiva incorreta. Questão errada.

Acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas

A Constituição Federal prevê, como regra geral, a **vedação à acumulação remunerada** de cargos, empregos e funções públicas. Essa proibição de acumular **também se estende** àqueles que ocupam empregos e funções em **autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista**, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.



A **proibição de acumular é ampla**, alcançando **todas as esferas de governo** (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), **todos os Poderes** (Legislativo, Executivo e Judiciário) e **toda a Administração Pública** (direta ou indireta). Assim, uma pessoa que ocupe cargo público federal (qualquer que seja o Poder) não poderá, em regra, acumulá-lo com um cargo público em outra esfera de governo (federal, estadual ou municipal).

A Constituição Federal de 1988 estabelece **exceções** à regra geral de proibição de acumulação de cargos. Vejamos o que dispõe o art. 37, XVI:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

- a) a de dois cargos de professor;
- b) a de um cargo de professor com outro de qualquer natureza;
- c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

Assim, é possível a acumulação de cargos públicos em certos casos, mas mesmo assim **é necessário que exista compatibilidade de horários**. São admissíveis a acumulação de:

- a) **2 cargos de professor**. É possível, por exemplo, que uma pessoa atue como professor em duas universidades públicas.
- b) **1 cargo de professor com outro de qualquer natureza**. Antes da EC nº 138/2025, a CF/88 falava em cargo técnico ou científico. Agora, não há mais tal exigência, podendo-se cumular um cargo público de professor com outro cargo público de **qualquer natureza**, mesmo que não tenha característica de cargo técnico ou científico.
- c) **2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde**. É possível, por exemplo, que um indivíduo tenha 2 cargos públicos de médico, no mesmo órgão ou em órgãos públicos diferentes. O art. 17, § 1º, do ADCT, fala especificamente da situação de médico militar na administração pública direta, que pode acumular dois cargos ou empregos privativos de médico. Vale reforçar que não são apenas os médicos que podem acumular dois cargos públicos, ok? Dentistas, farmacêuticos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e todos os demais profissionais de saúde, de nível médio ou nível superior, também podem acumular.

INDO MAIS FUNDO!



Segundo o STF, o art. 37, XVI, "c", da Constituição Federal autoriza a acumulação de dois cargos de médico, não sendo compatível interpretação ampliada para abranger no conceito o cargo de perito criminal com especialidade em medicina veterinária.

A vedação à acumulação remunerada de cargos diz respeito apenas a **atribuições públicas**. Ela **não alcança atividades privadas**. O servidor público poderá, então, exercer atividades privadas, desde que não sejam incompatíveis com o regime jurídico próprio do cargo. Por exemplo, a Lei nº 8.112/90 proíbe que servidores públicos participem da gerência ou administração de sociedade privada.

A Constituição estabelece, ainda, **outras possibilidades de acumulação de cargos**. Destaque-se, porém, que, em todo e qualquer caso de acumulação, haverá necessidade de **compatibilidade de horários**.

Vejam a tabela abaixo:

ARTIGO DA CF	PERMISSÃO
Art. 38, III	Acúmulo do cargo de vereador e outro cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo
Art. 95, parágrafo único, I	Permissão para que juízes exerçam o magistério
Art. 128, § 5º, II, "d"	Permissão para que membros do Ministério Público exerçam o magistério
Art. 142, § 3º (<u>inserido pela EC nº 77/2014</u>)	Militares das Forças Armadas podem exercer outro cargo ou emprego privativo de profissional de saúde, com profissões regulamentadas. Nessa situação, deverá haver <u>prevalência da atividade militar</u>
Art. 42, § 3º (<u>inserido pela EC nº 101/2019</u>)	Militares dos estados (policiais militares e bombeiros militares) podem acumular seu cargo público com: i) 1 cargo público de professor; ii) outro cargo público de qualquer natureza, caso o militar estadual ocupe cargo de professor na respectiva corporação militar; e iii) 1 cargo ou emprego privativo de profissional de saúde, com profissões regulamentadas, caso o militar ocupe cargo de profissional de saúde na respectiva corporação militar. Nessas situações, deverá haver <u>prevalência da atividade militar</u>

Um tema que sempre gerou controvérsias no âmbito do Direito Administrativo era saber se, **havendo acumulação de cargos públicos**, o teto constitucional deveria ser observado em relação à **soma das remunerações** ou se deveria ser considerado **para cada cargo, isoladamente**.



Por exemplo, suponha que José seja professor de universidade pública e, ao mesmo tempo, exerça um cargo público de qualquer natureza. Para fins de aplicação do teto constitucional, deve ser observada a soma das remunerações desses dois cargos ou a remuneração de cada cargo, isoladamente?

Esse tema **dividiu a doutrina e a jurisprudência durante muito tempo**. No âmbito do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) chegou a editar Resolução estabelecendo que as verbas permanentes relativas à remuneração ou provento decorrente do exercício do magistério estão excluídas da incidência do teto constitucional.

Em 2017, o **STF pacificou o entendimento**²⁹ a respeito do assunto, fixando a seguinte tese:

“Nos casos autorizados, constitucionalmente, de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”

Assim, a Corte entende que, **para fins de aplicação do teto constitucional, deve-se considerar a remuneração de cada cargo, isoladamente**. Aplicar o teto constitucional à soma das remunerações dos cargos representaria uma violação à irredutibilidade de vencimentos, desrespeito ao princípio da estabilidade, desvalorização do valor do trabalho e ferimento ao princípio da igualdade.

INDO MAIS FUNDO!



É possível a **acumulação de aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis**. Desse modo, admite-se a acumulação de aposentadoria no cargo de professor com aposentadoria em outro cargo de qualquer natureza, inclusive cargo técnico ou científico.

O art. 37, §10, CF/88 estabelece importante regra sobre os proventos de aposentadoria. Como regra geral, **é vedada a acumulação de proventos de aposentadoria** pagos pelo regime próprio de previdência social (RPPS) **com a remuneração do cargo em atividade**. Suponha, por exemplo, que João se aposente como Analista Judiciário. Depois de aposentado, ele é aprovado e toma posse no cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Poderá ele acumular a aposentadoria com a remuneração do cargo de Auditor? A resposta é não, nos termos do art. 37, §10, CF/88.

§ 10 - É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

²⁹ RE 602.043 e RE 612.975. Rel. Min. Marco Aurélio. 27.04.2017.



Há **3 (três) exceções** à vedação de percepção simultânea de proventos de aposentadoria do RPPS com a remuneração do cargo em atividade:

- a) **Cargos acumuláveis**: um Analista Judiciário aposentado não pode receber os proventos de sua aposentadoria com a remuneração do cargo de Auditor-Fiscal RFB. No entanto, é possível que um Analista Judiciário receba os proventos de sua aposentadoria e, além disso, a remuneração de um cargo público de professor. Isso será possível porque os dois cargos (Analista Judiciário e professor) são acumuláveis.
- b) **Cargos eletivos**: um Analista Judiciário aposentado pode receber os proventos de sua aposentadoria e a remuneração do cargo de Deputado Federal, para o qual foi eleito.
- c) **Cargos em comissão**: suponha que um Delegado da Polícia Federal se aposente e, após isso, seja nomeado Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN). Como se trata de cargo em comissão, ele poderá acumular a remuneração do cargo com os proventos de aposentadoria no cargo de Delegado da Polícia Federal.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. N. Horizonte – 2026 – adaptada) A proibição de acumulação não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista, por possuírem personalidade jurídica de direito privado.

Comentários:

A proibição de acumulação de cargos, empregos e funções públicas também se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista, pois o art. 37, XVII, da CF/88 expressamente inclui essas entidades. Questão errada.

(TCE-SC – 2022) Em situações jurídicas em que a CF autorize a acumulação de cargos, o teto remuneratório será considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório das remunerações.

Comentários:

O STF firmou posição, em sede de repercussão geral, no sentido de que, nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido. Questão correta.

Servidores Públicos e Mandato Eletivo

O art. 38 da Carta Magna traz as **regras aplicáveis** aos servidores que estiverem no **exercício de mandato eletivo**:

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:



- I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;
- II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
- III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;
- IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;
- V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem.

Qualquer que seja o mandato eletivo federal, estadual ou distrital, o **servidor ficará afastado** do seu cargo, emprego ou função (art. 38, I). Não importa se ele está ocupando um cargo no **Poder Executivo** (Presidente ou Governador) ou no **Poder Legislativo** (Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual ou Deputado Distrital). Se ele estiver exercendo **mandato eletivo federal, estadual ou distrital**, ocorrerá o **afastamento do cargo**. Destaque-se que essa regra de afastamento vale tanto para os servidores ocupantes de cargo efetivo quanto para os ocupantes de cargo em comissão.

E qual remuneração será recebida pelo servidor afastado para exercer mandato eletivo federal, estadual ou distrital?

Essa é uma boa pergunta. Ele receberá a **remuneração do mandato eletivo**, obrigatoriamente.

E se o servidor público for investido em mandato eletivo municipal?

Nesse caso, temos regras diferentes. O servidor que for investido no **mandato de Prefeito** será **afastado do cargo** e poderá **optar pela remuneração** do seu cargo ou pela remuneração do mandato eletivo.

Por outro lado, o servidor investido no mandato de **Vereador** poderá **acumular** os dois cargos (mandato eletivo e cargo público), desde que **haja compatibilidade de horários**. Receberá, nesse caso, as duas remunerações. Se **não houver compatibilidade de horários**, o servidor investido no mandato de Vereador será **afastado do cargo**, podendo **optar pela remuneração**.

Todas essas regras são sintetizadas a seguir:

CARGO ELETIVO	REGRA
Cargos do Executivo ou do Legislativo Federal, Estadual ou Distrital	Afastamento do cargo efetivo ou em comissão, função ou emprego público. A remuneração percebida será a do cargo eletivo .
Prefeito	Afastamento do cargo efetivo ou em comissão, função ou emprego público. A remuneração poderá ser a do cargo eletivo ou a do cargo efetivo ou em comissão,



	função ou emprego público, de acordo com a opção do servidor.
Vereador	Poderá, caso haja compatibilidade de horários, acumular o cargo político com o cargo efetivo ou em comissão, função ou emprego público. Nesse caso, receberá as duas remunerações. Caso não haja compatibilidade, será afastado do cargo efetivo ou em comissão, função ou emprego público, podendo optar pela remuneração de qualquer um deles.

O art. 38, IV, da CF/88 determina, ainda, que nos **casos de afastamento** do servidor, seu **tempo de exercício no mandato eletivo será contado como tempo de serviço** para todos os efeitos legais, **exceto para promoção por merecimento**.

Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento para o exercício de mandato eletivo, o servidor **permanecerá filiado ao respectivo RPPS** (Regime Próprio de Previdência Social). Assim, o tempo de afastamento será considerado para fins de aposentadoria, devendo o servidor continuar contribuindo para o RPPS de sua origem (art. 38, inciso V, CF/88).

HORA DE PRATICAR!



(PM-MG – 2026 - adaptada) Investido no mandato de Vereador, será afastado do cargo, emprego ou função, ainda que haja compatibilidade de horários, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.

Comentários:

Nos termos do art. 38, III, da CF/88, se o Vereador for servidor público e houver compatibilidade de horários, ele não será afastado do cargo, emprego ou função, podendo acumular as remunerações. O afastamento ocorre se não houver compatibilidade de horários, hipótese em que poderá optar pela remuneração. Questão errada.

Regime Jurídico dos Servidores Públicos

A redação originária do *caput* do art. 39 da Constituição Federal estabelecia a obrigatoriedade de um **regime jurídico único** no âmbito de cada ente federativo, de modo que a forma de contratação e os planos de carreira dos servidores públicos fossem unificados. Exemplificando: ao realizar um concurso público e admitir novos servidores, um município somente poderia fazê-lo filiando esses novos servidores ao regime estatutário existente. Não se permitia que o ente federativo pudesse admitir servidores de determinada carreira pela via estatutária e outros empregados, de outra carreira, pela contratação via CLT. Permitia-se, tão somente, a existência de um único regime jurídico (ou todos estatutários ou todos celetistas). Todos os servidores do ente estariam submetidos às mesmas regras.

Veja a **redação original** do *caput* do art. 39:



Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

Por meio da Emenda Constitucional nº 19/1998, houve alteração na redação do art. 39 da CF/88, que passou a permitir **flexibilização** na forma de contratação de servidores públicos. Acabava-se com o regime jurídico único e permitia-se que os entes federativos adotassem regimes jurídicos diferentes para seus servidores. Poderia haver **coexistência dos regimes estatutário e celetista** no âmbito de um ente federado, conforme as necessidades administrativas. Isso, de certa forma, daria flexibilidade para a admissão de pessoal para a Administração Pública.

Todavia, em 1999, foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (ADI 2.135/DF) que questionava a alteração no texto do art. 39 por vício formal no processo legislativo e também por haver uma suposta ameaça a direitos e garantias dos servidores públicos. O STF deferiu o pedido liminar daquela ação e, em decisão cautelar tomada no ano de 2008, suspendeu a redação do art. 39 dada pela Emenda nº 19/1998, restaurando a redação original do dispositivo atacado.

No entanto, recentemente o STF enfrentou e julgou o mérito da ADI 2.135/DF. Ao concluir o julgamento, a Suprema Corte julgou **constitucional** a redação do art. 39 dada pela EC nº 19/1998, **devendo ser considerada, para fins de estudo, a seguinte redação:**

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

- I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;
- II - os requisitos para a investidura;
- III - as peculiaridades dos cargos.

Vale lembrar que a decisão de mérito do STF, que ocorreu no dia 06/11/2024 e que foi publicada em 03/06/2025, tem efeitos *ex nunc*, ou prospectivos. Significa dizer que somente a partir da publicação da decisão é que os entes federativos poderão passar a adotar a flexibilização do regime de contratação, podendo ora admitir servidores estatutários, ora celetistas. No entanto, é necessária aprovação de lei para, por exemplo, alterar um cargo estatutário para o regime celetista. A decisão do STF também vedou mudanças retroativas no regime jurídico dos atuais servidores públicos, de modo a preservar a estabilidade administrativa e previdenciária.

O art. 39, § 1º, CF/88, determina os **aspectos a serem observados** quando da **fixação da remuneração** dos servidores públicos. São eles:

- a) A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;
- b) Os requisitos para a investidura;



c) As peculiaridades dos cargos.

Instituído pela Reforma do Aparelho do Estado, que pretendeu implantar o modelo Gerencial de Administração Pública no Brasil (Emenda Constitucional nº 19, de 1998), esse dispositivo visa garantir uma **maior remuneração aos cargos de maior complexidade e responsabilidade**, bem como àqueles que exigem **maior especialização** como requisito para a investidura. Busca-se, com isso, **garantir a isonomia** na remuneração dos servidores públicos, tratando-se desigualmente os desiguais.

O art. 41, da CF/88 traz regras acerca da **estabilidade dos servidores públicos** e sobre hipóteses de **perda do cargo**.

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

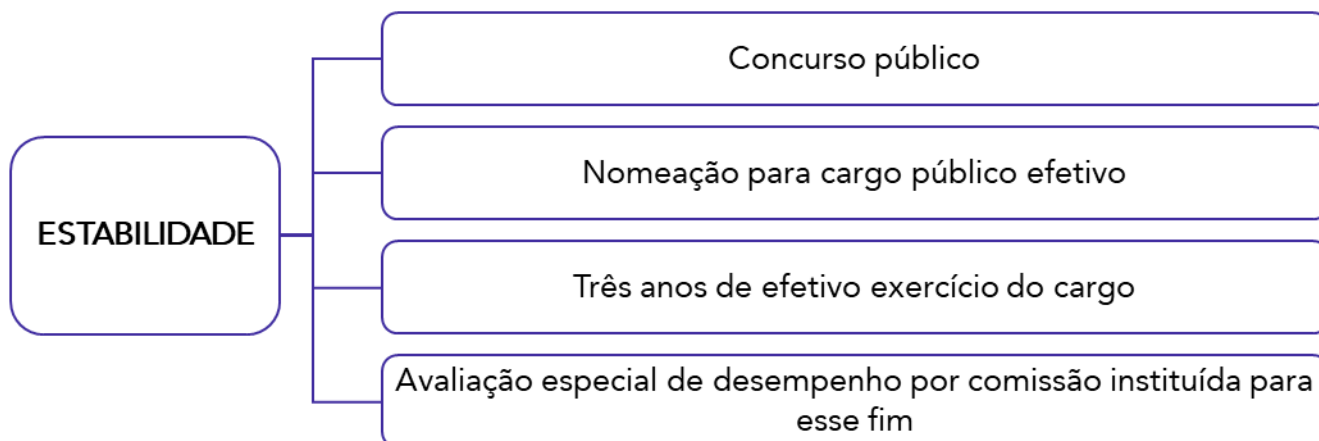
§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

A estabilidade aplica-se aos servidores públicos estatutários **ocupantes de cargos efetivos**. Não cabe falar em estabilidade para servidores ocupantes de cargos em comissão. Para aquisição da estabilidade, são necessários **quatro requisitos**:

- a) Aprovação em concurso público;
- b) Nomeação para cargo público efetivo;
- c) 3 (três) anos de efetivo exercício do cargo;
- d) Avaliação especial de desempenho por comissão instituída para esse fim (art. 41, § 4º).





O servidor estável somente poderá **perder o cargo** nas hipóteses do art. 41, § 1º e do art. 169, § 3º:

- a) **Sentença judicial transitada em julgado**. Suponha que uma decisão judicial transitada em julgado condene o servidor por improbidade administrativa. Uma das consequências será a perda do cargo público.
- b) **Processo administrativo** em que lhe seja assegurada ampla defesa. Após um processo administrativo regular, o servidor público que cometeu alguma falta grave poderá ser demitido, perdendo o cargo público.
- c) **Procedimento de avaliação periódica de desempenho**, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. O servidor também poderá perder o cargo por insuficiência de desempenho.
- d) **Excesso de despesa com pessoal** (art. 169, § 3º). As despesas com pessoal estão limitadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000). Caso esses **limites sejam descumpridos**, o Poder Executivo deverá adotar certas medidas: i) redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; ii) exoneração de servidores não estáveis. Se essas medidas não forem suficientes, o **servidor estável pode vir a perder o cargo**.

FIQUE ATENTO!



O **termo inicial** para contagem do prazo para aquisição de estabilidade é a **data da entrada em exercício** (e não a data da posse ou da nomeação!).

O artigo 41, § 2º trata, ainda, dos institutos da reintegração, recondução, disponibilidade e aproveitamento, aplicáveis unicamente a servidores estáveis.

A **reintegração** é forma de provimento que se aplica quando um **servidor estável é demitido** e, depois, **retorna ao cargo** anteriormente ocupado, por ter sua demissão invalidada por sentença judicial. Suponha, por exemplo, que Mário, servidor estável do INSS, é demitido através de



processo administrativo. Após isso, ele ingressa com ação judicial e sobrevém sentença que invalida a demissão. Mário irá retornar ao seu cargo no INSS: ocorrerá reintegração.

Vamos a outra situação...

Mário, servidor estável do INSS, é demitido por meio de processo administrativo no qual lhe é assegurada ampla defesa. Pedro, servidor do IBAMA, é aprovado no concurso do INSS e nomeado para o cargo antes ocupado por Mário. Após ingressar com ação judicial e passados alguns anos, Mário é reintegrado ao seu cargo no INSS, em virtude de sentença que cancela sua demissão. E o que acontece com Pedro? Pedro, se estável, será **reconduzido ao seu cargo de origem** (o IBAMA). Se não estável, Pedro poderá ser exonerado.

A **recondução** é, assim, forma de provimento caracterizado pelo **retorno de servidor estável ao seu cargo de origem** em razão de reintegração de servidor que anteriormente ocupava o cargo.³⁰ Destaque-se que não haverá qualquer indenização a Pedro.

Há 2 (duas) outras possibilidades de se resolver a situação de Pedro. A reintegração de Mário poderá ensejar: i) o **aproveitamento** de Pedro em outro cargo; ou ii) colocação de Pedro **em disponibilidade**, com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

Para fixar nosso entendimento, transcrevo novamente o art. 41, § 2º:

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele **reintegrado**, e o eventual ocupante da vaga, se estável, **reconduzido** ao cargo de origem, sem direito a indenização, **aproveitado** em outro cargo ou **posto em disponibilidade** com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

O art. 41, § 3º, trata de outra hipótese de disponibilidade de servidor público:

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

A **extinção de cargo público ou declaração de sua desnecessidade** ensejará a colocação do servidor estável em disponibilidade, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Isso ocorrerá, por exemplo, quando um órgão público ou mesmo uma entidade da administração indireta for extinta. O **servidor estável** ficará **em disponibilidade** até que seja aproveitado em outro órgão. Cabe enfatizar que a colocação em disponibilidade é sempre feita com **remuneração proporcional ao tempo de serviço**.

Reintegração	Provimento que ocorre quando o servidor estável DEMITIDO retorna ao cargo anteriormente ocupado, por ter sua demissão invalidada por sentença judicial.
Recondução, aproveitamento e disponibilidade	Se a vaga do reintegrado estiver ocupada por servidor ESTÁVEL , ele será reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade , com remuneração proporcional ao tempo de serviço

³⁰ Essa é a única hipótese constitucional de recondução. A Lei nº 8.112/90 estabelece que outra hipótese de recondução é a inabilitação em estágio probatório relativa a outro cargo.



Disponibilidade

Extinto o cargo ou **declarada a sua desnecessidade**, o **servidor estável** ficará em **disponibilidade**, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

HORA DE PRATICAR!



(TELEBRAS – 2022) Em que pese a estabilidade dos servidores e servidoras em efetivo exercício três anos após a nomeação para cargo de provimento efetivo em virtude da aprovação em concurso público, estes poderão perder o cargo em razão de sentença judicial transitada em julgado e mediante processo administrativo que observe a ampla defesa.

Comentários:

De acordo com a literalidade do art. 41, da CF/88, o servidor público estável poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, de processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa ou de procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada sempre a ampla defesa. Questão correta.

Estabilidade Extraordinária

Para maior aprofundamento no tema “estabilidade”, faz-se necessário o estudo do art. 19 do ADCT da Constituição. Segundo o dispositivo, os **servidores públicos civis** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, **em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados**, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição (ou seja, via concurso público!), são **considerados estáveis no serviço público**. Trata-se da chamada **estabilidade extraordinária** ou excepcional.

Essa estabilidade é diferente daquela prevista no art. 41 da Carta Magna, a chamada estabilidade ordinária. Na ordinária, a estabilidade dá-se para servidores investidos em cargos mediante concurso público. Na extraordinária, garante-se aos servidores o exercício das funções públicas que desempenhavam quando da promulgação da CF/88. Esses servidores, para que possam se efetivar, deverão, de qualquer maneira, se submeter a concurso público.

O concurso público é, afinal, a **única forma de investidura em cargo público de provimento efetivo** prevista no ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, entende o STF que são inconstitucionais todas as demais formas de admissão, investidura em cargos públicos ou inserção em carreira daqueles servidores estabilizados na forma do art. 19 do ADCT.³¹ Por seu caráter didático, vale a leitura da lição da Ministra Cármen Lúcia:

A norma do art. 19 do ADCT da Constituição brasileira possibilita o surgimento das seguintes situações: a) o servidor é estável por força do art. 19 do ADCT e não ocupa cargo de provimento efetivo; b) o servidor que se tornou estável nos termos do art. 19 do ADCT ocupa cargo de provimento efetivo após ter sido aprovado em concurso público para o provimento deste cargo;

³¹ STF, ADI nº 180/RS; RE nº 157214/PA.



c) o servidor ocupa cargo de provimento efetivo em razão de aprovação em concurso público e é estável nos termos do art. 41 da CR. O STF já se manifestou sobre essas hipóteses e, quanto às listadas nos itens a e b, firmou o entendimento de que, independentemente da estabilidade, a efetividade no cargo será obtida pela imprescindível observância do art. 37, II, da CR.³²

Também é elucidativa a lição do Ministro Maurício Corrêa:

*Efetividade e estabilidade. Não há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo. Estabilidade: art. 41 da CF e art. 19 do ADCT. A vigente Constituição estipulou duas modalidades de estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 41 (...). A nomeação em caráter efetivo constitui-se em condição primordial para a aquisição da estabilidade, que é conferida ao funcionário público investido em cargo, para o qual foi nomeado em virtude de concurso público. A segunda, prevista no art. 19 do ADCT, é um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos da promulgação da Constituição. Preenchidas as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito à progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. O servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/1988 é estável no cargo para o qual fora contratado pela administração pública, mas não é efetivo. Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da CF. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título.*³³

No que se refere à **contagem do prazo mínimo de cinco anos de exercício** da função antes da promulgação da CF/88 para a aquisição da estabilidade, entende o STF que, **no caso dos professores, breves intervalos nas contratações**, decorrentes mesmo da natureza do serviço (magistério), **não descaracterizam o direito do servidor**.

Também **eventuais faltas ao serviço não obstam** a aquisição da estabilidade extraordinária. Para o STF, a assiduidade absoluta não foi erigida em requisito essencial de estabilidade do art. 19 das Disposições Transitórias.³⁴

A estabilidade extraordinária **não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão**, nem aos que a lei declare de livre exoneração (demissíveis *ad nutum*), conforme disposição do § 2º do art. 19 do ADCT. Também **não se aplica aos professores de nível superior** (ou seja, aos docentes das universidades), nos termos da lei (art. 19, § 3º, ADCT).

³² ADI 114, voto da Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 26-11-2009, Plenário, DJE de 3-10-2011.

³³ RE 167.635, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 17-9-1996, Segunda Turma, DJ de 7-2-1997.

³⁴ RE 187.955, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 15-10-1999, Primeira Turma, DJ de 5-11-1999.



INDO MAIS FUNDO!



É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que essa regra transitória **não prevê o direito à efetividade**, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014) (ARE 1306505/AC, relator Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 28.3.2022).

Regime Previdenciário dos Servidores Públicos

O artigo 40 da CF/88 trata do **regime previdenciário** aplicável aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. Esse regime previdenciário **é denominado RPPS** (Regime Próprio de Previdência Social) e **difere do RGPS** (Regime Geral de Previdência Social).

Enquanto o **RPPS se aplica aos servidores públicos efetivos**, o **RGPS aplica-se**:

- a) aos trabalhadores celetistas;
- b) aos agentes públicos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão;
- c) aos ocupantes de empregos públicos, abrangidos os empregados dos consórcios públicos e dos conselhos de fiscalização das profissões;³⁵
- d) aos ocupantes de funções temporárias; e
- e) ocupantes de mandatos eletivos. (*) Novidade instituída pela EC nº 103/2019.

Neste tópico da aula, iremos tratar do RPPS, que é aplicável aos servidores públicos titulares de cargos efetivos. Cabe destacar que, até a EC nº 103/2019 (Reforma da Previdência), **cada um dos entes federativos detinha competência para instituir regime de previdência** aplicável a seus servidores.

A Reforma da Previdência, entretanto, **vedou a criação de novos regimes previdenciários** pelos entes federativos, admitindo apenas aqueles que já existiam até a promulgação da EC nº 103/2019. Desse modo, Municípios que não tenham instituído seus regimes previdenciários **não poderão mais fazê-lo**.

Ainda com o objetivo de evitar a proliferação de regimes previdenciários, a **EC nº 103/2019 vedou a existência de mais de um regime próprio de previdência social** e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime **em cada ente federativo**, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais.

³⁵ ADI 5367, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 08-09-2020.



Para exemplificar, um determinado Estado da federação **só poderá ter um único RPPS**, sendo vedada a existência, nesse Estado, de um regime previdenciário aplicável aos servidores do Poder Executivo e outro aplicável aos servidores do Poder Legislativo. É o que se depreende a partir da leitura do art. 40, § 20, CF/88:

Art. 40 (...)

§ 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22.

Cabe anotar que os regimes de previdência instituídos pelos entes federativos **deverão seguir as diretrizes estabelecidas pelo art. 40**, da Constituição Federal de 1988, que é norma que vincula toda a Administração Pública, de todas as esferas da federação.

Que tal lermos, juntos, o *caput* do art. 40?

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Depreende-se da leitura do *caput* que o regime tem **caráter contributivo** e **solidário**. É **contributivo** porque contribuem para o financiamento do sistema (por meio de tributos) o **ente público, os servidores ativos, os aposentados e os pensionistas**. E é também **solidário**, pois busca **minimizar a desigualdade social** e garantir a todos os segurados condições dignas de vida por meio de tributação daqueles que podem arcar com esse ônus, inclusive de aposentados e pensionistas.

No art. 40, § 1º, modificado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, estão previstas as **hipóteses de concessão de aposentadoria** pelo **regime próprio** dos servidores públicos estatutários. Que tal o lermos na íntegra?

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;



II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;

III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.

A partir da leitura do dispositivo acima, podemos depreender que existem as seguintes formas de aposentadoria para os servidores públicos estatutários:

a) **Aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho:**

No passado, falava-se em "*aposentadoria por invalidez*". Agora, o termo correto é "*aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho*".

Nessa hipótese, o servidor será aposentado quando forem **preenchidas 2 (duas) condições**:

- a) O servidor estiver **permanentemente incapacitado** para o trabalho; e
- b) **Não for possível a readaptação** do servidor para o exercício de outro cargo.

Vale destacar que a readaptação é uma forma de provimento de cargos públicos que consiste na **investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis** com a limitação sofrida em sua capacidade física ou mental.

Dessa forma, caso o servidor público tenha limitações físicas ou mentais que o incapacitem para o trabalho, deve-se buscar, em primeiro lugar, a sua readaptação para outro cargo. Não sendo possível, aí sim é que caberá a concessão de "aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho".

Quando for concedida a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, **será obrigatória** a realização de **avaliações periódicas** para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo **ente federativo**.

O instituto da readaptação também é mencionado expressamente no § 13 do art. 37 da Constituição, inserido pela EC nº 103/2019:

§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.

A readaptação é forma de provimento em cargo público prevista **enquanto o servidor permanecer na condição de limitação** em sua capacidade física ou mental. Caso o servidor público retorne à sua capacidade plena, **ele voltará ao seu cargo de origem**. Por outro lado, caso ocorra uma piora em sua condição que impossibilite sua atividade laborativa, ele será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho.



Ao ser concedida a readaptação, devem ser **observados alguns critérios** pela Administração. Primeiro, o servidor público readaptado deverá ter a **habilitação necessária** para ocupar o cargo de destino. Por exemplo, se o cargo de destino exige nível superior em Contabilidade, ele deverá ter essa formação específica. Segundo, o servidor público readaptado deverá ter o **nível de escolaridade exigido** para o cargo de destino. Assim, um servidor que tenha apenas o nível médio não poderá, por exemplo, ser readaptado para o exercício de cargo de nível superior.

É importante destacar, ainda, que, o servidor readaptado **manterá a remuneração do seu cargo de origem**. Assim, não importa qual seja a remuneração do cargo de destino, se maior ou menor do que a do cargo de origem. A remuneração devida ao servidor readaptado será sempre aquela do seu cargo de origem.



O texto anterior à reforma promovida pela Emenda Constitucional nº 103/2019 previa a aposentadoria por "*invalidez permanente*". Você ainda encontrará algumas questões antigas com esse termo. Felizmente, o legislador constituinte substituiu esse nome por outro mais adequado à situação desses servidores, que se encontram incapacitados para o trabalho, mas não são, de forma alguma, "inválidos". Mesmo sem trabalhar no serviço público, eles têm valor inestimável para a sociedade.

b) Aposentadoria compulsória:

Até a edição da EC nº 88/2015 (conhecida como "PEC da Bengala"), os **servidores públicos** federais, estaduais e municipais deveriam se aposentar compulsoriamente aos **70 anos**. Chegando aos 70 anos, não havia outra alternativa senão a **aposentadoria compulsória**.

Com a EC nº 88/2015, a redação do art. 40, § 1º, II, foi modificada e passou a prever que os servidores públicos serão aposentados compulsoriamente aos **70 (setenta) anos de idade**, ou aos **75 (setenta e cinco) anos de idade**, na forma de **lei complementar**.

Como se vê, trata-se de **norma de eficácia limitada**, dependente de regulamentação para produzir todos os seus efeitos. Até que fosse editada a mencionada lei complementar, os servidores públicos continuariam se aposentando compulsoriamente aos 70 anos de idade.

Todavia, a lei regulamentadora já foi editada. É a Lei Complementar nº 152/2015, aplicável aos **servidores públicos de todas as esferas federativas**, bem como aos membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensorias Públicas e Tribunais de Contas. Assim, hoje, a aposentadoria compulsória de servidores públicos já se dá aos 75 (setenta e cinco) anos.

Segundo o STF, a **aposentadoria compulsória não se aplica** aos servidores ocupantes de **cargo exclusivamente em comissão**.³⁶ Isso porque a aposentadoria compulsória somente se destina aos

³⁶ RE 786540/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 15.12.2016.



ocupantes de cargo efetivo, inexistindo, inclusive, qualquer limite de idade para fins de nomeação para cargo em comissão.

INDO MAIS FUNDO!



A EC nº 88/2015 também inseriu um dispositivo no **Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)**, o qual trata da **aposentadoria compulsória** dos Ministros do STF, Ministros dos Tribunais Superiores e Ministros do TCU.

Segundo o art. 100, ADCT, **enquanto não entrar em vigor a lei complementar** mencionada no art. 40, § 1º, II, os Ministros do STF, Ministros dos Tribunais Superiores e Ministros do TCU **irão se aposentar compulsoriamente aos 75 (setenta e cinco) anos** de idade. Trata-se de regra de aplicação automática, independente de edição de qualquer norma regulamentadora.

É relevante destacar que o art. 100, ADCT, estabelece que a aposentadoria compulsória desses Ministros deve ser realizada *"nas condições do artigo 52, da Constituição Federal"*. Essa regra foi interpretada no sentido de que os Ministros do STF, dos Tribunais Superiores e do TCU, caso desejassem se aposentar após os 70 (setenta) anos, deveriam se submeter a uma **nova sabatina** pelo Senado Federal.

Todavia, no âmbito da ADI nº 5316, que questiona a constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 88/2015, o STF decidiu que *"a exigência de nova sabatina para permanência de ministros no cargo viola o princípio da separação dos Poderes, cláusula pétrea da Constituição Federal, e compromete a independência e a liberdade dos magistrados, que não podem ter sua atuação avaliada por outro Poder, depois de anos de investidura no cargo"*. Assim, em medida cautelar na ADI nº 5316, o STF suspendeu os efeitos da expressão *"nas condições do artigo 52 da Constituição Federal"*, que consta da redação da EC nº 88/2015. Descabe, portanto, uma nova sabatina.

De todo modo, em razão da publicação da Lei Complementar nº 152/2015, que regulamenta o art. 40, § 1º, II, temos que agora a aposentadoria compulsória será aos **75 anos**, sem necessidade de nova sabatina para os Ministros. Lembre-se de que as regras do art. 100 do ADCT valeriam **enquanto não entrasse em vigor a lei complementar**. Como a lei existe e já entrou em vigor, não prevalecem mais as normas do art. 100 do ADCT.

Outro aspecto importante: segundo o STF, as regras da Constituição Federal que dispõem sobre aposentadoria dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são normas gerais de reprodução **obrigatória** pelas Constituições dos Estados-membros.

c) Aposentadoria voluntária:



Os requisitos para a aposentadoria voluntária foram profundamente modificados pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

A primeira grande mudança diz respeito à **abrangência das regras de aposentadoria** dos servidores públicos. Antes, as regras gerais sobre aposentadoria voluntária definidas pela Constituição Federal de 1988 aplicavam-se a todos os entes federativos.

Agora, com a EC nº 103/2019, a **idade mínima prevista na CF/88** aplica-se apenas no âmbito da União. Assim, no âmbito da União, a idade mínima para a aposentadoria voluntária passou a ser de **62 (sessenta e dois) anos para a mulher** e de **65 (sessenta e cinco) anos para o homem**.

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios passaram a ter **autonomia** para, mediante **emendas às Constituições Estaduais e emendas às Leis Orgânicas**, definir os seus próprios requisitos de idade mínima para aposentadoria ao amparo do RPPS.

Cabe destacar que a CF/88 prevê que **lei complementar de cada ente federativo poderá estabelecer outros requisitos** para a aposentadoria voluntária, dentre os quais exigência de tempo mínimo de contribuição.

INDO MAIS FUNDO!



A EC nº 103/2019 estabeleceu uma série de **regras de transição**, que fogem aos objetivos do Direito Constitucional. Tais regras não fazem parte do corpo permanente do texto constitucional, integrando apenas o texto da própria EC nº 103/2019.

A principal das regras de transição diz respeito àqueles servidores federais que **ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC nº 103/2019**. Tais servidores terão **requisitos um pouco mais simplificados** para se aposentar, privilegiando aqueles que têm data mais próxima de aposentadoria.

Também há regras simplificadas para aqueles servidores que entraram no serviço público antes da EC nº 103/2019 e que se enquadrem nos **seguintes cargos ou carreiras**:

- a) Policiais Civis do DF,
- b) Policiais Legislativos da Câmara dos Deputados e Policiais Legislativos do Senado Federal;
- c) Policiais Federais, Policiais Rodoviários Federais e Policiais Ferroviários Federais;



- d) Agentes Federais Penitenciários ou Socioeducativos; e
- e) Professores que se dediquem exclusivamente às funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

Agora que já compreendemos quais os tipos de aposentadoria aplicáveis aos servidores públicos, poderemos analisar outro ponto: **qual o seu valor?**

O art. 40, § 2º, CF/88, após a modificação promovida pela EC nº 103/2019, passou a dispor que os proventos de aposentadoria **NÃO poderão ser inferiores ao salário-mínimo ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS)**, obedecidas as demais regras previstas na Constituição. Suponha, por exemplo, que o teto do RGPS seja de R\$ 6.000,00. Esse será o valor máximo de aposentadoria que um servidor público poderá receber ao amparo do RPPS.

Destaque-se, inclusive, que a EC nº 103/2019 **vedou expressamente** que seja concedida qualquer **complementação** de aposentadoria ou de pensão por morte, a não ser no caso de benefícios decorrentes de **Regime de Previdência Complementar**, ao qual o servidor poderá aderir.



O Regime de Previdência Complementar é bastante semelhante aos Regimes de Previdência Privada disponíveis no mercado. Tem como objetivo fazer com que a aposentadoria chegue a um valor mais compatível com a última remuneração recebida pelo servidor, "**complementando**" o benefício recebido por meio do Regime Geral.

A **adesão do servidor** ao Regime de Previdência Complementar é **facultativa** e o benefício a ser recebido tem relação direta com o valor das contribuições recolhidas pelo servidor.

Antes da EC nº 103/19, os entes federativos tinham a faculdade de instituir Regime de Previdência Complementar. Após a Reforma da Previdência, os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) **passaram a ser obrigados** a instituir esse regime, por **lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo**.

Art. 40 (...) § 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.



Essa exigência se deu porque o teto do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) passou a ser o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Houve, assim, a necessidade de prever um instrumento para que os servidores pudessem garantir sua aposentadoria num nível mais próximo ao de sua remuneração.

A próxima questão a ser respondida é "*como se dá o cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos*"?

Após a redação dada pela EC nº 103/2019, a Carta Magna passou a dispor, em seu art. 40, § 3º, que as regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em **lei do respectivo ente federativo**. Note que houve a desconstitucionalização da Previdência Social nesse ponto, uma vez que a forma de cálculo, outrora prevista na Constituição, passou a ser objeto da legislação infraconstitucional.

Passaremos, agora, à análise das **regras de aposentadoria especial** para o servidor público. Vejamos o que dispõe o art. 40, § 4º da CF/88:

§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.

A regra é a **vedação de requisitos ou critérios diferenciados** para a concessão de benefícios no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Entretanto, admitem-se algumas **exceções**, definidas na forma de **lei complementar**, além dos casos previstos pelo próprio texto constitucional.

A **aposentadoria especial** de servidores públicos consistirá em **requisitos de idade e de tempo de contribuição diferenciados**, sendo admitida, mediante **lei complementar**, nos seguintes casos:

- a) **Servidores com deficiência**, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.
- b) **Servidores cujas atividades** sejam exercidas com **efetiva exposição** a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde.
- (*) Cabe destacar que, nesse caso, fica **vedada a caracterização** por categoria profissional ou ocupação. Assim, somente aqueles que forem efetivamente expostos a agentes prejudiciais à saúde é que terão regras especiais de aposentadoria.
- c) **Servidores ocupantes de cargo** de agentes penitenciários, agentes socioeducativos, policiais legislativos da Câmara e do Senado, policiais federais, policiais civis, policiais ferroviários federais e policiais rodoviários federais.

Os **professores** continuaram a receber especial atenção do legislador constituinte. Reproduziremos, a seguir, o texto do art. 40, § 5º da CF/88:

§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em **5 (cinco) anos** em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.



Observe que esses profissionais poderão se aposentar com 60 (sessenta) anos de idade, se homens, e 57 (cinquenta e sete) anos, se mulheres.

Outra mudança importante implementada pela Reforma da Previdência teve como objeto o **abono de permanência**, regulado pelo art. 40, §19. Antes da EC nº 103/19, esse benefício era garantido aos servidores que tivessem cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária e **optado por permanecer em atividade**, com valor equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória. Após a promulgação da emenda, o texto constitucional mudou essa garantia. Veja como:

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Note que, a partir da promulgação da EC nº 103/19, **cabe a cada ente federativo decidir se irá ou não instituir o abono de permanência**. Assim, pode-se afirmar que a sua instituição pelo ente federativo deixou de ser obrigatória. Em outras palavras, está no campo da autonomia política da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios decidir sobre a concessão do abono de permanência aos seus servidores.

O abono de permanência, quando instituído, deverá ser concedido àqueles que **cumpriram as exigências para aposentadoria voluntária, mas optaram por permanecer em atividade**. Segundo o texto constitucional, o abono de permanência será equivalente, **no máximo**, ao **valor da contribuição previdenciária** devida pelo servidor. O valor exato do abono de permanência será, desse modo, definido em lei de cada ente federativo.

Por fim, destacamos a **vedação à criação de novos Regimes Próprios de Previdência Social**. Em outras palavras, os entes da federação que não criaram seus Regimes Próprios até a promulgação da EC nº 103/19 **não poderão mais fazê-lo**. Reproduziremos, a seguir, o texto do art. 40, § 22, da Constituição Federal, incluído pela Reforma da Previdência:

§ 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre:

- I - requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social;
- II - modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos;
- III - fiscalização pela União e controle externo e social;
- IV - definição de equilíbrio financeiro e atuarial;
- V - condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza;
- VI - mecanismos de equacionamento do déficit atuarial;



- VII - estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência;
- VIII - condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime;
- IX - condições para adesão a consórcio público;
- X - parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias.

Destaque-se, ainda, a previsão de que **lei complementar federal estabelecerá**, para os Regimes Próprios que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão.

Ainda precisamos falar sobre um importante benefício previdenciário: a **pensão por morte**.

A pensão por morte é devida ao **dependente** do servidor público que vier a falecer. Por se tratar de benefício que substitui o rendimento do trabalho, seu valor **não poderá ser inferior ao salário mínimo**.

O benefício de pensão por morte será concedido nos termos da **lei de cada ente federativo**. Buscou-se a desconstitucionalização de regras previdenciárias sobre pensão por morte, que ficaram no campo da autonomia política da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Ainda sobre a pensão por morte, vale a pena destacar que a Reforma da Previdência previu que a lei de cada ente federativo que instituir pensão por morte **poderá tratar de forma diferenciada** a hipótese de **morte de agentes de segurança pública** em virtude de **agressão física** sofrida no exercício ou em razão de sua função.

Interessante destacar que o STF **veda a concessão de pensão vitalícia** a **ex-governadores, ex-prefeitos, ex-veredores** e respectivos dependentes.³⁷



A lei **não poderá** estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Significa dizer que somente o período efetivamente trabalhado e que houve contribuição previdenciária é que poderá ser computado para fins de cálculo de aposentadoria.

³⁷ Nesse sentido: ADPFs 764 e 368 (Rel. Min. Gilmar Mendes).

FIQUE ATENTO!



A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.

Em outras palavras, o agente público que ora se aposenta não pode mais continuar exercendo a função, emprego ou cargo público em que se deu a aposentadoria. O vínculo ficará **rompido** com a aposentadoria.



RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

A responsabilidade do Estado é **extracontratual** e de **natureza civil**. É extracontratual porque **não tem amparo em um contrato**; é civil porque consiste em uma **obrigação de indenizar** por um dano causado.

A responsabilidade civil do Estado é **objetiva**, o que quer dizer que ele terá a obrigação de indenizar os danos que seus agentes, atuando nessa qualidade, produzirem, **independentemente de terem agido com dolo ou culpa**. É exatamente isso o que dispõe o art. 37, § 6º, CF/88:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A regra da responsabilidade civil objetiva é **bastante abrangente**, alcançando:

- a) **as pessoas jurídicas de direito público** (órgãos públicos, autarquias e fundações de direito público).
- b) **as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos** (por exemplo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público). Observe que a responsabilidade civil objetiva **não alcança** as empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividades econômicas.
- c) **as pessoas jurídicas de direito privado que não integram a Administração Pública, mas que prestam serviços públicos**. É o caso das concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

Adota-se, no Brasil, a chamada **teoria do risco administrativo**. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos terão a **obrigação de reparar os danos** que seus agentes, atuando nessa qualidade, produzirem a terceiros, **independentemente de dolo ou culpa**.

A responsabilidade civil objetiva da Administração alcança os danos produzidos a **terceiros usuários e não usuários** do serviço público. Sobre o tema, já decidiu o STF o seguinte:

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários, e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da CF.¹

O princípio da responsabilidade objetiva **não tem caráter absoluto**, podendo haver **atenuação** ou até mesmo **exclusão** da responsabilidade civil do Estado em algumas situações.

Segundo a teoria do risco administrativo, a obrigação do Estado de indenizar estará afastada diante de **excludentes de responsabilidade**, quais sejam: i) **culpa exclusiva da vítima**; ii) **caso fortuito** ou **força maior**; e iii) **fato exclusivo de terceiros**. Cabe destacar que, quando a culpa da

¹ RE 591.874. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento: 26.08.2009.



vítima for concorrente com a do agente público, a responsabilidade do Estado será mitigada, repartindo-se o “*quantum*” da indenização.

É relevante assinalar que o art. 37, § 6º, faz menção ao “**direito de regresso**” do Estado. O direito de regresso é exercido pela Administração Pública mediante ação judicial (denominada ação regressiva) contra o agente público que deu causa ao dano, caso ele tenha agido com **dolo ou culpa**.

Suponha, por exemplo, que um motorista de ônibus de passageiros (funcionário de uma concessionária de serviço público) esteja trafegando em velocidade superior à máxima permitida para a via. Em razão disso, ocorre um acidente e o ônibus colide com 2 (dois) automóveis, causando-lhes grandes prejuízos. A empresa de transporte (concessionária de serviço público) **terá que indenizar** os particulares em virtude da responsabilidade civil objetiva do Estado. Todavia, **caberá ação regressiva** contra o motorista, em razão de ele ter agido com imprudência (ou seja, ter tido culpa).

Como regra geral, o Estado **não pode ser responsabilizado** em virtude de **atos judiciais**. Entretanto, há uma exceção: o Estado deverá indenizar o condenado por erro judiciário, assim como aquele que ficar preso além do tempo fixado na sentença (art. 5º, LXXV). Observe que a responsabilização do Estado em virtude de erro judiciário **se restringe à esfera penal**.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Terra Santa – 2026 - adaptada) Nos termos do art. 37, §6º da CF/88, as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Essa responsabilidade é civil, de forma objetiva.

Comentários:

O art. 37, §6º, da CF/88 estabelece a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes a terceiros. Questão correta.

(SEE-PE – 2022) A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é subjetiva relativamente a terceiros usuários e objetiva no tocante a não usuários do serviço.

Comentários:

No entendimento do STF (RE 591.874, tema 130 de repercussão geral), a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço. Questão errada.



OUTRAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

Administração Tributária

O artigo 37, XVIII, da Constituição, estabelece que a **administração fazendária e seus servidores fiscais** terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, **precedência sobre os demais setores administrativos**, na forma da lei.

Esse artigo ressalta a importância da Administração Tributária e de seus servidores para o Estado brasileiro, por serem eles os responsáveis pela arrecadação de recursos indispensáveis à sua manutenção. No inciso XXII são assegurados, inclusive, **recursos prioritários para a Administração Tributária**, podendo ser assegurados até mesmo por vinculação de receitas de impostos:

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Juazeiro do Norte – 2026 – adaptada) As administrações tributárias têm competência exclusiva para regulamentar matérias tributárias, independentemente de lei formal.

Comentários:

As administrações tributárias não têm competência exclusiva para regulamentar matérias tributárias independentemente de lei formal. No Brasil, a instituição e a majoração de tributos, em regra, dependem de lei (princípio da legalidade tributária, art. 150, I, da CF/88). A administração tributária pode editar atos regulamentares para detalhar e executar a legislação, mas não pode, por meio de regulamento, criar ou aumentar tributos além dos limites estabelecidos em lei. Questão errada.

Contrato de Desempenho

O **contrato de desempenho**, também denominado acordo-programa, foi uma das **inovações trazidas pela EC nº 19/98**, que buscou implementar no Brasil a denominada administração gerencial. Está intimamente relacionado ao **princípio da eficiência** na Administração Pública.

É importante frisar que esse instrumento era conhecido anteriormente como **contrato de gestão**. Entretanto, em razão da publicação da Lei Federal nº 13.934/19, o ajuste referido no art. 37, § 8º, da CF/88 passou a ser denominado **contrato de desempenho**. Apesar disso, é possível que ainda sejam encontradas referências legais, doutrinárias e jurisprudenciais aos contratos de gestão.



Segundo o art. 2º da Lei nº 13.934/19, o contrato de desempenho é o acordo celebrado entre o órgão ou a entidade supervisora e o órgão ou a entidade supervisionada, por meio de seus administradores, para o estabelecimento de **metas de desempenho** do supervisionado com os respectivos prazos de execução e **indicadores de qualidade**, tendo como contrapartida a concessão de flexibilidades ou autonomias especiais.

Em que pese a denominação trazida pela Lei nº 13.934/19, a expressão "contrato de gestão" é prevista expressamente em pelo menos duas leis específicas: i) a Lei Federal nº 9.649/98, que trata a respeito da qualificação das **agências executivas** em seu art. 51; e ii) a Lei Federal nº 9.637/98, que dispõe a respeito das organizações sociais. Para essas duas situações, deve ser mantida a nomenclatura de **contrato de gestão**.

De todo modo, seja por meio de contrato de desempenho, seja por meio de contrato de gestão, o Poder Público **fixa metas de desempenho** para o órgão ou a entidade com quem foi celebrado o ajuste.

Vejamos, agora, o que dispõe o art. 37, § 8º, CF/88 sobre o contrato de desempenho:

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:

I - o prazo de duração do contrato;

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;

III - a remuneração do pessoal.

Os **objetivos do contrato de desempenho ou de gestão variam**, conforme se trate de **pacto firmado no âmbito da Administração** ou entre a **Administração e as entidades paraestatais** (organizações sociais).

No primeiro caso, objetiva-se **aumentar a autonomia** gerencial, operacional e financeira do órgão ou da entidade da Administração, de modo a permitir-lhe atingir as metas estabelecidas no acordo. Cabe destacar que as autarquias ou fundações públicas que celebrarem contrato de gestão com o Poder Público serão qualificadas como **agências executivas**, cumpridos os requisitos legais.

No segundo caso, o efeito é contrário: visa-se **aumentar o controle** sobre as entidades paraestatais, que passam a obedecer a algumas regras de regime jurídico público. Assim, **restringe-se a autonomia** da entidade privada. Por meio do contrato de gestão celebrado com entidades paraestatais, o **Poder Público transfere a prestação de determinados serviços públicos**, não exclusivos de Estado.

A doutrina faz algumas **críticas ao instituto** do acordo-programa. A principal delas refere-se à impossibilidade de celebração de contrato pela Administração Direta com seus próprios órgãos, por serem desprovidos de personalidade jurídica. Outra crítica importante é que o contrato não é lei, portanto não seria instrumento hábil para ampliar a autonomia financeira e orçamentária dos órgãos ou entidades que o firmarem.



Obrigatoriedade de Licitação

A Constituição, como forma de proteger os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e probidade, determinou a **obrigatoriedade de licitação**. Trata-se de **procedimento formal**, disciplinado em lei, de observância obrigatória para as **aquisições do Poder Público** (obras, serviços, compras). O art. 37, XXI, da Constituição Federal, determina que:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

A obrigatoriedade da licitação, decorrente do princípio da **indisponibilidade do interesse público**, visa garantir à Administração a **proposta mais vantajosa**, possibilitando que todos ofereçam seus bens e serviços aos órgãos estatais. Busca-se, com isso, impedir conluios entre agentes públicos e terceiros, que acarretam negócios desfavoráveis para a Administração ou, ainda, favoritismos ou perseguições, que não se coadunam com o princípio da igualdade. Destaca-se, porém, que a Carta Magna permite que alguns casos excepcionais sofram ressalva na legislação. Como se trata de situações excepcionais, as hipóteses em que a licitação é afastada compõem um rol taxativo na legislação, em respeito ao caráter finalístico da norma constitucional.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a vedação à Administração Pública de contratar empresa cujo quadro seja integrado por pessoa condenada ante a prática de crime ou contravenção envolvendo atos discriminatórios.¹ Logo, o fato de uma empresa ter um funcionário condenado pela prática de atos discriminatórios não inviabiliza a contratação da pessoa jurídica pela Administração Pública, graças ao princípio da intransmissibilidade da pena e ao art. 37, inciso XXI, da CF/88.

Improbidade Administrativa

Os atos de improbidade administrativa possuem **natureza civil** e são tipificados em **lei federal** (Lei nº 8.429/92). Caracterizam-se por ferirem, direta ou indiretamente, os princípios da Administração Pública, por uma conduta imoral do agente público, que visa ou obter vantagens materiais indevidas ou gerar prejuízos ao patrimônio público. Vejamos o que determina a Carta da República, no art. 37:

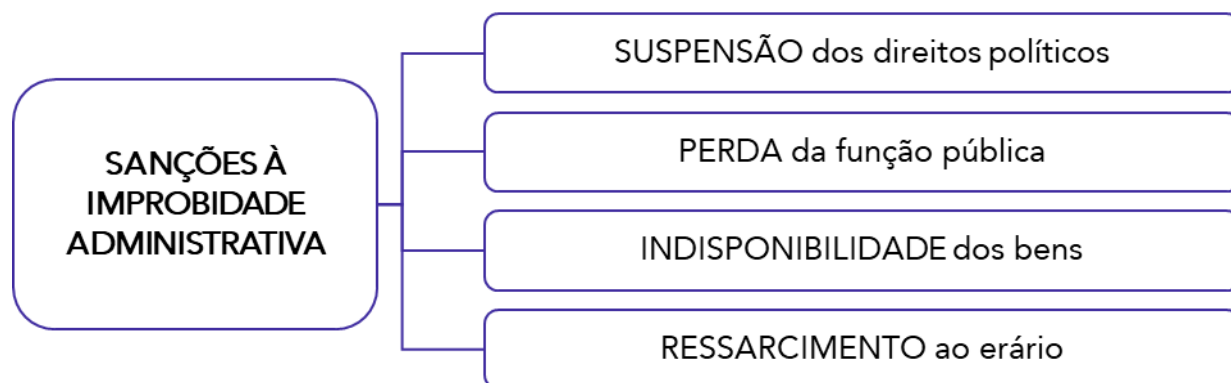
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Segundo a Lei Federal nº 8.429/92 (com a redação da Lei Federal nº 14.230/2021), os **atos de improbidade administrativa** podem ser de três tipos: i) atos que importam **enriquecimento ilícito**; ii) atos que causam **prejuízo ao Erário**; e iii) atos que **atentam contra os princípios da Administração Pública**.

¹ ADI 3092. Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 22.06.2020.



No que se refere a esse tema, a cobrança mais comum é o tipo de penalidade a eles aplicável:



HORA DE PRATICAR!



(Pref. Irani – 2026 – adaptada) A eficiência administrativa permite ao gestor público dispensar a realização de licitação sempre que considerar que a compra direta trará maior satisfação pessoal aos usuários.

Comentários:

A eficiência administrativa não autoriza o gestor público a dispensar a licitação por mera conveniência ou satisfação pessoal dos usuários. A contratação direta somente é permitida nas hipóteses previstas em lei, como dispensa ou inexigibilidade de licitação, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Questão errada.

(TELEBRAS – 2022) É constitucional a lei estadual que proíba a administração pública de contratar empresa em cujo quadro funcional conste empregado condenado por prática de injúria.

Comentários:

No entendimento do STF, é **inconstitucional** lei estadual que proíba a Administração Pública de contratar empresa que tenha empregado condenado por ato discriminatório, algo que pode ser estendido e aplicado ao caso da questão. Questão errada.



MILITARES DOS ESTADOS

Aspectos Gerais

A Constituição Federal de 1988 divide os militares em **2 (dois) grandes grupos**.

De um lado, temos os **integrantes das Forças Armadas** (Exército, Marinha e Aeronáutica), simplesmente denominados "**militares**". De outro, temos os "**militares dos Estados**", assim denominados os **membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares**. Observe que os integrantes das Polícias Civis não são enquadrados em nenhum desses grupos, sendo considerados servidores públicos civis.

As Polícias Militares (PMs) e os Corpos de Bombeiros Militares (CBMs) são **forças auxiliares e reserva do Exército**, subordinando-se, juntamente com as Polícias Civis, aos Governadores dos Estados, Distrito Federal e Territórios. Logo, compete ao **Governador** a iniciativa de lei que disponha sobre o regime jurídico dos servidores militares estaduais e distritais. Nesse sentido, o STF julgou inconstitucional lei federal, de iniciativa parlamentar, que veda medida privativa e restritiva de liberdade a policiais e bombeiros militares dos estados, dos territórios e do Distrito Federal.¹

TOME NOTA!



As Polícias Militares (PMs) e os Corpos de Bombeiros Militares (CBMs) são **organizados e mantidos pelos Estados**.

No Distrito Federal, é diferente: a **União organiza e mantém** a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do **Distrito Federal**.

Entretanto, **mesmo no Distrito Federal**, é possível dizer que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar estão **subordinados ao Governador**.

As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares, assim como as Forças Armadas, são instituições organizadas com base na **hierarquia e na disciplina**. Enquanto as polícias militares são responsáveis pela polícia ostensiva e preservação da ordem pública, os corpos de bombeiros militares têm competência para a execução de atividades de defesa civil.

Estatuto dos Militares dos Estados

A Constituição Federal traz algumas regras gerais a respeito do **estatuto aplicável aos "militares dos Estados"**. Vejamos:

¹ ADI 6595/DF, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento virtual finalizado em 20.5.2022.



Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal.

§ 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar.

A seguir, veremos em detalhes cada uma dessas regras.

O art. 42, § 1º, CF/88, menciona que são **aplicáveis às polícias militares e aos bombeiros** as seguintes disposições:

a) **Art. 14, § 8º**: Regras a respeito da **elegibilidade de militares**.

§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;

II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

b) **Art. 40, § 9º**: De acordo com a Emenda Constitucional nº 103, de 2019, "O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade".

Desse modo, caso um policial militar ou bombeiro tenha sido servidor público federal, estadual, distrital ou municipal, o tempo de contribuição será contado para fins de aposentadoria pelo regime aplicável aos militares dos Estados.

c) **Art. 142, § 2º**: Em razão da hierarquia e da disciplina aplicável aos policiais militares e aos bombeiros, a CF/88 determina que **não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares** (art. 142, § 2º, CF). Entretanto, de acordo com o STF, é possível discutir os pressupostos de legalidade dessas punições.² O que não pode ser discutido por meio de *habeas corpus* é o mérito dessas punições.

d) **Art. 142, § 3º**: Aplicam-se aos policiais militares e bombeiros, as seguintes disposições:

- As **patentes** dos oficiais são conferidas pelos **Governadores**.

² RHC 88.543, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03.04.2007, DJ de 27.04.2007.



- O policial militar e o bombeiro em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, **ressalvada** a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", será **transferido para a reserva**, nos termos da lei.

Observação: esse dispositivo faz uma ressalva ao art. 37, XVI, "c", que trata da possibilidade de acumulação de 2 (dois) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde.

- O policial militar ou bombeiro da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, **emprego ou função pública civil temporária, não eletiva**, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", ficará **agregado ao respectivo quadro** e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei.

- Aos policiais militares e aos bombeiros militares são **proibidas** a **sindicalização e a greve**.
Observação: esse dispositivo é um dos que mais aparece em prova!

- Os policiais militares e os bombeiros militares, enquanto em serviço ativo, **não podem estar filiados a partidos políticos**. Observação: apesar de não poderem estar filiados a partidos políticos, os policiais militares e bombeiros militares **podem se candidatar** a cargos eletivos. Se contar menos de 10 anos de serviço, o militar deverá se afastar da atividade; por outro lado, se contar mais de 10 anos, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

- Aplica-se aos policiais militares e aos bombeiros militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c".

O art. 7º trata dos **direitos sociais dos trabalhadores**. Os militares fazem jus a alguns desses direitos: 13º salário, salário-família, férias anuais, licença à gestante, licença-paternidade e assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas.

O art. 37, por sua vez, trata de **disposições aplicáveis aos servidores públicos**. Algumas delas também se aplicam aos policiais militares e bombeiros militares.

- Teto remuneratório constante do art. 37, XI, da CF/88 (subsídio dos Ministros do STF);

- Vedação à vinculação ou à equiparação de sua remuneração a outra(s) do serviço público (art. 37, XIII, CF);

- Vedação de cômputo ou acúmulo dos acréscimos pecuniários por eles percebidos para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

- Irredutibilidade de seus vencimentos, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV do art. 37 e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

- Possibilidade de acumulação de 2 (dois) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Destaque-se que a CF/88 estabelece que, quando houver essa acumulação, deverá haver **prevalência da atividade militar**.

O art. 42, § 2º, CF/88, trata dos **pensionistas** dos militares dos Estados. Pensionista é aquele que recebe o **benefício previdenciário** de pensão por morte. Apenas para ilustrar, se um policial



militar vem a falecer, a sua esposa receberá a pensão por morte. Segundo a CF/88, **caberá a cada Estado** fixar, mediante lei específica, regras aplicáveis aos pensionistas dos seus militares dos Estados.

A mesma lei dispõe que as corporações militares estaduais citadas devem ser regidas por **Código de Ética e Disciplina**, aprovado por **lei estadual ou federal para o Distrito Federal**, específica, que tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas a sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como regulamentar o processo administrativo disciplinar e o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina Militares.

Acumulação de cargos públicos

A EC nº 101/2019 criou **nova possibilidade de acumulação** de cargos públicos por militares dos estados, ao inserir na CF/88 a seguinte regra:

Art. 42 (...)

§ 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar.

Antes de sua promulgação, **já era possível** a acumulação de 2 (dois) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Como exemplo, era possível que um policial militar atuasse como médico nos quadros da PM e, paralelamente, junto a um hospital público.

Hoje, depois da EC nº 101/2019, é possível que um policial militar ou um bombeiro militar, desde que haja **compatibilidade de horários**, **acumule esse cargo com**:

- i) um cargo de professor;
- ii) um cargo técnico ou científico; e
- iii) um cargo ou emprego privativo de profissional de saúde, com profissão regulamentada.

É importante ressaltar que, nessa acumulação de cargos públicos, deverá haver **prevalência da atividade militar**. Assim, não há qualquer obrigatoriedade de que a Administração militar, com a finalidade de obter compatibilidade de horários, promova uma adequação do horário de trabalho do militar à sua outra atividade civil.

O âmbito de aplicação da EC nº 101/2019 limita-se aos militares dos Estados, **não alcançando** os militares das Forças Armadas, que apenas poderão acumular o seu cargo com outro cargo ou emprego privativo de profissional de saúde.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (IBFC/PM-PR/Soldado/2025) A Constituição Federal estabelece diretrizes gerais para a administração pública que deve ser replicada por todos os entes da administração direta e indireta. Diante do exposto, assinale a alternativa que está em consonância com o texto constitucional.

- a) O prazo de validade do concurso público será de até três anos, prorrogável uma vez, por igual período
- b) É garantido ao servidor público civil e militar o direito à livre associação sindical
- c) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo
- d) Somente por lei complementar específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação
- e) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, o prazo do concurso é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, e não 3 anos, de acordo com o art. 37, inciso III da CRFB/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

III - o prazo de validade do concurso público será de **até dois anos**, prorrogável uma vez, por igual período;

LETRA B. INCORRETA. A Carta Magna garante ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, não ao militar, consoante art. 37, inciso VI da CRFB/88:

VI - é garantido ao **servidor público civil** o direito à livre associação sindical;

LETRA C. CORRETA. É exatamente o que prevê o art. 37, inciso XII da CRFB/88:

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário **não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo**;

LETRA D. INCORRETA. A Constituição determina que é por lei específica, e não por lei complementar, que se cria autarquia e se autoriza empresa pública, de acordo com o art. 37, inciso XIX da CRFB/88:

XIX - somente por **lei específica** poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de



fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

LETRA E. INCORRETA. Segundo o § 1º do art. 37, não podem constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos:

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Gabarito: Letra C.

2. (OBJETIVA CONCURSOS/Prefeitura de Horizontina-RS/2025) Nos termos da Constituição Federal, considerando-se as disposições gerais acerca da Administração Pública, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE.

As _____, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os _____, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

- a) comissões de chefia | empregos públicos
- b) funções de confiança | cargos em comissão
- c) funções de chefia | cargos isolados
- d) gratificações de desempenho | cargos públicos

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não há previsão na Constituição de “comissões de chefia”. Já o emprego público consiste no contrato de trabalho, mas também exige concurso, de acordo com o art. 37, inciso II da CRFB/88:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

LETRA B. CORRETA. Exatamente! As funções de confiança só podem ser exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo. Já o cargo comissionado, é preenchido por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, de acordo com o art. 37, inciso V da CRFB/88:

V - as **funções de confiança**, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os **cargos em comissão**, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.



LETRA C. INCORRETA. Claro que não! Não há previsão na Constituição de funções de chefia e tampouco cargos isolados.

LETRA D. INCORRETA. Devemos ter em mente que gratificação de desempenho é uma parcela remuneratória (vantagem pecuniária), ligada à remuneração/avaliação de desempenho, não é espécie de provimento/estrutura de pessoal como “função de confiança”. Já o “cargo público” está errado, porque o texto constitucional exige “cargos em comissão” (categoria específica), e não “cargos públicos” (termo genérico).

Gabarito: Letra B.

3. CEBRASPE/SEFAZ-RJ/Auditor-Fiscal/2025/Adaptada) A CF estabelece que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.

Comentários:

De fato, a Constituição determina que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, de acordo com o art. 37, inciso XII, da CRFB/88, olhe só: *“os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo”*.

Gabarito: Item correto.

4. (FCC/CGM-SP/Auditor de Controle Interno/2025) Suponha que o Município de São Paulo pretenda firmar instrumento jurídico com empresa pública e dependente de recursos do Tesouro Municipal, fixando metas de desempenho e, de outro lado, medidas de ampliação de autonomia gerencial, financeira e orçamentária. De acordo com o disposto pela Constituição Federal,

a) a medida somente é possível para empresas não dependentes de recursos do tesouro, o que se dá mediante termo de compromisso para contratualizar os objetivos pretendidos e substituir os controles de tutela por controle de resultados.

b) tal medida somente seria cabível em se tratando de autarquias, as quais, mediante contrato de gestão ou de resultados, podem ser juridicamente equiparadas a agências executivas, dotadas de maior autonomia.

c) tal medida não encontra viabilidade em nosso ordenamento jurídico, devendo as entidades da administração indireta observar o princípio constitucional da eficiência, bem assim as restrições e limites estabelecidos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

d) trata-se de medida juridicamente viável, na forma de contrato de gestão, cabendo à lei disciplinar, entre outros aspectos, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes.

e) o estabelecimento de metas para empresas dependentes é matéria da Lei de Diretrizes Orçamentárias, à qual compete também disciplinar eventual afastamento da condição de dependência quando atingidos os indicadores de resultado correspondentes.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. Muito cuidado, pois a celebração do contrato de desempenho (ou gestão) não está restrita apenas às empresas não dependentes de recursos do tesouro.

LETRA B. INCORRETA. O contrato de desempenho pode ser aplicado para órgãos e entidades da administração direta e indireta, nos termos do art. 37, § 8º da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Há sim viabilidade jurídica. A celebração do contrato de desempenho (ou gestão) tem amparo no próprio texto da Constituição Federal (art. 37, § 8º).

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! O tema está previsto no art. 37, § 8º da Constituição: "A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo **à lei dispor** sobre: I - o prazo de duração do contrato; II - **os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes**; e III - a remuneração do pessoal".

No campo infraconstitucional, temos a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei das Estatais nº 13.303/2016, que trazem regras sobre o assunto. Por exemplo, prevendo a forma de controle, avaliação de resultados e responsabilidades dos gestores.

LETRA E. INCORRETA. Cuidado, pois a LDO não tem competência para disciplinar "eventual afastamento da condição de dependência quando atingidos os indicadores de resultado correspondentes". A condição de dependência ou não das empresas recai sobre o recebimento de recursos do Tesouro.

Gabarito: Letra D.

5. (CEBRASPE/ANM/Especialista em Recursos Minerais - Economia ou Contabilidade/2025) Julgue o item seguinte, a respeito de decadência administrativa, controle da administração pública, improbidade administrativa, aspectos relativos aos servidores públicos, conforme a Lei n.º 8.112/1990, e requisição, segundo o Decreto n.º 10.835/2021.

O servidor público estável pode perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, bem como por meio de processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.

Comentários:

A Constituição Federal estabelece que os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo (concurso público) são estáveis **após três anos** de efetivo exercício. Ou seja, adquirem a estabilidade no serviço público. Mas essa estabilidade não é sinônimo de permanência absoluta no cargo. É possível que haja a perda do cargo em algumas situações excepcionais:

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

I - em virtude de **sentença judicial transitada em julgado**;



II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

Portanto, a assertiva está correta e encontra amparo no art. 41, § 1º, da CRFB/88.

Gabarito: Item correto.

6. (AVANÇA-SP/FUSAM de Caçapava-SP/Analista de Controladoria/2025) De acordo com os princípios que regem a Administração Pública Federal, os órgãos e as entidades devem atuar de forma regular e alinhada ao interesse público. Nesse contexto, é correto afirmar que:

- a) Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal têm autonomia para agir conforme suas prioridades internas, ainda que em desacordo com o interesse coletivo.
- b) A atuação da Administração Pública Federal está isenta de controle externo, considerando que seus objetivos já são previamente definidos por lei.
- c) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- d) O interesse público pode ser relativizado, caso as decisões administrativas beneficiem diretamente os agentes públicos responsáveis pela execução.
- e) As entidades públicas federais devem, obrigatoriamente, priorizar apenas demandas regionais, independentemente do impacto nacional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A Constituição determina que a Administração Pública deve obedecer aos princípios constitucionais, especialmente legalidade, impessoalidade e moralidade, o que impede atuação baseada em "prioridades internas" contra o interesse coletivo (art. 37 da CRFB/88).

LETRA B. INCORRETA. De forma alguma! O nosso Texto Constitucional prevê expressamente que a Administração Pública, está sujeita ao Controle Externo, de acordo com o art. 70 da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. Exatamente! A alternativa traz a literalidade do art. 37 da CRFB/88, o qual prevê que a Administração Pública, seja ela direta ou indireta, assim como todo e qualquer dos Poderes da União, Estados, DF e Municípios, deve obedecer aos princípios da de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, também conhecido como LIMPE:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

LETRA D. INCORRETA. O interesse público não pode ser relativizado para favorecer agentes públicos, sendo uma violação à moralidade e impessoalidade, conforme art. 37 da CRFB/88.



LETRA E. INCORRETA. Não há previsão na Constituição, determinando que entidades federais devem priorizar apenas demandas regionais; elas atuam conforme competências e interesse público definido em lei.

Gabarito: Letra C.

7. (FUNDATEC/Prefeitura de Porto Alegre-RS/Auditor Fiscal de Receita Municipal/2025) Sobre a responsabilidade extracontratual do Estado, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) O regime da responsabilidade extracontratual do Estado implica a responsabilidade solidária entre o agente público e o Estado. Eventual ação deve ser proposta contra o Estado, e este tem o direito de regresso contra o agente faltoso.
- b) No estágio atual do direito brasileiro, a responsabilidade extracontratual do Estado resulta de qualquer ação ou omissão de agente do Estado ou de pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos que gere danos a terceiros, desde que proceda o agente nessa qualidade, ou seja, como órgão da entidade a que serve.
- c) O Poder Público não responde por condutas lícitas, porque aí não há culpa ou falha do serviço.
- d) Verificado o dano, a vítima terá apenas que demonstrar que é indenizável (que não é incerto ou eventual) e a existência de nexo de causalidade entre ele e a ação ou omissão da pessoa jurídica de direito público ou da pessoa da administração pública indireta prestadora de serviço público, para que fique caracterizada a responsabilidade.
- e) Um dos fundamentos da responsabilidade do Estado é o risco de suas atividades.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. O disposto na alternativa está alinhado com o art. 37, §6º da CRFB/88, em outras palavras, quando se trata de responsabilidade extracontratual a ação é movida contra o Estado, com direito de regresso contra o agente se houver dolo ou culpa.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, **assegurado o direito de regresso** contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

LETRA B. CORRETA. A nossa Constituição adotou a teoria do risco administrativo, ou seja, não exige prova de culpa do Poder Público perante a vítima, bastando dano + nexo causal + atuação do agente nessa qualidade, de acordo com o art. 37, § 6º da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. É o nosso gabarito! A responsabilidade do Poder Público perante terceiros **é objetiva**, tendo em vista que apenas são necessários o dano, nexo causal e a atuação do agente público nessa qualidade. Assim, mesmo que o Estado haja, através de seus agentes, de forma lícita, se no desempenho dessas funções houver dano à terceiros, o Estado será responsabilizado, de acordo com o art. 37, § 6º da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. Em se tratando de responsabilidade objetiva, basta a vítima provar o dano, o nexo causal e a conduta estatal, consoante art. 37, § 6º da CRFB/88.



LETRA E. CORRETA. A obrigação de indenizar simplesmente resulta de um nexo causal entre o dano causado e a conduta praticada pelo agente público, independente da existência de dolo ou culpa.

Gabarito: Letra C.

8. (FGV/MPU/Técnico do MPU-Administração/2025) Joana, empregada de sociedade de economia mista federal que explora atividade econômica em sentido estrito, estava prestes a completar 75 anos de idade. Como a referida idade acarretou a aposentadoria compulsória de sua amiga Ivana, servidora pública ocupante de cargo de provimento efetivo, Joana consultou um especialista na matéria em relação à sua situação jurídica. Foi corretamente explicado à consulente que ela:

- A) deve ser aposentada compulsoriamente, observado o tempo mínimo de contribuição previdenciária;
- B) está enquadrada no mesmo regime de previdência social de Ivana; logo, está sujeita às mesmas regras;
- C) está enquadrada no regime geral de previdência social, mas pode ser aposentada compulsoriamente caso a lei assim disponha;
- D) está enquadrada no regime geral de previdência social, não sendo alcançada pelas regras de aposentadoria compulsória aplicadas a Ivana;
- E) pode optar por se aposentar, recebendo o benefício previdenciário decorrente do tempo de contribuição, e continuar a exercer as funções afetas ao emprego público.

Comentário:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! Joana será regida pelo regime trabalhista comum (CLT). Porém, a Constituição determina que deve ser aposentada compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, conforme art. 201, §16, da CRFB/88:

Art. 201 (...) § 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei.

Art. 40, § 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;

LETRA B. INCORRETA. A Ivana é regida pelo regime próprio da previdência social, já Joana é regida pelo regime trabalhista comum (art. 173, § 1º, inciso II, da CRFB/88).

LETRA C. INCORRETA. Joana é regida pelo regime próprio das empresas privadas, no entanto a Constituição determina que deve ser aposentada compulsoriamente com proventos



proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, conforme art. 201, §16, da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Apesar de se enquadrar no regime próprio das empresas privadas, Joana deve se aposentar compulsoriamente (art. 201, §16, da CRFB/88).

LETRA E. INCORRETA. Não é direito de opção pela aposentadoria. Na verdade, Joana deve se aposentar compulsoriamente, com os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, de acordo com o art. 201, § 16, da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

9. (CEBRASPE/SEFAZ-RJ/Auditor-Fiscal/2025/Adaptada) No âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, o servidor abrangido por regime próprio de previdência será aposentado aos 62 anos de idade se mulher, e aos 65 anos de idade se homem, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei federal.

Comentários:

Apenas no âmbito da União é que os servidores serão aposentados aos 62 anos, se mulher e 65 anos, se homem. Quanto ao âmbito Estadual e Municipal, a Constituição determina que a idade mínima será estabelecida através da emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso III, da CRFB/88.

Gabarito: Item errado.

10. (FCC/CGM-SP/Auditor Área de Especialização Geral/2025) Diante da disciplina constitucional atinente à remuneração dos servidores públicos e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, seria lícito o Município

A) estabelecer que, a exemplo dos detentores de mandato eletivo e Secretários Municipais, os servidores organizados em carreira sejam remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

B) vincular o reajuste de vencimentos de seus servidores a índices federais de correção monetária.

C) prever, mediante o preenchimento de condições estabelecidas em lei complementar, a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

D) determinar, por lei específica, que a revisão geral anual ocorra, na mesma data, para todos os servidores, independentemente do sistema remuneratório a que sujeitos, observados índices diferenciados, estabelecidos em conformidade com a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.

E) aplicar recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, modernização, reaparelhamento e



racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade, nos termos definidos em lei federal.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Exatamente! Seria lícito o Município estabelecer que, a exemplo dos detentores de mandato eletivo e Secretários Municipais, os servidores organizados em carreira sejam remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. É o que consagra a nossa Constituição em seu Art. 39º, § 4º, da CRFB:

Art. 39 (...)

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

LETRA B. INCORRETA. O Município não deve vincular o reajuste de vencimentos de seus servidores a índices federais de correção monetária, isso é vedado!!! De acordo com o Art. 37, XIII, da CRFB/88: *“é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”*.

LETRA C. INCORRETA. É errado afirmar que o município deve prever, mediante o preenchimento de condições estabelecidas em lei complementar, a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. É justamente o contrário, conforme o Art. 39, § 9º, da CRFB/88:

§9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

LETRA D. INCORRETA. Não será por índices diferenciados, pois a lei assegura sem distinção de índices. De acordo com o art. 37, X, da CRFB/88:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, **assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.**

LETRA E. INCORRETA. Faltou a questão afirmar que a **Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios** disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação. Em conformidade com o Art. 39, § 7º, da CRFB/88:

§ 7º **Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios** disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização,



reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.

Gabarito: Letra A.

11. (FCC/CGM-SP/Auditor Área de Especialização Geral/2025) Ao organizar o regime próprio de previdência de seus servidores titulares de cargos efetivos, determinado Município, dentre outras medidas, estabeleceu:

I. idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedando-se a caracterização por categoria profissional ou ocupação;

II. critérios para que o servidor que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade faça jus a abono permanência, equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

À luz da Constituição Federal,

A) nenhuma das medidas poderia ter sido adotada pelo Município, por se tratar de matérias reservadas à lei complementar federal.

B) ambas as medidas poderiam ter sido adotadas mediante lei municipal, exigindo-se, contudo, lei complementar para a medida referida em II.

C) apenas a medida referida em I poderia ter sido implementada pelo Município, desde que mediante lei complementar.

D) apenas a medida referida em II poderia ter sido implementada pelo Município, desde que mediante lei complementar.

E) ambas as medidas poderiam ter sido adotadas mediante lei municipal, exigindo-se, contudo, lei complementar para a medida referida em I.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Errada alternativa, pois ambas as medidas poderiam ter sido adotadas mediante lei municipal. Conforme o Art. 40, § 4º-C e § 19, da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. De fato, ambas as medidas poderiam ter sido adotadas mediante lei municipal; entretanto, exigindo-se lei complementar para a medida referida em I, e não em II.

LETRA C. INCORRETA. Não é apenas a medida referida em I que poderia ter sido implementada, ambas as medidas poderiam ter sido adotadas mediante lei municipal.

LETRA D. INCORRETA. Não é apenas a medida referida em II que poderia ter sido implementada pelo Município, mas sim ambas as medidas poderiam ter sido adotadas mediante lei municipal, exigindo-se, contudo, lei complementar para a medida referida em I.

LETRA E. CORRETA. Ambas as medidas poderiam ter sido adotadas mediante lei municipal, exigindo-se, contudo, lei complementar para a medida referida em I.



Gabarito: Letra E.

12. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo-Administração/2025) A respeito do processo de gestão de pessoas nas organizações, julgue o item subsequente.

O concurso público não pode ser considerado como uma técnica de seleção de pessoas, pois ao se utilizar de provas de conhecimentos ou capacidades, elimina-se o poder de escolha do gestor.

Comentários:

Pelo contrário! O princípio do concurso público é um preceito constitucional que busca a seleção de pessoas com base nos princípios da impessoalidade, legalidade e transparência. A própria Constituição prevê o tema a nível constitucional. Vejamos o art. 37, inciso II:

II - a investidura em cargo ou emprego público **depende de aprovação prévia em concurso público** de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Gabarito: Item errado.

13. (FGV/PC-MG/2025) Maria residia em uma comunidade carente e, em um domingo, ao sair para ir à padaria, foi baleada na porta de sua casa. Na ocasião estava havendo uma operação da polícia para combater o tráfico de drogas na região. No caso em tela, a respeito da responsabilidade civil do Estado, de acordo com o entendimento do STF, assinale a afirmativa correta.

- a) O Estado responderá civilmente com base na teoria do risco integral.
- b) A demonstração da presença de excludentes de responsabilidade civil é ônus probatório dos parentes de Maria.
- c) Haverá responsabilidade civil do Estado somente se restar comprovado que os agentes policiais agiram com dolo ou culpa.
- d) A perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal durante operações policiais e militares é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado.
- e) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, em caso de perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal, nos termos da teoria do risco administrativo.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O Estado responderá com base na teoria do risco administrativo. Trata-se de entendimento consolidado da doutrina e da jurisprudência do STF.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, de acordo com o STF o ônus da prova recai sobre o ente federativo, que deve demonstrar as eventuais excludentes da responsabilidade civil.



LETRA C. INCORRETA. A responsabilidade do Estado é do tipo objetiva, com base na teoria do risco administrativo. (art. 37, § 6º da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Muito cuidado, pois na visão do STF a perícia inconclusiva não afasta a responsabilidade civil do Estado.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com o STF, o Estado responde por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, mesmo em caso de perícia inconclusiva. Adota-se a teoria do risco administrativo.

Vejamos: "(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; (iii) A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário". (STF, ARE 1.385.315/RJ, 2024, Tema 1237, Info 1132).

Gabarito: Letra E.

14. (Instituto Consulplan/TJ RO/Analista Judiciário - Especialidade Administrador/2025) Em certo dia, um jornal de grande circulação do Estado de Rondônia trouxe notícias a respeito de uma empresa pública que explora atividade econômica, de uma autarquia prestadora de serviço público e de um empregado de empresa privada que atua como concessionária na gestão de uma rodovia estadual. Nos três casos, o jornal relata episódios envolvendo tais pessoas jurídicas que causaram danos aos usuários. Tendo por base tais informações e supondo-se que estejam configurados todos os elementos para a responsabilização pelos atos praticados, é correto afirmar que:

A) Em nenhum dos casos se aplica a teoria do risco administrativo, devendo eventual responsabilidade ser apurada na forma da legislação civil.

B) A empresa pública e a concessionária são pessoas jurídicas de natureza privada; logo, estão excluídas da regra de responsabilidade civil do Estado prevista constitucionalmente.

C) Todas as pessoas jurídicas envolvidas, inclusive aquelas de natureza privada, estão sujeitas ao regime de responsabilidade objetiva do Estado, por expressa previsão constitucional.

D) A autarquia e a empresa pública, dado serem pessoas jurídicas privadas, não se submetem ao regime de responsabilização estatal; a concessionária, por sua vez, será responsabilizada nos termos das demais pessoas jurídicas estatais, visto que presta serviço público.

E) Tanto a autarquia quanto a concessionária deverão se submeter ao regime de responsabilização do Estado estabelecido no Art. 37, §6º, da Constituição Federal; a empresa pública que explora atividade econômica, a seu turno, se sujeita ao regime de responsabilização próprio das empresas privadas.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A teoria do risco administrativo é aplicada no caso em questão, já que a autarquia e a concessionária respondem de forma objetiva pelos danos que seus agentes vierem a causar, independente de dolo ou culpa, de acordo com o art. 37, § 6º, da CRFB/88.



LETRA B. INCORRETA. A Constituição Federal (art. 37, § 6º) disciplina que tanto as pessoas jurídicas de direito público como as de direito privado prestadora de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes causarem. No entanto, tal dispositivo não se aplica às empresas públicas que exploram atividades econômicas, porque elas possuem um regime de responsabilização próprio.

LETRA C. INCORRETA. Nesse caso, apesar de fazer parte da administração indireta, as empresas públicas que exploram atividade econômica não se sujeitam à teoria do risco administrativo, tendo em vista que possuem um regime de responsabilização próprio.

LETRA D. INCORRETA. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Já as concessionárias e as empresas públicas que exploram atividades econômicas são pessoas jurídicas de direito privado. No entanto, nesse caso, apenas a empresa pública não se submete à teoria do risco administrativo, porque possui um regime de responsabilização próprio.

LETRA E. CORRETA. É o gabarito! Tanto a autarquia como a concessionária se sujeitam à teoria do risco administrativo, respondendo de forma objetiva pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Em contrapartida, as empresas públicas que exploram atividades econômicas possuem um regime de responsabilização próprio, não se sujeitando à teoria do risco administrativo, de acordo com os arts. 37, § 6º c/c 173, § 1º, inciso II, da CRFB/88.

Gabarito: Letra E.

15. (CEBRASPE/INSS/Perito Médico Federal/2025) À luz do disposto na CF e do entendimento do STF, julgue os próximos itens, relacionados aos princípios da administração pública.

Em atenção ao princípio da publicidade, é legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela administração pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias.

Comentários:

Perfeita a assertiva! Representa o entendimento do STF consolidado no Tema 483. A publicação de remuneração dos servidores públicos atende a um dos princípios constitucionais da Administração Pública previsto no art. 37 da CRFB/88: princípio da publicidade. Vejamos:

Tese: "É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias". (STF, ARE 652777, Tema 483)

Gabarito: Item correto.

16. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo-Administração/2025) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais e da administração pública, julgue o item a seguir.

Os vencimentos dos cargos dos Poderes Legislativo e Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.

Comentários:



De fato, a Constituição Federal em seu art. 37, inciso XII, nos diz que: “os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário NÃO PODERÃO ser SUPERIORES aos pagos pelo Poder Executivo”.

Gabarito: Item correto.

17. (CEBRASPE/TRF 6ª Região/Analista Judiciário – Área Judiciária/2025) No que se refere ao controle da administração pública, a contratos administrativos e ao processo administrativo, julgue o item seguinte.

No âmbito do controle judicial, não é possível aumentar vencimentos de servidores públicos com base no direito à igualdade, para fins de equiparação salarial.

Comentários:

Perfeito! A assertiva reflete o art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal: *“é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”*.

De fato, o Poder Judiciário não pode determinar aumento de remuneração de servidores com base no princípio da isonomia. Tal fato representaria uma violação direta ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CRFB/88). Nesse contexto, inclusive, o próprio STF já consolidou o tema ao editar a Súmula Vinculante nº 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Gabarito: Item correto.

18. (IBFC/ECT/Correios/Advogado/2024) Assinale a alternativa incorreta quanto às normas constitucionais que disciplinam a Administração Pública.

- a) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
- b) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical
- c) O prazo de validade do concurso público será de até três anos, sendo improrrogável
- d) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Para exercer o cargo ou emprego público, é necessária aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, conforme art. 37, inciso II da CRFB/88:



II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

LETRA B. CORRETA. A Constituição assegura ao servidor público civil à livre associação sindical, de acordo com o art. 37, inciso VI da CRFB/88:

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

LETRA C. INCORRETA. É o nosso gabarito! Na verdade, o prazo de validade do concurso público é de dois anos, sendo prorrogável por igual período, conforme art. 37, inciso III da CRFB/88:

III - o prazo de validade do concurso público será de **até dois anos**, prorrogável uma vez, por igual período;

LETRA D. CORRETA. A criação da autarquia e a autorização da instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação se dão através de lei específica. Cabe à lei complementar definir as áreas de atuação, de acordo com o art. 37, inciso XIX da CRFB/88:

XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

Gabarito: Letra C.

19. (QUADRIX/CORE-SC/Auxiliar Administrativo de Pessoal/2024) De acordo com a Constituição Federal de 1988, é possível acumular

- a) dois ou mais cargos de professor.
- b) dois ou mais cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
- c) um cargo de advogado com outro em empresa pública.
- d) um cargo de professor com outro técnico ou científico.
- e) um cargo de magistrado com outro técnico ou científico em uma sociedade de economia mista.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Claro que não! A Constituição Federal autoriza apenas a acumulação de dois cargos de professor, de acordo com o art. 37, inciso XVI da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. É determinado que só é possível acumular dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas, conforme art. 37, inciso XVI, alínea "e" da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Não há previsão no nosso Texto Constitucional de acumulação da função de advogado com o cargo em empresa pública.



LETRA D. CORRETA. A Constituição prevê a acumulação do cargo de professor com outro técnico ou científico, em seu art. 37, inciso XVI, alínea "b". No entanto, vale esclarecer que tal dispositivo foi revogado pela Emenda Constitucional nº 138/2025. Assim, com a nova redação, é possível a acumulação do cargo de professor com outro de qualquer natureza, vejamos:

b) a de um cargo de professor com outro de qualquer natureza; [\(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 138, de 2025\)](#)

LETRA E; INCORRETA. Não há previsão constitucional neste sentido, de acordo com o art. 37, inciso XVI da CRFB/88:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro de qualquer natureza; [\(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 138, de 2025\)](#)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Gabarito: Letra D.

20. (IMPARH/PGM-Fortaleza)/Analista de Procuradoria/2024) Em relação às normas constitucionais relativas à administração pública e servidores públicos, assinale o quesito correto.

a) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

b) Servidores públicos municipais de Fortaleza têm direito líquido e certo à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias.

c) Havendo compatibilidade de horários, o servidor pode ocupar simultaneamente os cargos de Analista da Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza e Auditor da Controladoria-Geral do Município de Fortaleza.

d) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. A Constituição veda expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, de acordo com o art. 37, inciso XIII da CRFB/88:

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

LETRA B. INCORRETA. A afirmativa de que existe "direito líquido e certo" à vinculação/equiparação, está errada, tendo em vista que é expressamente vedada pelo art. 37, XIII da CRFB/88.



LETRA C. INCORRETA. A acumulação de cargos só é permitida nas hipóteses do art. 37, XVI, CF (ex.: 2 cargos de professor; 1 professor com outro de qualquer natureza; 2 da saúde com profissões regulamentadas), sempre com compatibilidade de horários. Dois cargos administrativos como os indicados não entram nas exceções constitucionais.

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro de qualquer natureza; ([Redação dada pela Emenda Constitucional nº 138, de 2025](#))

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

LETRA D. INCORRETA. É justamente o contrário! Os acréscimos pecuniários não podem ser computados nem acumulados para gerar novos acréscimos ("efeito cascata"), consoante o art. 37, XIV da CRFB/88:

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

Gabarito: Letra A.

21. (IMPARH/PGM-Fortaleza)/Analista de Procuradoria/2024) Sobre os direitos fundamentais sociais dos servidores públicos no Texto Constitucional de 1988, assinale o item correto.

a) O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.

b) Serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.

c) A aposentadoria compulsória decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.

d) Aos órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, faculta-se a avaliação das políticas sociais.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. O servidor público que ocupa cargo efetivo pode ser readaptado para outro cargo que seja compatível com sua limitação física ou mental, enquanto essa condição durar. Para isso, ele precisa ter a formação e escolaridade exigidas para o novo cargo, e continuará



recebendo a mesma remuneração do cargo de origem, de acordo com o art. 37, § 13 da CRFB/88:

§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo **poderá ser readaptado** para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.

LETRA B. INCORRETA. É justamente o contrário! A Constituição proíbe que as parcelas de caráter indenizatórios sejam computadas para efeitos de limites remuneratórios, consoante art. 37, § 11 da CRFB/88:

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório expressamente previstas em lei ordinária, aprovada pelo Congresso Nacional, de caráter nacional, aplicada a todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos.

LETRA C. INCORRETA. Cuidado! A aposentadoria compulsória não acaba com o tempo de contribuição que o servidor já acumulou. O que acontece é que ele para de exercer o cargo ou a função, mas as contribuições feitas continuam valendo para a aposentadoria, conforme as regras do regime previdenciário.

LETRA D. INCORRETA. Não se trata de uma faculdade, mas sim de um dever. Desse modo, os órgão e entidades da administração pública, individual ou conjunta têm a obrigação de realizarem a avaliação das políticas públicas, de acordo com o art. 37, § 16 da CRFB/88:

§ 16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei.

Gabarito: Letra A.

22. (CRS/PM-MG/Soldado Combatente/2024) No que diz respeito aos aspectos acerca da Administração Pública trazidos pelo art. 37 da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Ao militar é garantido o direito à livre associação sindical, nos termos da lei complementar.
- b) Extrapolado o prazo previsto no edital de convocação, o candidato aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade, em detrimento dos novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.
- c) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- d) Os cargos em comissão, exercidos exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e as funções de confiança, a serem preenchidas por servidores de carreira nos casos, condições e



percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A Constituição veda expressamente a sindicalização por parte dos militares, de acordo com o art. 142, § 3º, inciso IV da CRFB/88:

IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;

LETRA B. INCORRETA. A convocação deve ocorrer dentro do prazo improrrogável previsto no edital, de acordo com o art. 37, inciso IV da CRFB/88:

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

LETRA C. CORRETA. Isso mesmo! A Constituição determina que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, de acordo com o art. 37, inciso XII da CRFB/88:

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário **não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;**

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, as funções de confiança que são exercidas exclusivamente por ocupante de cargo efetivo. Já os cargos em comissão serão preenchidos por servidores de carreira, de acordo com o art. 37, inciso V da CRFB/88:

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Gabarito: Letra C.

23. (CETREI/PGE-CE/2024) Sobre a Administração Pública na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta:

- a) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
- b) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos ocasionados por quaisquer atos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa;
- c) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, sendo permitida a inclusão de nomes, símbolos ou imagens de autoridades ou servidores públicos, em caráter não predominante;



d) As funções de confiança e os cargos em comissão, ambas exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, nas condições e em percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

e) Os atos de improbidade administrativa importarão a cassação dos direitos políticos, a demissão da função pública, o confisco dos bens e o pagamento de multa civil, na forma e gradação previstas em lei, com prejuízo da ação penal cabível, que ficará suspensa até o término do processo administrativo.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Nós temos 05 princípios expressos em nossa Constituição, assim chamados de princípios explícitos: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. É um mnemônico clássico e bem fácil de se decorar: "LIMPE". Um detalhe importante é que os princípios trazidos em nossa Constituição abarcam toda a Administração Pública, seja ela direta ou indireta, de acordo com o art. 37, caput da CRFB/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência** e, também, ao seguinte:

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, o Estado apenas será responsabilizado, quando ocorrer danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, de acordo com o art. 37, § 6º da CRFB/88:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos **responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros**, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa

LETRA C. INCORRETA. É expressamente proibido constar nomes, símbolos ou imagem que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidor público, de acordo com o art. 37, § 1º da CRFB/88:

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela **não podendo constar nomes, símbolos ou imagens** que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos

LETRA D. INCORRETA. Os cargos em comissão são preenchidos por servidores de carreira, de acordo com o art. 37, inciso V da CRFB/88:

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os **cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira** nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

LETRA E. INCORRETA. Na realidade, a prática de atos ímprobos, acarreta na suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Além disso, não há prejuízo da ação penal cabível, de acordo com o art. 37, § 4º da CRFB/88:



§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Gabarito: Letra A.

24. (FUNATEC/CRT 2ª Região/Auxiliar Administrativo/2024) De acordo com os conhecimentos constitucionais, pode-se afirmar sobre a administração pública que:

- a) A Administração Pública é pautada exclusivamente pela busca do lucro e pela maximização dos resultados financeiros.
- b) A Administração Pública é responsável apenas pela prestação de serviços essenciais, não incluindo atividades como cultura, esporte e lazer.
- c) A Administração Pública é responsável pela gestão dos recursos públicos e pela promoção do interesse coletivo.
- d) A Administração Pública é imune à fiscalização e ao controle externo, não estando sujeita a auditorias e avaliações de desempenho.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Claro que não! Quando pensamos em Administração Pública precisamos compreender que nossa Carta Magna estabeleceu certos valores fundamentais para nortear o Estado no desempenho de um dos papéis centrais do Poder Público: a prestação de serviços públicos.

LETRA B. INCORRETA. A Constituição de 1988 não limita a atuação da Administração Pública apenas a serviços essenciais. Pelo contrário, ela prevê a atuação do Estado em diversas áreas, de acordo com o art. 6º da CRFB/88:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

LETRA C. CORRETA. É o gabarito! A Constituição dispõe que a Administração Pública direta e indireta obedecerá aos princípios que orientam a gestão dos recursos públicos, como: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sempre voltada ao interesse público, de acordo com o art. 37 da CRFB/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

LETRA D. INCORRETA. Claro que não! A administração pública se submete a fiscalização contábil e ao controle externo, de acordo com o art. 70 da CRFB/88:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta,



quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Gabarito: Letra C.

25. (FADESP/Prefeitura de Capanema-PA/Fiscal de Receitas Municipais/2024) Determinado gestor público ficou responsável pela elaboração de um edital para um cargo público do órgão do qual fazia parte. Na elaboração do referido edital, o gestor adicionou algumas exigências ao cargo para beneficiar um amigo (caso hipotético). Ao realizar esse ato, o gestor público estaria ferindo o princípio previsto na Constituição Federal denominado

- a) legalidade.
- b) cidadania.
- c) impessoalidade.
- d) nepotismo.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O princípio da legalidade não se encaixa na situação narrada, tendo em vista que tal princípio significa que o administrador só pode agir quando a lei autoriza. A atuação administrativa é vinculada à lei, de acordo com o art. 37 da CRFB/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

LETRA B. INCORRETA. A cidadania é um fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no art. 1º, II, da CRFB/88. Ou seja, é um valor estruturante do Estado brasileiro ligado à participação política e ao exercício de direitos.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

II - a cidadania;

LETRA C. CORRETA. A impessoalidade traduz a ideia de uma Administração Pública que atue buscando a satisfação do interesse público. É o interesse coletivo que deve prevalecer. E quando nós temos condutas sendo praticadas pela administração que desvirtue o interesse público, tecnicamente nós temos um desvio de finalidade, de acordo com o art. 37 da CRFB/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



LETRA D. INCORRETA. Nepotismo é, essencialmente, um favorecimento de parentes (família) dentro da Administração Pública, normalmente por nomeação/contratação/designação para cargo em comissão, função gratificada etc. O próprio STF, na Súmula Vinculante 13, define nepotismo como a nomeação de cônjuge/companheiro ou parente até 3º grau (inclusive nepotismo cruzado) para cargo em comissão/confiança ou função gratificada.

Gabarito: Letra C.

25. (ACESSE/Prefeitura de Porto Belo/GCM Guarda Civil Municipal/2024) Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, acerca da Administração Pública, leia os itens a seguir e responda o que se pede:

I - Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

II – A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

III - É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

Assinale a alternativa correta, em relação aos itens apresentados na questão:

- a) Todos os itens estão incorretos.
- b) Apenas o item III está incorreto.
- c) Apenas os itens I e III estão corretos.
- d) Apenas o item I está incorreto.
- e) Apenas os itens II e III estão corretos.

Comentários:

I - Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

A previsão na Constituição que os acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores públicos, não serão considerados, menos ainda acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, vejamos o que diz o art. 37, inciso XIV da CRFB/88:

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

Assim, o item I está CORRETO.

II – A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

De forma alguma, além dos princípios descritos acima, a administração pública deverá obedecer ao princípio da eficiência.



Vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e **eficiência** e, também, ao seguinte:

Tal princípio resulta na busca pelo aperfeiçoamento dos serviços públicos e pela racionalidade dos gastos públicos. Isso demonstra a proximidade da noção de eficiência com o princípio da economicidade, já que temos uma preocupação com a relação custo/benefício dos gastos.

Logo, o item II está ERRADO.

III - É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

A Constituição veda expressamente a vinculação ou equiparação de quais espécies remuneratórias para o efeito de remuneração pessoal do serviço público.

XIII - é **vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração** de pessoal do serviço público;

A intenção do Constituinte foi justamente evitar que fosse previsto por lei reajustes automáticos de remuneração ou aumentos “em cascata”.

Ademais, o STF inclusive já editou a Súmula Vinculante nº 42, pacificando a matéria:

“É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”

Logo, o item III está CORRETO.

Gabarito: Letra C.

26. (IVIN/Prefeitura de Bragança-PA/Fiscal de Receita Municipal/2024) De acordo com as disposições da Constituição Federal/1988, assinale a alternativa correta:

- a) É vedado aos estrangeiros o acesso aos cargos, empregos e funções públicas da Administração Pública brasileira.
- b) O servidor público civil tem direito garantido à livre associação sindical.
- c) Será de três anos, prorrogável por igual período, o prazo de validade do concurso público.
- d) É proibido que os vencimentos dos cargos do Poder Executivo e Poder Legislativo sejam superiores aos pagos pelo Poder Judiciário.
- e) É obrigatória a vinculação ou equiparação das espécies remuneratórias do pessoal do serviço público.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a Constituição permite que os estrangeiros tenham acesso aos cargos, empregos e funções públicas da administração pública, na forma da lei, de acordo com o art. 37, inciso I da CRFB/88:



I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, **assim como aos estrangeiros, na forma da lei**;

LETRA B. CORRETA. É o gabarito! A Constituição assegura ao servidor público civil a livre associação sindical, de acordo com o art. 37, VI da CRFB/88:

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

LETRA C. INCORRETA. O prazo de validade do concurso público é de dois anos, prorrogável por igual período, consoante art. 37, inciso III da CRFB/88:

III - o prazo de validade do concurso público será de **até dois anos**, prorrogável uma vez, por igual período;

LETRA D. INCORRETA. É justamente o contrário! Os vencimentos do Legislativo e do Judiciário não podem ser superiores aos do Executivo, de acordo com o art. 37, inciso XII da CRFB/88:

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário **não poderão ser superiores** aos pagos pelo Poder Executivo;

LETRA E. INCORRETA. A Constituição veda expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, art. 37, inciso XIII da CRFB/88:

XIII - é **vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias** para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

Gabarito: Letra B.

27. (QUADRIX/CRM-RR/2024) Acerca da Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte.

É permitida a vinculação e (ou) equiparação de espécies remuneratórias para a remuneração de pessoal do serviço público, diante do princípio da isonomia.

Comentários:

A questão versa sobre a **vinculação ou equiparação de espécie remuneratórias**.

Vejamos o que diz a Constituição:

XIII - é **vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias** para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

O Constituinte tentou evitar que fosse previsto por lei reajustes automáticos de remuneração ou aumentos "em cascata". O STF inclusive já editou a Súmula Vinculante nº 42, pacificando a matéria:

"É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária."

Além disso, em sede de controle de constitucionalidade, o Supremo decidiu que é inconstitucional lei estadual que venha a estabelecer a vinculação entre o reajuste dos subsídios do Governador e o reajuste concedido aos servidores públicos estaduais.



Gabarito: Item errado.

28. (QUADRIX/CRM-RR/2024) Acerca da Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte.

As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.

Comentários:

O item está correto e reflete o tema da **Responsabilidade Civil do Estado**. Previsto no §6º do art. 37 da Constituição Federal. Vejamos: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"

Gabarito: Item correto.

29. (IDECAN/MPA/Profissional de Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual-Direito/2024) O artigo 169 da Constituição Federal traz uma preocupação para com o limite com o gasto de pessoal pela Administração Pública. Inclusive, pontua a possibilidade de demissão de servidor público estável se o ente federado ultrapassar tal limite e outras medidas constitucionalmente determinadas não atingirem o resultado previsto. Esse limite e essa consequência estão diretamente ligados ao princípio constitucional da

- a) moralidade.
- b) legalidade.
- c) publicidade.
- d) eficiência.
- e) impessoalidade.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O princípio da moralidade administrativa determina que a Administração Pública deve atuar com ética, boa-fé, honestidade e probidade, não bastando que o ato seja apenas "legal", ele também precisa ser moralmente correto e compatível com os valores do interesse público.

LETRA B. INCORRETA. O princípio da legalidade determina que a Administração Pública só pode agir quando a lei autoriza: o agente público não pode fazer o que "acha melhor" ou por vontade própria, devendo sempre atuar conforme a lei.

LETRA C. INCORRETA. O princípio da publicidade determina que os atos da Administração Pública devem ser divulgados e acessíveis ao cidadão, garantindo transparência e permitindo o controle social sobre as ações do Estado.



LETRA D. CORRETA. É o gabarito! Com a adoção do princípio da eficiência a Administração Pública precisa buscar uma maior produtividade com menos desperdício, contando para isso com a participação do cidadão. O foco é no resultado, na busca pelo aperfeiçoamento dos serviços públicos e pela racionalidade dos gastos públicos. Isso demonstra a proximidade da noção de eficiência com o princípio da economicidade, já que temos uma preocupação com a relação custo/benefício dos gastos.

LETRA E. INCORRETA. O princípio da impessoalidade determina que a Administração Pública deve agir com neutralidade e igualdade, sempre voltada ao interesse público, sem favorecer ou prejudicar pessoas específicas.

Gabarito: Letra D.

30. (QUADRIX/CRF-AC)/Contador/2024) De acordo com a Constituição Federal de 1988, existem exceções à vedação do acúmulo remunerado de cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários. Uma dessas exceções é a possibilidade de acúmulo

- a) de dois cargos de natureza técnica ou científica.
- b) de dois cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
- c) do cargo de prefeito com um cargo de vereador no mesmo município.
- d) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
- e) de dois cargos de vereador em municípios diferentes.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Antes da EC nº 138/2025, era possível acumular o cargo de professor com outro de natureza técnica ou científica. No entanto, tal dispositivo foi revogado, sendo agora possível a acumulação do cargo de professor com **outro de qualquer natureza**, de acordo com o art. 37, inciso XVI, alínea "b" da CRFB/88:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

- b) a de um cargo de professor com outro de qualquer natureza;

LETRA B. INCORRETA. Veja bem, o cargo em comissão de livre nomeação e exoneração não entra nas exceções constitucionais do art. 37, inciso XVI da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Os cargos de Prefeito e vereador são eletivos, e a questão trata de acúmulo de cargos públicos remunerados nos moldes do art. 37, inciso XVI da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, permitindo, entre outras hipóteses, a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, de acordo com o art. 37, inciso XVI da CRFB/88.



LETRA E. INCORRETA. Não existe previsão constitucional permitindo “dois cargos de vereador” e muito menos em municípios diferentes.

Gabarito: Letra D.

31. (IADES/CENSIPAM/Analista - Recursos Naturais e Análise Ambiental/2024) Acerca da acumulação remunerada de cargos públicos prevista na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- a) É permitida, quando houver compatibilidade de horários, a cumulação de um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico.
- b) É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, inclusive a de dois cargos de professor.
- c) É permitida a acumulação de empregos e funções nas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.
- d) É permitida a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, cujo horário de trabalho nos dois locais seja concomitante, ou seja, ao mesmo tempo.
- e) É permitida a acumulação remunerada de todos os cargos públicos, desde que exista compatibilidade de horário.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Muita atenção! Antes da EC nº 138/2025, a Constituição previa a acumulação do cargo de professor com outro técnico ou científico, em seu art. 37, inciso XVI, alínea “b”. No entanto, tal dispositivo foi revogado, assim, com a nova redação, é possível a acumulação do cargo de professor com outro de qualquer natureza, vejamos: “**de um cargo de professor com outro de qualquer natureza**”.

LETRA B. INCORRETA. A Constituição permite a acumulação remunerada de cargos públicos, quando houver compatibilidade de horário e observar as disposições da Constituição. Dentre as hipóteses permitidas, podemos encontrar a de dois cargos de professor, consoante art. 37, inciso XVI da CRFB/88:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

- a) a de dois cargos de professor;

LETRA C. INCORRETA. A regra da vedação à acumulação também se aplica às autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista (art. 37, inciso XVII da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. A Constituição permite a acumulação de cargos, desde que haja compatibilidade de horário e que se enquadre nas hipóteses descritas no art. 37, inciso XVI da CRFB/88:



XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro de qualquer natureza; ([Redação dada pela Emenda Constitucional nº 138, de 2025](#))

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

LETRA E. INCORRETA. Não é qualquer cargo, precisa observar o art. 37, inciso XVI da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

32. (IADES/CENSIPAM/Analista - Recursos Naturais e Análise Ambiental/2024) O princípio da impessoalidade, conforme previsto no art. 37 da Constituição Federal,

a) significa que os atos administrativos são realizados em nome do órgão ou entidade administrativa.

b) autoriza que, nas campanhas dos órgãos públicos, constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

c) permite que o servidor e o empregado público privilegiem pessoas e empresas quando praticam um ato administrativo.

d) proíbe qualquer tipo de responsabilização do Estado diante da prática de um ato ilícito danoso.

e) autoriza a progressão funcional mediante critérios subjetivos fora dos previstos em lei, para que os amigos do chefe do órgão sejam beneficiados.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! A impessoalidade traduz a ideia de uma Administração Pública que atue buscando a satisfação do interesse público. É o interesse coletivo que deve prevalecer. Assim, tal princípio indica que o ato é do Estado, e não da pessoa que o pratica, evitando favorecimentos pessoais.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, a Constituição veda expressamente que as campanhas dos órgãos públicos constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal da autoridade ou servidor público, de acordo com o art. 37, § 1º da CRFB/88:

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela **não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal** de autoridades ou servidores públicos.

LETRA C. INCORRETA. O princípio da impessoalidade impede que haja favorecimento pessoal do servidor público. O agente público deve ter em mente que sua atuação deve ser objetiva e sem uma finalidade pessoal.



LETRA D. INCORRETA. O Estado possui responsabilidade objetiva. Isso significa que a obrigação de indenizar simplesmente resulta de um nexo causal entre o dano causado e a conduta praticada pelo agente público, independente da existência de dolo ou culpa, de acordo com o art. 37, § 6º da CRFB/88:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

LETRA E. INCORRETA. O princípio da impessoalidade veda a promoção e o favorecimento pessoal.

Gabarito: Letra A.

33. (FUNDATEC/Prefeitura de Carlos Barbosa-RS/Auditor Tributário/2024) Com base na Constituição Federal, analise as seguintes assertivas:

I. Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos do Poder Legislativo.

II. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.

III. A Administração Pública direta e indireta obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

IV. O servidor público não poderá exercer o direito de greve.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e III.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas II e IV.
- d) Apenas III e IV.
- e) Apenas I, II e III.

Comentários:

I. Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos do Poder Legislativo.

Cuidado! Na verdade, a Constituição nos diz que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Judiciário não poderão ser superiores ao do Poder Executivo, de acordo com o art. 37, inciso XII da CRFB/88:

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

Assim, o item I está ERRADO.

II. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.



A Constituição assegura aos servidores públicos civis a livre associação sindical, conforme art. 37, inciso VI da CRFB/88:

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

Desse modo, o item II está CERTO.

III. A Administração Pública direta e indireta obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Isso mesmo! A Administração Pública direta e indireta é regida pelos princípios explícitos na nossa Constituição, devendo todos os atos serem pautados nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, caput da CRFB/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Portanto, o item III está CERTO.

IV. O servidor público não poderá exercer o direito de greve.

Na verdade, a Constituição possibilita o exercício do direito de greve pelo servidor público, desde que seja nos termos e nos limites definidos por lei específica, de acordo com o art. 37, inciso VII da CRFB/88:

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

Assim, o item IV está ERRADO.

Gabarito: Letra B.

34. (QUADRIX/NOVACAP/2024) Em relação ao direito constitucional, julgue o próximo item.

Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

Comentários:

A questão versa sobre os acréscimos pecuniários dos servidores públicos. A Constituição prevê que determinados aumentos ou vantagens salariais já percebidos sirvam de base para novos acréscimos do mesmo tipo ou para efeitos de acumulação no futuro.

Vejamos o que diz o dispositivo:

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

Gabarito: Item correto.



35. (INSTITUTO VERBENA/TJ-GO/Residente Jurídico/2024) Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, conforme a Constituição Federal de 1988, aplica-se, dentre outras, a seguinte medida:

- a) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, poderá optar pelo afastamento de seu cargo, emprego ou função.
- b) investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe obrigatório o pagamento referente à sua remuneração.
- c) exigido o afastamento, em qualquer caso, para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.
- d) exigido o afastamento, em qualquer caso, para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.
- e) sendo segurado de regime próprio de previdência social, deverá solicitar a respectiva desfiliação desse regime, no próprio ente federativo de origem.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, o afastamento do servidor não é opcional, mas sim obrigatório quando for exercer mandato federal, estadual ou distrital, de acordo com o art. 38, inciso I da CRFB/88:

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: [\(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998\)](#)

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, **ficará afastado** de seu cargo, emprego ou função;

LETRA B. INCORRETA. Sendo o servidor público investido no mandato de Prefeito, pode optar pela sua remuneração, de acordo com o art. 38, inciso II da CRFB/88:

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, **sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração**;

LETRA C. CORRETA. Exatamente! A Carta Magna prevê que quando o servidor precisa se afastar para exercer o mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento, de acordo com o art. 38, inciso IV da CRFB/88:

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, **exceto para promoção por merecimento**;

LETRA D. INCORRETA. Claro que não! O tempo de serviço não será contado para fins de promoção por merecimento, de acordo com o art. 38, inciso IV da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Não é necessária a desfiliação, tendo em vista que a Constituição, determina que àqueles assegurados pelo regime próprio da previdência social, deve permanecer nesse regime, de acordo com o art. 38, inciso V da CRFB/88:



V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem.

Gabarito: Letra C.

36. (FUNCERN/Prefeitura Parnamirim-RN/GC Guarda Civil Municipal/2024) De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal Brasileira de 1988, os cinco princípios básicos da Administração Pública que condicionam o padrão que as organizações administrativas devem seguir são:

- a) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- b) pessoalidade, moralidade, seguridade, ações públicas e eficiência.
- c) culturalidade, legalidade, integração, eficácia administrativa e pluripartidarismo.
- d) moralidade, impessoalidade, generalidade, legalidade, distinção pública e eficiência.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! Nós temos 05 princípios expressos em nossa Constituição, assim chamados de princípios explícitos: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, de acordo com o art. 37, caput da CRFB/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência** e, também, ao seguinte:

LETRA B. INCORRETA. Nada a ver! Nesse caso, apenas a moralidade e eficiência são princípios explícitos da administração pública, de acordo com o art. 37 da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. De forma alguma! Culturalidade, integração, eficácia administrativa e pluripartidarismo não são princípios que regem a administração pública, conforme art. 37 da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Apenas a moralidade, impessoalidade, legalidade e eficiência são princípios norteadores da administração pública. Ademais, a alternativa não mencionou o princípio da publicidade, consoante art. 37 da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

37. (SELECON/CEFET-RJ/Administrador/2024) A legalidade é um princípio que deriva da consagração do modelo de Estado de Direito em contraposição ao estado feudal. À luz dos valores e das normas contemporâneos expressos na Constituição, o seguinte ditame está de acordo com o princípio da legalidade:

- a) o servidor público deve atuar de acordo somente com as normas expressas em Lei
- b) o agente público deve atuar de acordo com o ordenamento jurídico
- c) o agente público pode fazer tudo que a Lei não proíbe



d) o cidadão comum só pode fazer o que a Lei permite

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Muita atenção! Nem toda autorização legal precisa ser uma lei formal, assim deve ser observado as normas jurídicas e princípios, tendo em vista que estas também compõem o nosso ordenamento jurídico.

LETRA B. CORRETA. Exatamente! A **Legalidade** constitui a **submissão do Estado aos ditames da lei**. Temos a ideia de que a administração somente pode fazer o que está expressamente previsto em lei. Quando se fala em legalidade, devemos ter em mente não apenas o respeito à lei em sentido estrito (aspecto formal), mas também as normas jurídicas como um todo, inclusive os atos infralegais. (instruções normativas, portarias...)

LETRA C. INCORRETA. Ao contrário, a legalidade administrativa apenas permite agir de acordo com o ordenamento jurídico.

LETRA D. INCORRETA. Quando se trata da legalidade referente aos direitos individuais, é permitido ao indivíduo fazer tudo que não é expressamente proibido por lei.

Gabarito: Letra B.

38. (ADM&TEC/Prefeitura Brejó de Madre de Deus-PE/Analista de Ouvidoria/2024) Durante uma auditoria interna, descobriu-se que um órgão federal não estava publicando todos os dados sobre contratações de serviços de terceiros, alegando proteção de dados sensíveis das empresas contratadas. A Ouvidoria recebeu várias denúncias e está avaliando a situação. Qual das seguintes ações estaria mais alinhada ao princípio da publicidade e ao direito à informação, conforme os artigos 37 a 41 da Constituição?

a) Manter a não divulgação completa dos dados para proteger informações comerciais sensíveis das empresas, ajustando apenas a descrição dos serviços contratados para mais genérica.

b) Divulgar integralmente todos os dados das contratações, incluindo informações sensíveis, em prol da transparência e do controle social.

c) Promover uma política de transparência seletiva, onde informações gerais sobre as contratações são divulgadas, e detalhes sensíveis são disponibilizados apenas sob demanda, mediante justificativa.

d) Não alterar a política atual de divulgação, considerando que a proteção de dados sensíveis está adequada às normas de privacidade e ao princípio da eficiência.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Claro que não! Tal conduta reduz substancialmente a transparência, violando não só o princípio da publicidade, como também o direito à informação.

LETRA B. INCORRETA. Apesar de maximizar a transparência, divulgar informações sensíveis sem critérios legais pode ferir normas sobre dados protegidos, não sendo juridicamente adequado.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! Tal conduta é a mais adequada, tendo em vista que age de acordo com o princípio da publicidade, bem como, quanto às eventuais limitações legais de proteção de dados, observando tanto a transparência, como a segurança jurídica.



LETRA D. INCORRETA. De forma alguma! Essa prática, vai de encontro ao direito de acesso à informação e a necessidade de maior transparência, que são pilares constitucionais da publicidade administrativa.

Gabarito: Letra C.

39. (INSTITUTO MAIS/Prefeitura de Diadema-SP/2024) Nos termos da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá, dentre outros, ao seguinte:

- a) o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar.
- b) os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional.
- c) a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.
- d) somente por lei complementar poderão ser criadas empresas ou fundações públicas.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O direito de greve deve ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica e não complementar, de acordo com o art. 37, inciso VII da CRFB/88:

VII - o direito de greve **será exercido nos termos e nos limites** definidos em lei específica;

LETRA B. INCORRETA. As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Já os cargos em comissão serão preenchidos por servidores ocupantes de cargo de carreira, de acordo com o art. 37, inciso V da CRFB/88:

V - as **funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira** nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

LETRA C. CORRETA. Exatamente! A Constituição determina que os órgãos e servidores responsáveis pela administração fazendária (como a fiscalização e arrecadação de tributos) têm prioridade, no âmbito de suas funções, em relação a outros setores da administração pública ao exercerem suas atividades, de acordo com o art. 37, inciso XVIII da CRFB/88:

XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, **precedência sobre os demais setores administrativos**, na forma da lei;

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, apenas por lei específica serão criadas empresas ou fundações públicas, de acordo com o art. 37, inciso XIX da CRFB/88:

XIX - **somente por lei específica** poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de



fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

Gabarito: Letra C.

40. (FUNDATEC/ALE-RS/Analista Legislativo - Consultor/2024) De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), acerca da Organização do Estado e da Administração Pública, são princípios da Administração Pública a partir de 1998:

I. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade.

II. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998).

III. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios do Decreto-Lei nº 200/1967, quais sejam: legalidade, pessoalidade, improbidade e publicidade.

Quais estão corretos?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

Comentários:

I. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade.

O certo é impessoalidade e não pessoalidade. Além dos princípios acima elencados, a administração pública também se submete ao princípio da eficiência, conforme disposição do art. 37, caput, CRFB/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, **impessoalidade**, moralidade, publicidade e **eficiência** e, também, ao seguinte:

Tal princípio busca que a Administração Pública alcance os melhores resultados possíveis com o uso racional dos recursos disponíveis, reduzindo desperdícios e promovendo maior produtividade na prestação dos serviços públicos.

Logo, o item I está ERRADO.



II. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998).

Quando pensamos em Administração Pública precisamos compreender que nossa Carta Magna estabeleceu certos valores fundamentais para nortear o Estado no desempenho de um dos papéis centrais do Poder Público: a prestação de serviços públicos.

Dentro desse contexto, nós temos os chamados Princípios Constitucionais. Eles foram trazidos pelo Constituinte de maneira expressa para que o Estado pudesse balizar a sua conduta.

Vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Nós temos 05 princípios expressos em nossa Constituição, assim chamados de princípios explícitos: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. É um mnemônico clássico e bem fácil de se decorar: "LIMPE". Um detalhe importante é que os princípios trazidos em nossa Constituição abarcam toda a Administração Pública, seja ela direta ou indireta.

Assim o item II está CERTO!

III. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios do Decreto-Lei nº 200/1967, quais sejam: legalidade, pessoalidade, improbidade e publicidade.

De forma alguma! A administração pública deve observar a impessoalidade no exercício dos seus atos. Com esse instituto a Administração Pública busca a satisfação do interesse público. É o interesse coletivo que deve prevalecer. E quando nós temos condutas sendo praticadas pela administração que desvirtue o interesse público, tecnicamente nós temos um desvio de finalidade. Ou seja, a Administração Pública (ou o agente no exercício das atribuições do poder público) pratica um ato que viola a supremacia do interesse público.

Além disso, na assertiva III restou ausente o princípio da eficiência, o qual vislumbra que a administração pública deve focar no resultado, na busca pelo aperfeiçoamento dos serviços públicos e pela racionalidade dos gastos públicos. Isso demonstra a proximidade da noção de eficiência com o princípio da economicidade, já que temos uma preocupação com a relação custo/benefício dos gastos.

Assim, o item III está ERRADO.

Gabarito: Letra B.

41. (FUNDATEC/ALE-RS/Analista Legislativo - Consultor/2024) Uma servidora pública administrativa adota uma postura na qual não promove nem utiliza a sua imagem pessoal como meio de autopromoção. Nesse contexto, a servidora cumpre adequadamente e de maneira preponderante com o princípio administrativo constitucional da:

a) Legalidade.



- b) Impessoalidade.
- c) Eficiência.
- d) Publicidade.
- e) Moralidade.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A Legalidade constitui a submissão do Estado aos ditames da lei. Temos a ideia de que a administração somente pode fazer o que está expressamente previsto em lei. (Agir de acordo com os limites estabelecidos em lei)

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! O princípio da impessoalidade também reflete um valor trazido pelo texto constitucional de **vedação à promoção pessoal**. Quando se diz “vedar à promoção pessoal” é no sentido de que o agente não pode se utilizar da máquina pública como forma de se autopromover.

LETRA C. INCORRETA. O princípio da eficiência busca uma maior produtividade com menos desperdício, contando para isso com a participação do cidadão. O foco é no resultado, na busca pelo aperfeiçoamento dos serviços públicos e pela racionalidade dos gastos públicos. Isso demonstra a proximidade da noção de eficiência com o princípio da economicidade, já que temos uma preocupação com a relação custo/benefício dos gastos

LETRA D. INCORRETA. A Administração Pública tem a obrigação de tornar público os atos que forem praticados. Tal princípio também deve respeitar à exigência de transparência de atuação do poder público.

LETRA E. INCORRETA. A moralidade administrativa exige que o agente público não atue apenas de forma legal, mas também ética, honesta, leal e de boa-fé, observando padrões de conduta esperados pela sociedade.

Gabarito: Letra B.

42. (IBADE/Prefeitura de Joinville-SC/Assistente Social/2024) Com base no Art. 37 da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que contém um princípio da Administração Pública.

- a) Dinamicidade;
- b) Organização;
- c) Acessibilidade;
- d) Publicidade;
- e) Eficácia.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não há previsão na Constituição Federal da dinamicidade como princípio explícito da administração pública, de acordo com o art. 37 da CRFB/88.



LETRA B. INCORRETA. A organização é classificada como um princípio explícito norteador da Administração Pública.

LETRA C. INCORRETA. Nada a ver! A Constituição não prevê a acessibilidade como princípio explícito da administração pública, de acordo com o art. 37, da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! A Administração Pública tem a obrigação de tornar público os atos que forem praticados. A publicidade está prevista no art. 37, caput da CRFB/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, **publicidade** e eficiência e, também, ao seguinte:

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, a **eficiência** (não eficácia) é um dos princípios norteadores da administração pública, estando previsto no art. 37, da CRFB/88

Gabarito: Letra D.



LISTA DE QUESTÕES

1. (IBFC/PM-PR/Soldado/2025) A Constituição Federal estabelece diretrizes gerais para a administração pública que deve ser replicada por todos os entes da administração direta e indireta. Diante do exposto, assinale a alternativa que está em consonância com o texto constitucional.

- a) O prazo de validade do concurso público será de até três anos, prorrogável uma vez, por igual período
- b) É garantido ao servidor público civil e militar o direito à livre associação sindical
- c) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo
- d) Somente por lei complementar específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação
- e) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos

2. (OBJETIVA CONCURSOS/Prefeitura de Horizontina-RS/2025) Nos termos da Constituição Federal, considerando-se as disposições gerais acerca da Administração Pública, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE.

As _____, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os _____, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

- a) comissões de chefia | empregos públicos
- b) funções de confiança | cargos em comissão
- c) funções de chefia | cargos isolados
- d) gratificações de desempenho | cargos públicos

3. (CEBRASPE/SEFAZ-RJ/Auditor-Fiscal/2025/Adaptada) A CF estabelece que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.

4. (FCC/CGM-SP/Auditor de Controle Interno/2025) Suponha que o Município de São Paulo pretenda firmar instrumento jurídico com empresa pública e dependente de recursos do Tesouro Municipal, fixando metas de desempenho e, de outro lado, medidas de ampliação de autonomia gerencial, financeira e orçamentária. De acordo com o disposto pela Constituição Federal,



- a) a medida somente é possível para empresas não dependentes de recursos do tesouro, o que se dá mediante termo de compromisso para contratualizar os objetivos pretendidos e substituir os controles de tutela por controle de resultados.
- b) tal medida somente seria cabível em se tratando de autarquias, as quais, mediante contrato de gestão ou de resultados, podem ser juridicamente equiparadas a agências executivas, dotadas de maior autonomia.
- c) tal medida não encontra viabilidade em nosso ordenamento jurídico, devendo as entidades da administração indireta observar o princípio constitucional da eficiência, bem assim as restrições e limites estabelecidos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal.
- d) trata-se de medida juridicamente viável, na forma de contrato de gestão, cabendo à lei disciplinar, entre outros aspectos, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes.
- e) o estabelecimento de metas para empresas dependentes é matéria da Lei de Diretrizes Orçamentárias, à qual compete também disciplinar eventual afastamento da condição de dependência quando atingidos os indicadores de resultado correspondentes.

5. (CEBRASPE/ANM/Especialista em Recursos Minerais - Economia ou Contabilidade/2025) Julgue o item seguinte, a respeito de decadência administrativa, controle da administração pública, improbidade administrativa, aspectos relativos aos servidores públicos, conforme a Lei n.º 8.112/1990, e requisição, segundo o Decreto n.º 10.835/2021.

O servidor público estável pode perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, bem como por meio de processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.

6. (AVANÇA-SP/FUSAM de Caçapava-SP/Analista de Controladoria/2025) De acordo com os princípios que regem a Administração Pública Federal, os órgãos e as entidades devem atuar de forma regular e alinhada ao interesse público. Nesse contexto, é correto afirmar que:

- a) Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal têm autonomia para agir conforme suas prioridades internas, ainda que em desacordo com o interesse coletivo.
- b) A atuação da Administração Pública Federal está isenta de controle externo, considerando que seus objetivos já são previamente definidos por lei.
- c) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- d) O interesse público pode ser relativizado, caso as decisões administrativas beneficiem diretamente os agentes públicos responsáveis pela execução.
- e) As entidades públicas federais devem, obrigatoriamente, priorizar apenas demandas regionais, independentemente do impacto nacional.



7. (FUNDATEC/Prefeitura de Porto Alegre-RS/Auditor Fiscal de Receita Municipal/2025) Sobre a responsabilidade extracontratual do Estado, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, é INCORRETO afirmar que:

- a) O regime da responsabilidade extracontratual do Estado implica a responsabilidade solidária entre o agente público e o Estado. Eventual ação deve ser proposta contra o Estado, e este tem o direito de regresso contra o agente faltoso.
- b) No estágio atual do direito brasileiro, a responsabilidade extracontratual do Estado resulta de qualquer ação ou omissão de agente do Estado ou de pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos que gere danos a terceiros, desde que proceda o agente nessa qualidade, ou seja, como órgão da entidade a que serve.
- c) O Poder Público não responde por condutas lícitas, porque aí não há culpa ou falha do serviço.
- d) Verificado o dano, a vítima terá apenas que demonstrar que é indenizável (que não é incerto ou eventual) e a existência de nexo de causalidade entre ele e a ação ou omissão da pessoa jurídica de direito público ou da pessoa da administração pública indireta prestadora de serviço público, para que fique caracterizada a responsabilidade.
- e) Um dos fundamentos da responsabilidade do Estado é o risco de suas atividades.

8. (FGV/MPU/Técnico do MPU-Administração/2025) Joana, empregada de sociedade de economia mista federal que explora atividade econômica em sentido estrito, estava prestes a completar 75 anos de idade. Como a referida idade acarretou a aposentadoria compulsória de sua amiga Ivana, servidora pública ocupante de cargo de provimento efetivo, Joana consultou um especialista na matéria em relação à sua situação jurídica. Foi corretamente explicado à consultante que ela:

- A) deve ser aposentada compulsoriamente, observado o tempo mínimo de contribuição previdenciária;
- B) está enquadrada no mesmo regime de previdência social de Ivana; logo, está sujeita às mesmas regras;
- C) está enquadrada no regime geral de previdência social, mas pode ser aposentada compulsoriamente caso a lei assim disponha;
- D) está enquadrada no regime geral de previdência social, não sendo alcançada pelas regras de aposentadoria compulsória aplicadas a Ivana;
- E) pode optar por se aposentar, recebendo o benefício previdenciário decorrente do tempo de contribuição, e continuar a exercer as funções afetas ao emprego público.

9. (CEBRASPE/SEFAZ-RJ/Auditor-Fiscal/2025/Adaptada) No âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, o servidor abrangido por regime próprio de previdência será aposentado aos 62 anos de idade se mulher, e aos 65 anos de idade se homem, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei federal.



10. (FCC/CGM-SP/Auditor Área de Especialização Geral/2025) Diante da disciplina constitucional atinente à remuneração dos servidores públicos e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, seria lícito o Município

A) estabelecer que, a exemplo dos detentores de mandato eletivo e Secretários Municipais, os servidores organizados em carreira sejam remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

B) vincular o reajuste de vencimentos de seus servidores a índices federais de correção monetária.

C) prever, mediante o preenchimento de condições estabelecidas em lei complementar, a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

D) determinar, por lei específica, que a revisão geral anual ocorra, na mesma data, para todos os servidores, independentemente do sistema remuneratório a que sujeitos, observados índices diferenciados, estabelecidos em conformidade com a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.

E) aplicar recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade, nos termos definidos em lei federal.

11. (FCC/CGM-SP/Auditor Área de Especialização Geral/2025) Ao organizar o regime próprio de previdência de seus servidores titulares de cargos efetivos, determinado Município, dentre outras medidas, estabeleceu:

I. idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedando-se a caracterização por categoria profissional ou ocupação;

II. critérios para que o servidor que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade faça jus a abono permanência, equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

À luz da Constituição Federal,

A) nenhuma das medidas poderia ter sido adotada pelo Município, por se tratar de matérias reservadas à lei complementar federal.

B) ambas as medidas poderiam ter sido adotadas mediante lei municipal, exigindo-se, contudo, lei complementar para a medida referida em II.

C) apenas a medida referida em I poderia ter sido implementada pelo Município, desde que mediante lei complementar.



D) apenas a medida referida em II poderia ter sido implementada pelo Município, desde que mediante lei complementar.

E) ambas as medidas poderiam ter sido adotadas mediante lei municipal, exigindo-se, contudo, lei complementar para a medida referida em I.

12. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo-Administração/2025) A respeito do processo de gestão de pessoas nas organizações, julgue o item subsequente.

O concurso público não pode ser considerado como uma técnica de seleção de pessoas, pois ao se utilizar de provas de conhecimentos ou capacidades, elimina-se o poder de escolha do gestor.

13. (FGV/PC-MG/2025) Maria residia em uma comunidade carente e, em um domingo, ao sair para ir à padaria, foi baleada na porta de sua casa. Na ocasião estava havendo uma operação da polícia para combater o tráfico de drogas na região. No caso em tela, a respeito da responsabilidade civil do Estado, de acordo com o entendimento do STF, assinale a afirmativa correta.

a) O Estado responderá civilmente com base na teoria do risco integral.

b) A demonstração da presença de excludentes de responsabilidade civil é ônus probatório dos parentes de Maria.

c) Haverá responsabilidade civil do Estado somente se restar comprovado que os agentes policiais agiram com dolo ou culpa.

d) A perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal durante operações policiais e militares é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado.

e) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, em caso de perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal, nos termos da teoria do risco administrativo.

14. (Instituto Consulplan/TJ RO/Analista Judiciário - Especialidade Administrador/2025) Em certo dia, um jornal de grande circulação do Estado de Rondônia trouxe notícias a respeito de uma empresa pública que explora atividade econômica, de uma autarquia prestadora de serviço público e de um empregado de empresa privada que atua como concessionária na gestão de uma rodovia estadual. Nos três casos, o jornal relata episódios envolvendo tais pessoas jurídicas que causaram danos aos usuários. Tendo por base tais informações e supondo-se que estejam configurados todos os elementos para a responsabilização pelos atos praticados, é correto afirmar que:

A) Em nenhum dos casos se aplica a teoria do risco administrativo, devendo eventual responsabilidade ser apurada na forma da legislação civil.

B) A empresa pública e a concessionária são pessoas jurídicas de natureza privada; logo, estão excluídas da regra de responsabilidade civil do Estado prevista constitucionalmente.

C) Todas as pessoas jurídicas envolvidas, inclusive aquelas de natureza privada, estão sujeitas ao regime de responsabilidade objetiva do Estado, por expressa previsão constitucional.



D) A autarquia e a empresa pública, dado serem pessoas jurídicas privadas, não se submetem ao regime de responsabilização estatal; a concessionária, por sua vez, será responsabilizada nos termos das demais pessoas jurídicas estatais, visto que presta serviço público.

E) Tanto a autarquia quanto a concessionária deverão se submeter ao regime de responsabilização do Estado estabelecido no Art. 37, §6º, da Constituição Federal; a empresa pública que explora atividade econômica, a seu turno, se sujeita ao regime de responsabilização próprio das empresas privadas.

15. (CEBRASPE/INSS/Perito Médico Federal/2025) À luz do disposto na CF e do entendimento do STF, julgue os próximos itens, relacionados aos princípios da administração pública.

Em atenção ao princípio da publicidade, é legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela administração pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias.

16. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo-Administração/2025) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais e da administração pública, julgue o item a seguir.

Os vencimentos dos cargos dos Poderes Legislativo e Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.

17. (CEBRASPE/TRF 6ª Região/Analista Judiciário – Área Judiciária/2025) No que se refere ao controle da administração pública, a contratos administrativos e ao processo administrativo, julgue o item seguinte.

No âmbito do controle judicial, não é possível aumentar vencimentos de servidores públicos com base no direito à igualdade, para fins de equiparação salarial.

18. (IBFC/ECT/Correios/Advogado/2024) Assinale a alternativa incorreta quanto às normas constitucionais que disciplinam a Administração Pública.

a) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração

b) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical

c) O prazo de validade do concurso público será de até três anos, sendo improrrogável

d) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação



19. (QUADRIX/CORE-SC/Auxiliar Administrativo de Pessoal/2024) De acordo com a Constituição Federal de 1988, é possível acumular

- a) dois ou mais cargos de professor.
- b) dois ou mais cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
- c) um cargo de advogado com outro em empresa pública.
- d) um cargo de professor com outro técnico ou científico.
- e) um cargo de magistrado com outro técnico ou científico em uma sociedade de economia mista.

20. (IMPARH/PGM-Fortaleza)/Analista de Procuradoria/2024) Em relação às normas constitucionais relativas à administração pública e servidores públicos, assinale o quesito correto.

- a) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
- b) Servidores públicos municipais de Fortaleza têm direito líquido e certo à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias.
- c) Havendo compatibilidade de horários, o servidor pode ocupar simultaneamente os cargos de Analista da Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza e Auditor da Controladoria-Geral do Município de Fortaleza.
- d) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

21. (IMPARH/PGM-Fortaleza)/Analista de Procuradoria/2024) Sobre os direitos fundamentais sociais dos servidores públicos no Texto Constitucional de 1988, assinale o item correto.

- a) O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.
- b) Serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.
- c) A aposentadoria compulsória decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.
- d) Aos órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, faculta-se a avaliação das políticas sociais.



22. (CRS/PM-MG/Soldado Combatente/2024) No que diz respeito aos aspectos acerca da Administração Pública trazidos pelo art. 37 da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Ao militar é garantido o direito à livre associação sindical, nos termos da lei complementar.
- b) Extrapolado o prazo previsto no edital de convocação, o candidato aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade, em detrimento dos novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.
- c) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- d) Os cargos em comissão, exercidos exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e as funções de confiança, a serem preenchidas por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

23. (CETREI/PGE-CE/2024) Sobre a Administração Pública na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta:

- a) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
- b) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos ocasionados por quaisquer atos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa;
- c) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, sendo permitida a inclusão de nomes, símbolos ou imagens de autoridades ou servidores públicos, em caráter não predominante;
- d) As funções de confiança e os cargos em comissão, ambas exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, nas condições e em percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;
- e) Os atos de improbidade administrativa importarão a cassação dos direitos políticos, a demissão da função pública, o confisco dos bens e o pagamento de multa civil, na forma e gradação previstas em lei, com prejuízo da ação penal cabível, que ficará suspensa até o término do processo administrativo.

24. (FUNATEC/CRT 2ª Região/Auxiliar Administrativo/2024) De acordo com os conhecimentos constitucionais, pode-se afirmar sobre a administração pública que:

- a) A Administração Pública é pautada exclusivamente pela busca do lucro e pela maximização dos resultados financeiros.
- b) A Administração Pública é responsável apenas pela prestação de serviços essenciais, não incluindo atividades como cultura, esporte e lazer.



- c) A Administração Pública é responsável pela gestão dos recursos públicos e pela promoção do interesse coletivo.
- d) A Administração Pública é imune à fiscalização e ao controle externo, não estando sujeita a auditorias e avaliações de desempenho.

25. (FADESP/Prefeitura de Capanema-PA/Fiscal de Receitas Municipais/2024) Determinado gestor público ficou responsável pela elaboração de um edital para um cargo público do órgão do qual fazia parte. Na elaboração do referido edital, o gestor adicionou algumas exigências ao cargo para beneficiar um amigo (caso hipotético). Ao realizar esse ato, o gestor público estaria ferindo o princípio previsto na Constituição Federal denominado

- a) legalidade.
- b) cidadania.
- c) impessoalidade.
- d) nepotismo.

25. (ACESSE/Prefeitura de Porto Belo/GCM Guarda Civil Municipal/2024) Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, acerca da Administração Pública, leia os itens a seguir e responda o que se pede:

I - Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

II – A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

III - É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

Assinale a alternativa correta, em relação aos itens apresentados na questão:

- a) Todos os itens estão incorretos.
- b) Apenas o item III está incorreto.
- c) Apenas os itens I e III estão corretos.
- d) Apenas o item I está incorreto.
- e) Apenas os itens II e III estão corretos.

26. (IVIN/Prefeitura de Bragança-PA/Fiscal de Receita Municipal/2024) De acordo com as disposições da Constituição Federal/1988, assinale a alternativa correta:

- a) É vedado aos estrangeiros o acesso aos cargos, empregos e funções públicas da Administração Pública brasileira.



- b) O servidor público civil tem direito garantido à livre associação sindical.
- c) Será de três anos, prorrogável por igual período, o prazo de validade do concurso público.
- d) É proibido que os vencimentos dos cargos do Poder Executivo e Poder Legislativo sejam superiores aos pagos pelo Poder Judiciário.
- e) É obrigatória a vinculação ou equiparação das espécies remuneratórias do pessoal do serviço público.

27. (QUADRIX/CRM-RR/2024) Acerca da Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte.

É permitida a vinculação e (ou) equiparação de espécies remuneratórias para a remuneração de pessoal do serviço público, diante do princípio da isonomia.

28. (QUADRIX/CRM-RR/2024) Acerca da Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte.

As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.

29. (IDECAN/MPA/Profissional de Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual-Direito/2024) O artigo 169 da Constituição Federal traz uma preocupação para com o limite com o gasto de pessoal pela Administração Pública. Inclusive, pontua a possibilidade de demissão de servidor público estável se o ente federado ultrapassar tal limite e outras medidas constitucionalmente determinadas não atingirem o resultado previsto. Esse limite e essa consequência estão diretamente ligados ao princípio constitucional da

- a) moralidade.
- b) legalidade.
- c) publicidade.
- d) eficiência.
- e) impessoalidade.

30. (QUADRIX/CRF-AC)/Contador/2024) De acordo com a Constituição Federal de 1988, existem exceções à vedação do acúmulo remunerado de cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários. Uma dessas exceções é a possibilidade de acúmulo

- a) de dois cargos de natureza técnica ou científica.
- b) de dois cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
- c) do cargo de prefeito com um cargo de vereador no mesmo município.



- d) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
- e) de dois cargos de vereador em municípios diferentes.

31. (IADES/CENSIPAM/Analista - Recursos Naturais e Análise Ambiental/2024) Acerca da acumulação remunerada de cargos públicos prevista na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- a) É permitida, quando houver compatibilidade de horários, a cumulação de um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico.
- b) É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, inclusive a de dois cargos de professor.
- c) É permitida a acumulação de empregos e funções nas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.
- d) É permitida a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, cujo horário de trabalho nos dois locais seja concomitante, ou seja, ao mesmo tempo.
- e) É permitida a acumulação remunerada de todos os cargos públicos, desde que exista compatibilidade de horário.

32. (IADES/CENSIPAM/Analista - Recursos Naturais e Análise Ambiental/2024) O princípio da impessoalidade, conforme previsto no art. 37 da Constituição Federal,

- a) significa que os atos administrativos são realizados em nome do órgão ou entidade administrativa.
- b) autoriza que, nas campanhas dos órgãos públicos, constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
- c) permite que o servidor e o empregado público privilegiem pessoas e empresas quando praticam um ato administrativo.
- d) proíbe qualquer tipo de responsabilização do Estado diante da prática de um ato ilícito danoso.
- e) autoriza a progressão funcional mediante critérios subjetivos fora dos previstos em lei, para que os amigos do chefe do órgão sejam beneficiados.

33. (FUNDATEC/Prefeitura de Carlos Barbosa-RS/Auditor Tributário/2024) Com base na Constituição Federal, analise as seguintes assertivas:

- I. Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos do Poder Legislativo.
- II. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.



III. A Administração Pública direta e indireta obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

IV. O servidor público não poderá exercer o direito de greve.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e III.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas II e IV.
- d) Apenas III e IV.
- e) Apenas I, II e III.

34. (QUADRIX/NOVACAP/2024) Em relação ao direito constitucional, julgue o próximo item.

Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

35. (INSTITUTO VERBENA/TJ-GO/Residente Jurídico/2024) Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, conforme a Constituição Federal de 1988, aplica-se, dentre outras, a seguinte medida:

- a) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, poderá optar pelo afastamento de seu cargo, emprego ou função.
- b) investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe obrigatório o pagamento referente à sua remuneração.
- c) exigido o afastamento, em qualquer caso, para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.
- d) exigido o afastamento, em qualquer caso, para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.
- e) sendo segurado de regime próprio de previdência social, deverá solicitar a respectiva desfiliação desse regime, no próprio ente federativo de origem.

36. (FUNCERN/Prefeitura Parnamirim-RN/GC Guarda Civil Municipal/2024) De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal Brasileira de 1988, os cinco princípios básicos da Administração Pública que condicionam o padrão que as organizações administrativas devem seguir são:

- a) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- b) pessoalidade, moralidade, seguridade, ações públicas e eficiência.
- c) culturalidade, legalidade, integração, eficácia administrativa e pluripartidarismo.



d) moralidade, impessoalidade, generalidade, legalidade, distinção pública e eficiência.

37. (SELECON/CEFET-RJ/Administrador/2024) A legalidade é um princípio que deriva da consagração do modelo de Estado de Direito em contraposição ao estado feudal. À luz dos valores e das normas contemporâneos expressos na Constituição, o seguinte ditame está de acordo com o princípio da legalidade:

- a) o servidor público deve atuar de acordo somente com as normas expressas em Lei
- b) o agente público deve atuar de acordo com o ordenamento jurídico
- c) o agente público pode fazer tudo que a Lei não proíbe
- d) o cidadão comum só pode fazer o que a Lei permite

38. (ADM&TEC/Prefeitura Brejão de Madre de Deus-PE/Analista de Ouvidoria/2024) Durante uma auditoria interna, descobriu-se que um órgão federal não estava publicando todos os dados sobre contratações de serviços de terceiros, alegando proteção de dados sensíveis das empresas contratadas. A Ouvidoria recebeu várias denúncias e está avaliando a situação. Qual das seguintes ações estaria mais alinhada ao princípio da publicidade e ao direito à informação, conforme os artigos 37 a 41 da Constituição?

- a) Manter a não divulgação completa dos dados para proteger informações comerciais sensíveis das empresas, ajustando apenas a descrição dos serviços contratados para mais genérica.
- b) Divulgar integralmente todos os dados das contratações, incluindo informações sensíveis, em prol da transparência e do controle social.
- c) Promover uma política de transparência seletiva, onde informações gerais sobre as contratações são divulgadas, e detalhes sensíveis são disponibilizados apenas sob demanda, mediante justificativa.
- d) Não alterar a política atual de divulgação, considerando que a proteção de dados sensíveis está adequada às normas de privacidade e ao princípio da eficiência.

39. (INSTITUTO MAIS/Prefeitura de Diadema-SP/2024) Nos termos da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá, dentre outros, ao seguinte:

- a) o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar.
- b) os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional.
- c) a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.
- d) somente por lei complementar poderão ser criadas empresas ou fundações públicas.



40. (FUNDATEC/ALE-RS/Analista Legislativo - Consultor/2024) De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), acerca da Organização do Estado e da Administração Pública, são princípios da Administração Pública a partir de 1998:

I. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade.

II. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998).

III. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios do Decreto-Lei nº 200/1967, quais sejam: legalidade, pessoalidade, improbidade e publicidade.

Quais estão corretos?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

41. (FUNDATEC/ALE-RS/Analista Legislativo - Consultor/2024) Uma servidora pública administrativa adota uma postura na qual não promove nem utiliza a sua imagem pessoal como meio de autopromoção. Nesse contexto, a servidora cumpre adequadamente e de maneira preponderante com o princípio administrativo constitucional da:

- a) Legalidade.
- b) Impessoalidade.
- c) Eficiência.
- d) Publicidade.
- e) Moralidade.

42. (IBADE/Prefeitura de Joinville-SC/Assistente Social/2024) Com base no Art. 37 da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que contém um princípio da Administração Pública.

- a) Dinamicidade;
- b) Organização;
- c) Acessibilidade;
- d) Publicidade;



e) Eficácia.

GABARITO

1. Letra C
2. Letra B
3. Item Correto
4. Letra D
5. Item Correto
6. Letra C
7. Letra C
8. Letra A
9. Item Errado
10. Letra A
11. Letra E
12. Item Errado
13. Letra E
14. Letra E
15. Item Correto
16. Item Correto
17. Item Correto
18. Letra C
19. Letra D
20. Letra A
21. Letra A
22. Letra C
23. Letra A
24. Letra C
25. Letra C
26. Letra B
27. Item Errado
28. Item Correto
29. Letra D
30. Letra D
31. Letra A
32. Letra A
33. Letra B
34. Item Correto
35. Letra C
36. Letra C
37. Letra B
38. Letra C
39. Letra C
40. Letra B
41. Letra B
42. Letra D



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.